



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

21 באוקטובר 2025

1898

כ"ט בתשרי התשפ"ו

עמוד

42 הצעת חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025

הצעת חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025***פרק א': הגדרות**

1. בחוק זה – הגדרות

ד ב ר י ה ס ב ר

הצפייה בהם. במקביל, הפלטפורמות שואפות להציע תכנים עשירים ומגוונים, על מנת למקסם את כמות מנוייהן. בשל כך, קיימים יחסי גומלין כלכליים ועסקיים מורכבים בין הערוצים ובין הפלטפורמות.

בעשור האחרון חלו תמורות טכנולוגיות אשר שינו את שוק השידורים מן היסוד. כך, התבססותן של טכנולוגיות תקשורת ניידות וניידות מתקדמות, מאפשרות שידורי תכני צפייה ושמע באיכות גבוהה על גבי רשת האינטרנט (שירות OTT – Over The Top), וללא תשתית הפצה ייעודית כמו כבלים או לוויין. שינויים אלה הנמיכו חסמי כניסה מהותיים בשוק – נוכח ביטול ההשקעה הכספית הנדרשת בהקמת מקטע הפצה, ונוכח העובדה כי האסדרה הקיימת אשר דורשת קבלת רישיונות לשידורים אינה חלה על ה-OTT. בהמשך לכך, החלו לפעול בשוק גופים חדשים המציעים מגוון תכני צפייה ושמע בתמורה לרמי מנוי, לצד גופים אשר משרדים תוכן צפייה ושמע באופן חופשי לציבור שלא על גבי הפלטפורמות המסורתיות. בנוסף לכך, גם הפלטפורמות המסורתיות נמצאות בשלבים שונים של הגירה טכנולוגית, והן צפויות להשלים את המעבר לטכנולוגיית ה-OTT בשנים הקרובות.

על אף הדמיון הרב בפעילות הגופים השונים, טרם הוחלה אסדרה ב-OTT. הפער הרגולטורי בין הגופים השונים הפועלים בשוק יוצר עיוותים רבים, וזאת ללא הצדקה. בנוסף, השוק נעשה תחרותי ומגוון יותר נוכח כניסתם של שחקנים חדשים. כך, הדיכוטומיה בשוק בין פלטפורמות לבין ערוצים מתבטלת בצל הטכנולוגיה החדשה, וניתן לראות גופים אשר משלבים מקורות הכנסה שונים בפעילותם העסקית.

בשל כך ניתן לצמצם חלקים גדולים מהרגולציה, ולעבור ממשטר בו הפיקוח מתבצע בעיקרו על ידי המאסדר למשטר בו חלק גדול מהפיקוח מתבצע על ידי מנגנון השוק. תישאר רגולציה ממוקדת שנועדה להגשים תכליות ציבוריות של פלורליזם ושוק דעות מגוון, קידום התרבות והשפה הישראלית וטיפול בכשלי שוק. הרגולציה תותאם לשוק שעובר שינויים טכנולוגיים תכופים, בין היתר באמצעות התייחסות זוהה ככל האפשר לכל הגופים השונים הפועלים בשוק.

הצעת החוק שלהלן מתבססת על תובנות שהובאו על ידי הוועדות לאורך השנים, נועדה לתקן את החקיקה, ולעדכן את מערך החובות והזכויות החלות על כלל השחקנים הפועלים בתחום תכני צפייה ושמע, במספר אופנים:

כללי שוק שידורי תכני צפייה ושמע לציבור הרחב ("שוק השידורים") הוא ענף פעילות בעל השפעות משמעותיות על השיח הציבורי, התרבות, חופש הביטוי, המסחר ועל דמותה של החברה והדמוקרטיה הישראלית. בשנים האחרונות התחוללו שינויים משמעותיים בשוק, ובמיוחד בכל הנוגע להפקה והפצה של תכנים אלה לציבור. כך, עד לא מזמן, גוף שהיה מעוניין לספק תכני צפייה ושמע בתפוצה רחבה נדרש היה לשדר אותם על גבי תשתית ייעודית (כבלים, לוויין או באמצעות תדרי רדיו) – פעולה שהייתה כרוכה בהשקעה הונית גבוהה וכן בקשיים סטטוטוריים, הנדסיים וככלכליים. בשל חסמי כניסה גבוהים אלו, פעלו בשוק הישראלי פלטפורמות שידור רב-ערוציות מעטות בלבד.

בנוסף, בשוק זה התקיימה הפרדה בין צורות השידור השונות: בצד אחד פעלו פלטפורמות שידור רב-ערוציות שהחזיקו בתשתית כבלים או לוויין והתבססו על הכנסות מדמי מנוי ("הפלטפורמות המסורתיות"). בצד השני פעלו ערוצים מסחריים ששידורם תוכן פתוח (Free to Air – FTA) וליניארי באמצעות תדרי רדיו והתבססו על הכנסות מפרסום ("ערוצי הברודקאסט").

כפועל יוצא מכך האסדרה של שוק זה מתבססת עד היום על ההבחנה האמורה שבין אופני ההפצה השונים והוקמו רגולטורים נפרדים לאסדרה ופיקוח על כל אחד מהתחומים: המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ("מועצת הכבלים והלוויין") מאסדרת את הפלטפורמות המסורתיות, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת") וחקיקת המשנה שנקבעה מכוחו. לצידה פועלת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ("הרשות השנייה" ו"מועצת הרשות השנייה"), המאסדרת את ערוצי הברודקאסט, בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 ("חוק הרשות השנייה"), וחקיקת המשנה שנקבעה מכוחו. על מנת לשמר את מודל ההפצה החינמית של ערוצי הברודקאסט נקבעו הגבלות על המודלים הכלכליים בשוק השידורים. כך, נאסר על הפלטפורמות המסורתיות לשדר פרסומות, והן חויבו לשדר את ערוצי הברודקאסט בחינם באפיקים מרכזיים שלהן. עוד נקבע כי על ערוצי הברודקאסט להפיק שידורי חדשות ועל הפלטפורמות המסורתיות נאסר להפיק חדשות בעצמן.

ערוצי הברודקאסט מופצים בין היתר על גבי הפלטפורמות המסורתיות, על מנת למקסם את שיעורי

* יובהר כי הצעת חוק זו לא קיבלה אישור מטעם היועצת המשפטית לממשלה כמתחייב לפי הנחיית היועצת המשפטית לממשלה 2.3005: טיפול בהצעות חוק ממשלתיות.

”אזרח ישראלי” – מי שמתקיימים בו כל אלו:

(א) הוא אזרח ישראל לפי חוק האזרחות, התשי”ב-1952,¹ או תושב קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952;²

(ב) מרכז חייו הוא בישראל;

”אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית” – מפעל ספורט שהמועצה קבעה כי הוא בעל חשיבות ציבורית לפי סעיף 83;

ד ב ר י ה ס ב ר

(6) על מנת לוודא רמת נגישות גבוהה של תכני ספורט שיש להם ביקוש משמעותי בקרב הציבור או חשיבות תרבותית או לאומית, מוצע לקבוע הסדרים פרטניים בכל הנוגע לאספקת תכנים אלה לציבור. על מנת לשמר את התחרות בין ספקי התכנים וכן על מנת למנוע “סבסוד צולב” בתמחור למנויים, מוצע לקבוע הוראות שונות בנוגע לאספקת של מפעלי ספורט משמעותיים לציבור. עוד מוצע כי חובות אלה יחולו על כל הגופים הרלוונטיים בתחום זה – בעלי הזכויות, מפיקי התכנים, ספקי התכנים המספקים אותו לציבור, ובמיוחד ספקי תכנים שגם מחזיקים בבלעדיות בזכויות – לפי העניין.

(7) על מנת לשמור על היצירה הישראלית מוצע לקבוע חובות השקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית שיחולו, בשינויים המחויבים, על כלל השחקנים המשמעותיים בשוק אספקת תכני הציפייה ושמע בישראל. עוד מוצע כי חובה זו תחול גם על ספקי תכנים בין-לאומיים בעלי היקף פעילות משמעותי בישראל (“ספק תכנים בין-לאומי”). מטרת חובות ההשקעה ביצירה ישראלית להבטיח כי בפני הצופה הישראלי יעמוד היצע גדול ומגוון של תוכן צפייה-ושמע איכותי הנותן ביטוי לשפה ולתרבות הישראלית.

(8) כאמור, מוצע כי המועצה תהיה אמונה על התחרות בתחום אספקת תכני צפייה ושמע. על מנת לשמור על התחרות בתחום, מוצע להסמיך את המועצה לפעול באופן שימנע התנהגויות שעלולות להסב נזק פוטנציאלי לתחרות בתחום. בפרט, מוצע לקבוע הסדרים פרטניים לספקי תכנים המחזיקים בתכנים להם כוח שוק משמעותי כגון תכני ספורט וחדשות.

סעיף 1 מוצע כי סעיף 1 יהיה סעיף הגדרות, אשר יכלול את ההגדרות הרלוונטיות להוראות החוק:

”אזרח ישראלי” – כאמור בדברי ההסבר לסעיף 6 להלן, מכיוון שאסדרת תחום תכני הציפייה ושמע מגלמת הגנה על אינטרסים ציבוריים מרכזיים לציבור בישראל ועל מנת שהחוק יגלם אינטרס זה, מוצע לקבוע כי אחד מתנאי הכשירות לכהונה במועצה לאסדרת תכני צפייה ושמע יהיה אזרחות ישראלית (לרבות תושבות קבע) וכן עמידה במבחן מהותי שעניינו במרכז החיים. קריטריון דומה יכול גם ביחס לרכיבים אחרים בהם נדרשת זיקה משמעותית לישראל.

(1) מוצע להקים רשות חדשה במקום מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה (“הרשות לתקשורת משודרת” או “הרשות”) שתפקידה יהיה לאסדר את כל תחום אספקת תכנים הציפייה ושמע, באופן שיהיה אדיש לאופן ולטכנולוגיה בהם מופצים התכנים. הרשות תהיה רשות בלתי תלויה בעלת יכולות מקצועיות ומיקוד פעילות בתחומי הכלכלה והתחרות ותוקם מתוך שאיפה לעצמאות בפעילותה. רשות זו אף תיכנס בנעלי הרשות השנייה בכל הנוגע לאסדרה ולפיקוח על תחום הרדיו, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק הרשות השנייה.

(2) לשם שמירה על האינטרס הציבורי מוצע להחיל רשימה מצומצמת וממוקדת של חובות על השחקנים המשמעותיים הפועלים בשוק זה – גופים ישראליים המספקים מגוון תכני צפייה ושמע בתפוצה רחבה לציבור בישראל. בין חובות אלה מוצע לכלול חובת רישום, חובת השקעה בהפקות מקומיות (כמפורט בפסקה (6) להלן), חובת הפצה של תכני תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת, חובות בתחום תכני הספורט וחובות בתחום הצרכנות.

(3) מוצע להסיר את ההגבלות הקיימות היום על המודלים הכלכליים בשוק תכני הציפייה ושמע, ולהתיר חלק מהאיסורים הקיימים לעניין בעלויות צולבות, וזאת על מנת לאפשר מודלים משולבים וגמישים של אספקת תכני צפייה ושמע בהתאם למגמות בעולם. כך מוצע לבטל את האיסורים החלים על הפלטפורמות המסורתיות בכל הנוגע לשידור פרסומות ואספקת תוכנית חדשות.

(4) לשם שמירה על כללי אתיקה נאותים מחד גיסא, ומתוך הרצון לצמצם מעורבות רגולטורית בתוכן השידורים מאידך גיסא, מוצע לחייב ספקי רשומים בפרסום תקנון אתיקה שיגבשו בהתאם לעקרונות שמפורטים בחוק זה.

(5) בשל החשיבות הציבורית של תכני החדשות, מוצע לקבוע הסדרים פרטניים בכל הנוגע לאספקת תכנים כאמור לציבור. מוצע כי אלה יכללו חובת רישום ייעודית, יועברו בחינם על גבי ספק תכנים רשום, ישודרו ברצף אפיקים ויחויבו בגילוי בעלי העניין בהם. עם צמצום ההגבלות לעניין בעלויות צולבות מוצע אף לקבוע כללים ייעודיים להגבלת רישום במרשם ספקי החדשות.

¹ ס”ח התשי”ב, עמ’ 146; התשפ”ג, עמ’ 54.

² ס”ח התשי”ב, עמ’ 111; התשפ”ג, עמ’ 518.

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;

(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

"אספקת תכנים" – אספקה של תכני צפייה-שמע לציבור בתשלום או שלא בתשלום, בין שהתכנים ניתנים לצפייה בזמן אמיתי, בו זמנית על ידי הציבור, ובין שהם ניתנים לצפייה במועד לבחירת הצופה;

"אספקה בישראל", של תכני צפייה-שמע – אספקת תכנים לצופים שספק התכנים זיהה אותם כנמצאים בישראל, או אספקת תכנים המיועדים בעיקרם לצפייה על ידי הציבור בישראל;

"אתר אינטרנט חדשותי" – אתר אינטרנט שמספק חדשות באופן קבוע;

"בעל זיקה" בתאגיד – כל אחד מאלה:

(1) אדם שהוא בעל השפעה ניכרת בתאגיד;

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום באמצעים טכנולוגיים שונים ואולם צופים שנוקטים באמצעים יזומים על מנת להסוות את מקום הצפייה שלהם עשויים שלא להיחשב כמי שספק התכנים זיהה כי הם נמצאים בישראל. לחילופין, תכנים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל יכולים להיות מזוהים באופן מהותי על פי שפת השידור, בפרט השפה העברית, תכני השידור, סוג המסרים הפרסומיים הכלולים בהם וכדומה.

"אתר אינטרנט חדשותי" – מוצע להגדיר אתר אינטרנט חדשותי, כאשר אשר מפיץ באופן קבוע מידע חדשותי, היינו מידע אודות אירועים בעלי ערך ציבורי (שאינם אירועי תרבות, בידור וספורט בלבד) במועד הסמוך למועד ההתרחשות. בהתאם להגדרה זו, אתר אינטרנט שמפיץ לעתים ידיעות חדשותיות, שלא באופן רציף שלא כעיסוק עיקרי או שלא בסמוך להתרחשות, לא ייכלל בהגדרה, וכך גם אתרים שעוסקים בעיקר בהפצה של תכני משתמשים. הגדרה זו משמשת לצורך כשירות כהונה של אחד מחברי המועצה וכן לצורך מגבלה, בעלת אופי זמני, על רישום במרשם החדשות.

"בעל זיקה" – מוצע להגדיר במפורש את יחסי הזיקה שישמשו לבחינה של אנשים ותאגידים כחלק מקבוצה אחת בסעיפים שונים לאורך החוק, ובהם בחינת הקף ההכנסות, תחולת הסדרי בעלויות צולבות. הסדר זה מושתת בבסיסו על הקף החזקות של השפעה ניכרת (חוקה המתקיימת בהחזקה ב-25% מאמצעי השליטה) ובדרכים אחרות המבטאות שיעור החזקה זה. תחולת ההסדרים תהיה בסוגי החזקה שונים ("חברות אם", "חברות בנות", "חברות אחיות", וכדומה).

"אמצעי שליטה" – המונח "אמצעי שליטה" רלוונטי להוראות אשר עניינן הגבלות לעניין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי השליטה בגופים הכפופים להוראות הצעת החוק. לעניין זה, מוצע להגדיר "אמצעי שליטה" לפי ארבעה תנאים חלופיים: זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר; הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי; הזכות להשתתף ברווחי התאגיד; והזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו.

"אספקת תכנים" ו"אספקה בישראל" – בשונה מהאופן בו "משדרים" תכני צפייה-שמע כיום מגורם יחיד לנמענים רבים, החוק החדש עוסק בהעברה של התכנים לצופים במגוון של דרכים שאינן בהכרח שידור רציף, יזום מראש ולנמענים רבים. המונח אספקת תכנים משמש לצורך בחינה האם גורם מסוים מבצע פעילות של הפצת תכני צפייה ושמע לציבור בישראל באופן שראוי להכפיף לאסדרה, וזאת ביחד עם ההגדרות המשלימות "ספק תכנים" ו"תכני צפייה-שמע". הגדרה זו מקיפה למעשה את מכלול הגורמים הפועלים בתחום תכני צפייה-שמע, בין שהם פלטפורמת ההפצה, יוצר התוכן, ערוץ המקבץ תכנים שונים וכיו"ב ואולם אינו כולל את מי שעיסוקו בהכנה של תכנים לאספקה אך אינם מקיימים פעילות אספקה – כדוגמת, חברות הקפה ומפעילי אולפנים.

בהשלמה לכך מוצע לראות גורם מסוים (העומד בתנאים שנקבעו בהגדרות נוספות) כמי שמספק תכני צפייה-שמע בישראל, אם ניתן לזהות את מיקומם של הצופים בישראל או אם ניתן לזהות כי התכנים מיועדים בעיקרם לציבור בישראל. ויהיו מיקום הצופים מתאפשר

- (2) תאגיד אחר שהתאגיד הוא בעל השפעה ניכרת בו;
- (3) תאגיד אחר שבעל השפעה ניכרת בו הוא גם בעל השפעה ניכרת בתאגיד;
- (4) אדם שהשקעותיו בתאגיד הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי של התאגיד, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;
- (5) תאגיד אחר שהשקעות התאגיד בו הן בשיעור של 25% או יותר מההון העצמי של התאגיד, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;
- "בעל עניין" – תאגיד – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;
- "דוח כספי" – אחד מאלה:
- (א) דוח כספי שנתי מבוקר;
- (ב) לעניין מי שאינו חייב בהגשת דוח כספי מבוקר – מסמך אחר שהתיר יושב ראש המועצה לעניין זה הכולל נתונים כספיים עתיים;
- "החזקה", לעניין אמצעי שליטה בתאגיד – "החזקה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך;
- "הכנסה שנתית" – סך ההכנסה של אדם מאספקה של תכני צפייה-יושמע בשנת כספים נתונה, לרבות הכנסה בשווה כסף, בהתאם לדוח כספי שערך לפי או שנדרש לערוך לפי דין;
- "הכנסה שנתית אחרונה" – סך ההכנסה השנתית בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי או למסור מידע לפי חוק זה, בהתאם לדוח הכספי השנתי שהוגש כאמור או למידע שנמסר לפי חוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

הצבעה וכיוצא באלה – בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה – גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד – יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"הכנסה שנתית" – ההכנסה השנתית הרלוונטית לעניין חוק זה היא ההכנסה מאספקה של תכני צפייה-יושמע בישראל שהם התחום המאוסדר לפי חוק זה. פילוח וקביעת ההכנסה הרלוונטית יעשה באופן סדור על ידי המאסדר על פי עקרון מנחה זה, כך למשל, בהתאם להגדרה המוצעת ל"אספקה בישראל" הכנסה מהתקשרות עם מנויים בישראל או מאספקת מסר פרסומי המיועד לציבור בישראל ייחשבו להכנסה מאספקה של תכני צפייה-יושמע בישראל. הכנסות אלו יהיו גם בשווה ערך כסף בשים לב לכך שלעיתים מתבצעות בשוק זה עסקאות חליפין ("בארטר").

"הכנסה שנתית אחרונה" – הגדרה זו נדרשת לצורך סיווג היקף הפעילות של ספקי תכנים, וכן לצורך חישוב סכום ההשקעה של גוף חייב בהפקות מקומיות. מוצע להגדירה כסך ההכנסה מאספקה בישראל בשנת הכספים האחרונה

"בעל עניין" – מונח זה נדרש לצורך סיווגו של גורם שיש לו החזקות של מעל 5% בתאגיד מסוים. הגדרה זו משמשת את הסעיפים האוסרים על גורם כאמור לקחת חלק בפעולות שעלולות להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים עם התאגיד בו הוא מחזיק.

"דוח כספי" – לצורך סיווג היקף הפעילות של ספק תכנים מסוים, וכן לצורך חישוב ההכנסות של גוף חייב מוצע לקבוע בסעיף 109 להלן, הוראות לעניין מסירת דוחות כספיים ליושב ראש המועצה. למען היעילות והשקיפות מוצע להגדיר מראש "דוח כספי" כדוח כספי שנתי מבוקר שהוא המסמך הרשמי והמהימן למצבו הכספי של התאגיד. כמו כן, על מנת לאפשר גמישות במקומות שקיים קושי בהמצאת דוח כספי מבוקר (כאשר אין חובה כזו לפי דין אחר, או כאשר מדובר בתאגיד זר) וכאשר הדבר אפשרי מבחינת המאסדר, מוצע לקבוע שיושב ראש המועצה יוכל להתיר מסירה של דוח אחר הכולל נתונים עתיים. "החזקה" – מוצע לקבוע הוראות לעניין החזקה באמצעי שליטה הן בתנאי הסף לרישום במרשם ספקי החדשות, והן בתנאים נוספים שעשויים להיקבע ביחס לספק כאמור. לעניין זה, כמקובל בהסדרים רגולטוריים דומים, מוצע להגדיר החזקה בהתאם להגדרה המקובלת בחוק ניירות ערך, שהיא כדלקמן: "לעניין ניירות ערך או כוח

“הפקה מקומית” – תוכן צפייה-ישמע שהופק בין השאר לצורך אספקתו בישראל, שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:

(1) 51% לפחות מאנשי הצוות שנטלו חלק ביצירתו, הפקתו ובביצועו, הם תושבי קבע לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952³;

(2) עיקר התוכן הוא בעברית, בערבית, ברוסית או באמהרית;

“השפעה ניכרת” – היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, במישרין או בעקיפין, הנובעת מכוח החוקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד;

“ועדת האיתור” – הוועדה לאיתור מועמדים למועצה, שמונתה לפי סעיף 23;

“ועדת העיצומים” – ועדת משנה שמינתה המועצה לפי סעיף 38(א);

“ועדת הכלכלה” – ועדת הכלכלה של הכנסת;

“זכות לביצוע פעולות בתכנים” – רישיון או הסכמה לפי חוק זכות יוצרים או לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים הנדרשים לשם אספקה בישראל של תכני צפייה-ישמע, לרבות רישיון משנה, ולמעט רישיון או הסכמה כאמור שהתקבלו בהתאם להוראות פרקים ו’ ו-ז’ לחוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

(יחיד או תאגיד) יכולת השפעה משמעותית על תאגיד אחר, שלא בהכרח עולה כדי “שליטה”. כדי להקל על הבחינה לעניין זה, מוצע לכלול בהגדרה גם חוקה הניתנת לסתירה, ולפיה, יראו גורם כבעל השפעה ניכרת בתאגיד אם הוא מחזיק ב-25 אחוז או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בו.

“ועדת האיתור” – הגדרה זו מפנה לוועדה לאיתור מועמדים שתמונה לפי סעיף 23, והיא הוועדה המאתרת את נציגי הציבור לכהונה כחברי מועצת הרשות לתקשורת משודרת – ובהם גם את יו”ר המועצה.

“ועדת הכלכלה” – הגדרה זו מפנה לוועדת הכלכלה של הכנסת שהיא הוועדה העוסקת בחקיקה בתחום הבזק והשידורים.

“ועדת העיצומים” – הגדרה זו מפנה לוועדת משנה מיוחדת של המועצה שתהיה האורגן המוסמך לעניין הטלת עיצומים כספיים. בסעיף 38 נקבעו תנאים לעניין הרכבה וכן סמכויות סטטוטוריות שיוקנו במישרין לוועדת העיצומים (ולא למועצה) בדומה להסדרים המקנים סמכויות שונות לוועדות מיוחדות בגופים דומים – כדוגמת ועדת ביקורת או ועדת השקעות (בגופים פיננסיים).

“זכות לביצוע פעולות בתכנים” – הגדרה זו משמשת לתחימת הזכויות בדיני קניין רוחני הנוגעות לתוכני צפייה ושמע הנוגעות לחוק. ההגדרה קובעת מסגרת פונקציונלית המזהה את היכולת לבצע פעולות שונות בהתאם לחוק-

שלגביה נדרש להגיש דוח כספי או למסור מידע, כך שהכנסה תקבע תמיד לאחר סיום השנה שלגביה קיימים נתונים כספיים סופיים ומדימנים. מוצע כי ההכנסה תיקבע בהתאם לדוח השנתי (כהגדרתו לעיל) שהוגש על ידי הגוף החייב או ספק תכנים (שאינו חייב ברישום) בהתאם למידע שמסר ליושב ראש המועצה בהתאם לסמכויות דרישת המידע המוצעות בסעיף 109.

“הפקה מקומית” – כאמור בחלק הכללי, לצורך קידום היצירה הישראלית מוצע לקבוע חובות השקעה בהפקות מקומיות. לשם כך, מוצע להגדיר הפקה מקומית כהפקה שמתקיימים בה שני תנאים מצטברים – תנאי אחד שעניינו הרכב נציגי התעשייה, לפיו רוב אנשי הצוות שנטלו חלק בהפקתו, בבחינה כוללת (ולא בבחינה נפרדת של כל אחת מתחומי העיסוק), הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע. תנאי זה דומה להגדרה של “הפקה מקומית” הקבועה כיום בחוק התקשורת ומאפשר ביתר קלות ביצוע חלקים מההפקה מחוץ לישראל (בכפוף להעסקה של אנשי צוות ישראלים). תנאי שני שעניינו שפת ההפקה, מתבסס על השפות הנפוצות בישראל – עברית, ערבית, רוסית ואמהרית ולעניין זה יתאפשר, כאמור בסעיף 67 לאשר מראש שפה נוספת.

“השפעה ניכרת” – הגדרה זו נדרשת לעניין סיווגו של תאגיד כבעל זיקה לספק תכנים או לספק חדשות. ההגדרה המוצעת נועדה לזהות את המקרים שבהם יש לגורם מסוים

³ ס”ח התשי”ב, עמ’ 111; התשפ”ג, עמ’ 518.

"חדשות" – איסוף, תיעוד, סיקור ודיווח לציבור על אודות אירועים בעלי ערך ציבורי בישראל, שהתרחשו או צפויים להתרחש בישראל או מחוץ לישראל במועד קרוב למועד הסיקור והדיווח כאמור, ולמעט סיקור ודיווח שעניינו באירועי תרבות, בידור או ספורט, בלבד;

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982⁴;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999⁵;

"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁶;

"חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012⁷;

"חוק זכויות מבצעים ומשדרים" – חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984;

"חוק זכות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007⁸;

"חוק חופש המידע" – חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁹;

"חוק כתוביות ושפת סימנים" – חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005¹⁰;

"חוק המינויים" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959¹¹;

"חוק סיווג וסימון" – חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001¹²;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1997¹³;

"חוק ערוץ הכנסת" – חוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003¹⁴;

"חוק פסיקת ריבית והצמדה" – חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁵;

"חוק הרדיו" – חוק התקשורת (שידורי רדיו), התש"ן-1990;

ד ב ר י ה ס ב ר

פרשנים, עורכים וצוותים טכניים – והיא נבדלת מפעולות אקראיות של מסירת מידע באופן מזדמן ולא שיטתי. מוצע להחריג מההגדרה דיווחים שעניינם תרבות, בידור וספורט שנעשים גם הם, לעתים, באופן שיטתי ועל ידי מערכות המתמחות בכך. הטעם לכך הוא שטיב הנושאים הללו הוא בעל חשיבות משנית שאינה מצדיקה החלת אסדרה ייעודית. עוד יודגש כי הגדרה זו נוגעת לדיווחים הנוגעים באירועים אקטואליים, בסמוך למועד התרחשותם, ולא לדיווח באירועים מן העבר שעשוי להיות עיסוק בתעודה (דוקומנטרי).

חוק זכויות מבצעים ומשדרים וחוק זכות יוצרים. זכויות אלו מוקנות על פי רוב ברישיון או בהסכמה מאת המחזיק בזכויות. עם זאת, מוצע להחריג מהגדרה זו את הזכויות שהתקבלו בהתאם להוראות האסדרה הקבועות בחוק – שכן ההסכמות והרישיונות שנובעים מהסדרים אלה על מנת להגביל יצירת רישיונות והסכמות נגזרים מתוכם.

"חדשות" – מוצע לקבוע הגדרה למונח חדשות המתמקד בקשת הפעולות הנדרשות לשם יצירת מידע חדשותי לציבור. קשת זו כוללת פעולות שיטתיות שמתבצעות בדרך כלל באמצעות "מערכת חדשות" המעסיקה כתבים,

⁴ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשפ"ב, עמ' 934.

⁵ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשפ"ב, עמ' 884.

⁶ ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"ח, עמ' 504.

⁷ ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ח, עמ' 492.

⁸ ס"ח התשס"ח, עמ' 38; התשע"ט, עמ' 187.

⁹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 1223.

¹⁰ ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשפ"ב, עמ' 1149.

¹¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.

¹² ס"ח התשס"א, עמ' 129; התשע"ח, עמ' 492.

¹³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ג, עמ' 16.

¹⁴ ס"ח התשס"ד, עמ' 32; התשע"ז, עמ' 581.

¹⁵ ס"ח התשכ"א, עמ' 192; התשס"א, עמ' 206.

“חוק הריכוזיות” – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע”ד–2013¹⁶;

“חוק השידור הציבורי” – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע”ד–2014¹⁷;

“חוק התחרות הכלכלית” – חוק התחרות הכלכלית, התשמ”ח–1988¹⁸;

“חקיקת התכנים המסחריים” – חוק זה, חוק ערוץ הכנסת, חוק סיווג וסימון והוראות שנקבעו לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח–1998¹⁹, לעניין ספק רשום;

“יושב ראש המועצה” – יושב ראש המועצה ומנהל הרשות שמונה לפי פרק ב’;

“המועצה” – המועצה לאסדרת תכני צפייה-יושם שמונתה לפי סימן ב’ לפרק ב’;

“מורשה לשידורי רדיו” – מורשה לשידורי רדיו בהתאם לחוק הרדיו;

“מנוי” – מי שהתקשר בהסכם עם ספק תכנים לשם קבלת תכני צפייה-יושם שאתם הוא מספק, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;

“מסר פרסומי” – מסר שבעד הכללתו בתוכן צפייה-יושם ניתנה תמורה, בכסף או בשווה כסף, והוא אחד מאלה:

(א) יש בו כדי לקדם, לצרכים מסחריים, מוניטין של אדם או מכירת מוצר או שירות;

(ב) תשדיר לשירות הציבור כהגדרתו בסעיף 68 לחוק השידור הציבורי;

“מפלגה” – כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ”ב–1992²⁰;

ד ב ר י ה ס ב ר

“מסר פרסומי” – מסר פרסומי הוא דבר פרסומי באשר הוא, כלומר מסר שהוכנס בתוכני הצפייה-יושם לשם קבלת תמורה כספית. מסר זה עשוי ללוש צורות מגוונות ביותר – כולל תשדיר פרסומי, הודעת חסות, מסרים סמויים ואגביים למיניהם. בשם לב למקובל בישראל ובשונה מחלק מההגדרות בעולם – מוצע להבחין בין שני סוגי מסרים ששניהם ייחשבו לפרסומיים. הראשון הוא מסר שתכליתו היא מסחרית והשני הוא תשדיר לשירות הציבור שגם אם תכליתו אינה מסחרית גרידא – הרי שהכללתו בתמורה מצדיקה סיווג שלו כמסר פרסומי. יודגש כי הכריכה של כל סוגי המסרים הללו תחת “מסר פרסומי” אינה שוללת שהוראות מסוגים שונים ייקבעו לגבי סוגי מסרים שונים ואופני פרסום שונים. תשדיר לשירות הציבור מוגדר בחוק השידור הציבורי כ”תשדיר מטעם גוף ציבורי שמטרתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים או לשם קידום של ענפים במשק, ובין בדרך של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים שבטובת הציבור, והכל בלא ציון שמו של יצרן מסוים”.

“מפלגה” – בהתאם להגדרה בחוק המפלגות, מדובר בהתאגדות פוליטית המשתתפת בבחירות לכנסת ישראל, או בבחירות לרשות מקומית.

“חקיקת התכנים המסחריים” – מונח זה מתייחס באופן כוללני לחוקים שעניינם אסדרת תחום התכנים המסחריים, ונעשה בו שימוש לאורך הצעת החוק.

“יושב ראש המועצה” – מוצע להגדיר את יושב ראש המועצה כמי שמונה ליושב ראש המועצה ומנהל הרשות בהתאם להוראות פרק ב’ המוצע.

“המועצה” – לשם הנוחות מוצע להגדיר את המועצה כמועצה לאסדרת התכנים המסחריים שמונתה לפי פרק ב’.

“מורשה לשידורי רדיו” – אסדרת תחום הרדיו תובא במסגרת הצעת חוק נפרדת והיא מוסדרת כיום באמצעות חוק הרשות השניה שמוצע להתאים את שמו ל”חוק הרדיו”. לפי ההגדרה המוצעת בעל זיכיון לשידורי רדיו (המוענק כיום לתחנות רדיו אזוריות) וכן בעל רישיון לשידורי רדיו (שנוגע להפעלת תחנות רדיו דיגיטליות – עניין שטרם יושם עד היום) ייחשבו כ”מורשה לשידורי רדיו”.

“מנוי” – מוצע להגדיר “מנוי” ככל מי שהתקשר עם ספק תכנים לצורך קבלת תכני הצפייה-יושם שלו. בדומה לאמור בדברי ההסבר להגדרה “ספק תכנים”, מוצע כי גם אדם שרק נרשם אצל ספק תכנים או סיפק לו פרטי התקשרות – וזאת מבלי לשלם לו דמי מנוי – ייחשב ל”מנוי” לפי הגדרה זו. הגדרה זו דומה להגדרה הקיימת היום בחוק הבוק.

¹⁶ ס”ח התשע”ד, עמ’ 92; התשפ”ג, עמ’ 360.

¹⁷ ס”ח התשע”ד, עמ’ 778; התשע”ח, עמ’ 910.

¹⁸ ס”ח התשמ”ח, עמ’ 128; התשפ”ג, עמ’ 406.

¹⁹ ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152; התשפ”ב, עמ’ 1114.

²⁰ ס”ח התשנ”ב, עמ’ 190; התשפ”ב, עמ’ 911.

“מפעל ספורט” – תחרות או סדרת תחרויות ספורט כהגדרתו בחוק הספורט, התשמ”ח-1988²¹, וכן משחק או סדרת משחקי ספורט כהגדרתו האמורה;

“מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית” – מפעל ספורט שהמועצה הודיעה כי הוא בעל חשיבות מסחרית לפי סעיף 78;

“מרשם ספקי החדשות” – כמשמעותו בסימן ג’ לפרק ג’;

“מרשם ספקי התכנים” – כמשמעותו בסימן ב’ לפרק ג’;

“נושא משרה” – כהגדרתו בחוק החברות;

“סוגה עילית” – הפקה מקומית שהיא אחת מאלה:

(1) תוכנית תעודה;

(2) תוכנית דרמה לרבות תוכנית דרמה המיועדת לילדים, לבני נוער או לגיל הרך;

“ספק בעל חשיבות מסחרית” – ספק תכנים רשום שהכנסתו השנתית מאספקה בישראל עולה על סכום שקבעה המועצה לפי סעיף 74(ב);

“ספק חדשות” – ספק תכנים המספק תוכנית חדשות;

“ספק חדשות רשום” – ספק חדשות שנרשם במרשם ספקי החדשות לפי סימן ג’ לפרק ג’;

“ספק רשום” – ספק תכנים רשום או ספק חדשות רשום;

“ספק תכנים” – מי שעיסוקו באספקת תכנים, בעצמו או באמצעות אחר, למעט כל אחד מאלה:

(1) מי שפעילותו העיקרית היא העמדת תשתית מקוונת לשימוש הציבור לצורך הפצת תכני צפייה-יושמע של המשתמשים בה;

ד ב ר י ה ס ב ר

“ספק בעל חשיבות מסחרית” – ספק בעל חשיבות מסחרית הוא גוף בעל כוח שוק כספק תכנים שעליו יוחלו הסדרים מסוימים בחוק, ובפרט, הסדרים הנדרשים בשל מידת חיוניותו עבור פלטפורמות שידורים (ספקי תכנים המתקשרים עם מנויים), דהיינו, מאחר שהיעדרותו מהיצע התכנים של פלטפורמה מסוימת עלול לגרום לה לנזק תחרותי משמעותי. אפיונו של ספק כבעל חשיבות מסחרית יתבסס על מדידת הכנסתו השנתית ולא על הערכה איכותנית של תכניו. גובה ההכנסה שתשמש רף לתחולה ואופן חישובה ייקבע על ידי המועצה וזאת על מנת לבסס אותו בצורה מקצועית ואובייקטיבית.

“ספק חדשות רשום” – מוצע להגדיר ספק חדשות רשום בהתאם לרישומו בפועל במרשם שלפי פרק ג’, סימן ג’ לחוק המוצע. לעניין הקף חובת הרישום ראו דברי ההסבר לסימן זה ולהגדרה “תוכנית חדשות”.

“ספק תכנים” – ספק תכנים הוא גורם המציע לציבור לצפות בתכני צפייה-יושמע כעיסוק, ללא תלות במקור ההכנסה של פעילות הגורם, או באופן בו מפיץ את תכניו לציבור. מוצע להחריג מההגדרה זו מספר גופים – גוף שפעילותו העיקרית היא הפצה של תכני משתמשים (User Generated Content) מכיוון שמקד פעילותם של גופים

“מפעל ספורט” – מוצע לקבוע הסדרים פרטניים לעניין אספקה של מפעלי ספורט ובפרט איסור על בלעדיות במפעלי ספורט מסוימים. לשם כך, מוצע להגדיר “מפעל ספורט” כתחרות ספורט או משחק ספורט כגון משחק גמר גביע המדינה בכדורגל, וכן, כסדרה של תחרויות או משחקים כאמור, כדוגמת עונת משחקים בליגה כלשהי או המשחקים האולימפיים לעניין המונח “ספורט” מוצע לאמץ את ההגדרה בחוק הספורט ולפיה ספורט הוא “פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני”.

“נושא משרה” – מוצע להפנות בהגדרה זו להגדרה המקובלת הקבועה בחוק החברות.

“סוגה עילית” – מוצע כי חובות ההשקעה בהפקות מקומיות יוחלו לעניין הפקות מסוגה עילית בלבד, שכן הפקות אלו יקרות ביחס לתכנים המצולמים באולפנים מחד גיסא, ונודעת להם חשיבות תרבותית רבה מאידך גיסא, ולכן קיים חשש שללא חובה רגולטורית תכנים אלו לא יופקו בהקף מספק. מוצע להגדיר סוגה זו כתכניות תעודה או דרמה (כהגדרתן להלן), לרבות תעודה או דרמה המיועדת לילדים, בני נוער או הגיל הרך, באופן המאפשר לגופים החייבים גמישות מסוימת, ושומר על חופש היצירה והתוכן.

²¹ ס”ח התשמ”ח, עמ’ 122.

- (2) מי שמפעיל מקום המאפשר לציבור הנוכחים באותו מקום צפייה בתכני צפייה-יושמע;
- (3) מי שעיסוקו בהשאלה או השכרה של עותקים פיזיים של תכני צפייה-יושמע;
- (4) הרשות;
- "ספק תכנים בין-לאומי" – ספק תכנים שאינו ספק תכנים ישראלי;
- "ספק תכנים ישראלי" – ספק תכנים אשר לפחות 50% מסך ההכנסה השנתית האחרונה שלו מאספקת תוכני צפייה-יושמע הוא מאספקה בישראל;
- "ספק תכנים רשום" – ספק תכנים שנרשם במרשם בהתאם לסימן ב' לפקד ג';
- "ספק תכנים רשום גדול" – ספק תכנים רשום שהכנסתו השנתית האחרונה עולה על 600 מיליון שקלים חדשים;
- "עיתון" – עיתון המספק חדשות בישראל באופן קבוע במהדורה מודפסת, לרבות מהדורה דיגיטלית של עיתון כאמור, וכל אדם שהוא המוציא לאור של עיתון כאמור.
- "ערוץ" – מסגרת שבה מופץ רצף של תוכני צפייה-יושמע בזמן אמיתי באופן אחיד עבור כלל הצופים;
- "ערוץ הכנסת" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ערוץ הכנסת;

ד ב ר י ה ס ב ר

"ספק תכנים רשום גדול" – ספק תכנים רשום עם פעילות מהותית בשוק בהיקף הכנסות העולה על 600 מיליון שקלים חדשים. על גורם זה יחולו הוראות תחרותיות וחובות שידור תוכן קהילתי, מלבד הוראות שיחולו עליו בשל היותו ספק תכנים רשום.

"עיתון" – עניינה של הגדרה זו בהוראות העוסקות במניעת ריכוזיות בתחום החדשות, ומשכך היא נועדה להקיף עיתון, או מוציא לאור של עיתון, שהוא בעל תפוצה גדולה. לכן מוצע להגדיר עיתון בתור עיתון יומי (ולא עיתון שבועי או מגזין חודשי) המופץ באופן קבוע ומפיץ חדשות כפי שהוגדרו לעיל (ולא פנאי, ספורט, מדע וכדומה). לענין עיתון במהדורה מודפסת – יראו במהדורה הדיגיטלית שלו כ"עיתון".

"ערוץ" – אספקת תכנים במסגרת ארגונית אחת היא עודנה בעלת חשיבות ציבורית בתכנים מסוימים שעיקרם הוא תכני חדשות וספורט וזאת הגם ששיטות צפייה אחרות (כדוגמת – צפייה לפי דרישה) הולכות ומתרחבות. משכך מוצע להגדיר "ערוץ" כמסגרת ארגונית שבה משודרים תכנים בזמן אמיתי כלומר לפי סדר שנקבע מראש, ברצף ובאופן אחיד. מסגרת זו מופעלת בדרך כלל על ידי גורם אחראי אחד (מפיק, עורך או מנהל הערוץ – יהיה שמו אשר יהיה).

"ערוץ הכנסת" – מוצע להפנות בהגדרה זו להגדרה הקבועה בחוק ערוץ הכנסת.

אלה הוא בהצעת תשתית ההפצה לאחרים ולא בתכנים עצמם. שאלת הסדרת פעילותם של גופים אלה, אחריותם וכדומה חורגת מהצעת חוק זו. עם זאת, משתמשים אשר מפיצים את תכניהם על גבי גופים שפעילותם העיקרית היא הפצת תכני משתמשים ייכללו בהגדרה זו. כמו כן מוצע להחריג מההגדרה את מי שמפעיל מקום פיזי המאפשר לציבור הנוכחים באותו מקום לצפות בתכני צפייה-יושמע כדוגמת בית קולנוע. עוד מוצע להחריג את מי שעוסק בהשאלה או השכרה עותקים פיזיים של תוכני צפייה ושמע (כדוגמת ספריות השאלה שונות) אך לא את מי שעוסק בהשאלה או השכרה של תוכני צפייה ושמע שלא באופן פיזי, כדוגמת מי שמספק שירותי צפייה מרחוק בתכנים (Video On Demand – VOD).

"ספק תכנים ישראלי" ו"ספק תכנים בין-לאומי" – מוצע להחיל על ספקי תכנים בין-לאומיים שעיקר פעילותם מחוץ לישראל, חובות שונות ביחס לספקי התכנים הישראליים. משכך מוצע להבחין בין שני סוגי הספקים בהתאם למבחן הכנסות. לפי מבחן זה, רק ספק תכנים שלפחות מחצית מההכנסה שלו מאספקת תכני צפייה-יושמע היא מאספקה בישראל (בהתאם להגדרה "אספקה בישראל") יסווג כ"ספק תכנים ישראלי", וכל ספק תכנים אחר יסווג כספק תכנים בין-לאומי.

"ספק תכנים רשום" – כאמור בדברי ההסבר לסעיף 49, מוצע לחייב ספק תכנים ישראלי בעל היקף הכנסות העולה על 40 מיליון שקלים חדשים להירשם במרשם, כמו כן, ובהתאם לאפשרות להרשם במרשם גם ביחס לספק תכנים שאינו חייב בכך (וזאת, למשל, לצורך קבלת זכות להפיץ תכנים שונים) יראו בהם כ"ספק תכנים רשום" מכוח רישומם.

“צפייה-ושמע” – שילוב של תמונות חזותיות נעות בליווי קול או בלעדיו;

“הרשות” – הרשות לתקשורת משודרת שהוקמה לפי סימן א’ לפרק ב’;

“שליטה” – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968²²;

“השר” – שר התקשורת;

“תאגיד השידור הישראלי” – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי;

“תוכן קהילתי” – תוכן צפייה-ושמע בנושא שיש לו זיקה לענייני איזור גיאוגרפי מסוים בישראל, לתושביו או לקהילה בעלת עניין משותף;

“תוכנית” – יחידה בסיסית של תוכן צפייה-ושמע, בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים ובכלל זה מהדורה, מבוק, תקציר, יומן, עדכון, פרק בסדרה או סרט, במתכונת הערוכה להפצה באמצעות ספק תכנים;

“תוכנית דרמה” – תוכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה;

“תוכנית חדשות” – תוכנית המוקדשת בעיקרה לחדשות;

“תוכנית תעודה” – תוכנית העוסקת בתיעוד של תופעות אנושיות, חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, או בתיעוד תופעות או תגליות בטבע או במדע, והיא אינה תוכנית בענייני היום;

“תוכני ספורט” – תוכני צפייה-ושמע של מפעל ספורט.

ד ב ר י ה ס ב ר

“תוכן קהילתי” – בסעיף 97 מוצע לקבוע חובה כללית על ספק תכנים רשום גדול לספק תוכן קהילתי. לעניין זה מוצע להגדיר תוכן קהילתי על פי זיקה שלו לאיזור גיאוגרפי מסוים, לתושביו או לקהילה שהחברים בה פזורים באיזורים שונים אולם הם בעלי אינטרס משותף.

“תוכנית דרמה” ו“תוכנית תעודה” – הגדרות אלה משמשות את ההגדרה “סוגה עילית” הרלוונטית לחובת ההשקעה בהפקות מקומיות המוסדרת בפרק ו’ להלן. מוצע להגדיר תוכנית דרמה בתור תוכן צפייה-ושמע (כמו סדרה או סרט) המגולל סיפור עלילה, בסוגות שונות (קומי, דרמטי וכדומה). ותוכנית תעודה בתור תוכן צפייה-ושמע העוסק בסיקור תופעה חברתית תרבותית או פוליטית, או תוכן שעניינו תיעוד תופעות טבע או מדע. יובהר כי תוכנית מציאות (“ריאליטי”) לא תיחשב לתוכנית תעודה לפי ההגדרה המוצעת.

“תוכנית חדשות” – תוכנית חדשות היא סוג של תוכן צפייה-ושמע שכפוף לאסדרה מיוחדת תחת המגבלה על אספקת חדשות. מוצע להגדיר תוכנית חדשות כתוכנית שמוקדשת לחדשות (ראו הגדרה לעיל). תוכניות כאמור לסיקור אירועים בעלי ערך ציבורי בסמוך להתקיימותם, כלומר שלא כמו תוכנית תעודה שעשויות לעסוק באירועי עבר, תוכניות החדשות מביאות לציבור עדכונים על אירועי היום. בהגדרה זו לא כלולות תוכניות אשר מתמקדות בענייני היום אף כאשר אין המדובר בסיקור (כמו תוכנית פובליציסטיקה).

“צפייה-ושמע” – הגדרה זו היא למעשה תרגום של המונח הלועזי – Audio-Visual, כלומר שילוב של קול ותמונות חזותיות. הגדרה זו היא אדישה טכנולוגית ואינה נוגעת להבחנה בין תוכן הנצרך בזמן אמיתי (באופן ליניארי) או תוכן שנצרך בהתאם לדרישת המני (תכנים לפי דרישה).

“הרשות” – מוצע להגדיר את הרשות בתור הרשות לתקשורת משודרת שהוקמה לפי פרק ב’.

“שליטה” – מוצע להגדיר שליטה בתאגיד בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך. הגדרה זו שונה מההגדרה הקבועה בחוק הבזק ובחוק הרשות השניה דהיום המחילה חזקת שליטה, הניתנת לסתירה, על מי שמחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה. הגדרה זו מובילה למצב שבו מתקיימת חזקה כאמור גם ביחס למי שמחזיק אמצעי שליטה בשיעור כללי נמוך יחסית. בשיעורי החזקה נמוכים מתעורר קושי בבחינה המהותית האם קיימת יכולת להכווין את פעילותה של החברה. משכך מוצע להתאים את מבחן השליטה עם המבחן בדין הכללי. יצוין כי לפי הצעת חוק החברות (תיקון מס’ 37) (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ”ג-2023 מוצע לתקן את חוק ניירות ערך באופן שתיקבע חזקת שליטה על החזקה בחברה ציבורית במקרה של החזקה באמצעי שליטה בשיעור של 25% ויותר.

“תוכני ספורט” – מוצע להגדיר תכנים ספורט כתוכני צפייה-ושמע של משחק או תחרות ספורט.

²² ס”ח התשכ”ח, עמ’ 234; התשפ”ג, עמ’ 341.

פרק ב': הרשות לתקשורת משודרת והמועצה לאסדרת תוכני צפייה-ושמע

סימן א': הרשות לתקשורת משודרת

2. (א) מוקמת בזה הרשות לתקשורת משודרת.
(ב) הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה לפי כל דין.
(ג) הרשות תפעל בהתאם לסמכויות הנתונות לה לפי חוק זה או לפי דין אחר, בלבד.
(ד) בהפעלת סמכויותיה תפעל הרשות בהתאם לתוכניות העבודה והיעדים השנתיים שאישרה המועצה לפי סעיף 37.
3. הרשות היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
4. מקום מושבה של הרשות הוא בירושלים.
5. הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]²³.
6. (א) עד לתאריך 1 ביולי של כל שנה תפרסם הרשות באתר האינטרנט שלה ובכל דרך אחרת שתימצא לנכון, דוח שנתי המסכם את פעילות הרשות בשנת הכספים שקדמה למועד הגשת הדוח (בסעיף זה – שנת הדוח); בנוסף, יכלול הדוח השנתי את המידע שלהלן:
 - (1) הסכום המצרפי של ההכנסות השנתיות, בשנת הדוח, של ספקי התכנים החייבים בהשקעה בהפקות מקומיות לפי פרק ה';
 - (2) הסכום המצרפי של השקעות בהפקות מקומיות בשנת הדוח;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיפים קטנים (ג) עד (ד)

על מנת לאפשר חופש פעולה לגופים המפוקחים וליצור ודאות רגולטורית, מוצע לגדר את תפקידי וסמכויות הרשות אך ורק לאותן סמכויות שנקבעו בחקיקת התכנים המסחריים (כהגדרתה לעיל). כמו כן, כפי שיפורט בדברי ההסבר לסעיף 37 להלן, אחד מתפקידי המועצה הוא להתוות את תוכנית העבודה של הרשות, משכך מוצע כי הרשות תהיה מוגבלת בהפעלת סמכויותיה לתוכנית שהתוותה המועצה זו בלבד.

סעיף 3 כאמור, מוצע לקבוע כי הרשות היא תאגיד סטטוטורי עצמאי שהוקם על פי דין והוא בעל אישיות משפטית עצמאית.

סעיף 4 מכיוון שהרשות היא תאגיד סטטוטורי עצמאי הרי שהחלטות הממשלה לעניין מקום מושבה אינן חלות. מוצע לקבוע, בדומה להסדר החל היום על הרשות השניה, כי מקום מושבה יהיה בירושלים בירת ישראל.

סעיף 5 מוצע לקבוע כי הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה כמקובל ביחס לתאגידים סטטוטוריים.

סעיף 6 מוצע לקבוע הסדר מקיף ומודרני לעניין חובת פרסום מידע מטעם הרשות, מידע זה הוא בעל חשיבות לבעלי העניין (בהם המפוקחים וגורמי הפועלים בתחום) וכן לציבור הרחב. מוצע לתחום את פרסום הדו"ח

פרק ב'

מוצע להוסיף את פרק ב' לחוק ולקבוע בו את כלל ההוראות שעניינן הקמת הרשות והמועצה לתקשורת משודרת. כאמור בחלק הכללי, רשות זו תרכז את האסדרה של כל תחום תכני הצפייה-ושמע (במקום המועצה לשידורי כבלים ולשידורי ליווי והרשות השניה לטלוויזיה ורדיו), מתוך ראייה כוללת של התחום, תוך מתן מענה להיבטיו הייחודיים ולהתפתחויות הטכנולוגיות.

סעיף 2 לסעיף קטן (א)

מוצע להקים את הרשות לתקשורת משודרת כתאגיד ציבורי (סטטוטורי) עצמאי. הרשות תכלול הן מועצה ציבורית והן את סגל הרשות, שיורכבו מאנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. בעוד שהמועצה תהיה אחראית על אסדרת תחום אספקת תכני הצפייה-ושמע, התפקידים המקצועיים, הפיקוחיים והביצועיים יעשו בפועל בידי הרשות.

לסעיף קטן (ב)

על מנת שהרשות תפעל לקידום האינטרס הציבורי ובהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד ולא תהיה נתונה להשפעות ולחצים אחרים, מוצע לקבוע כי הרשות תהיה עצמאית במילוי תפקידיה. עצמאות זו תבוא לידי ביטוי הן במישור של מבנה הרשות, הן במישור התקציבי והן במישור החקיקתי ואופן קביעת הכללים שבסמכותה.

²³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשפ"ג, עמ' 544.

(3) הודעה בדבר עמידתו או אי עמידתו של כל ספק תכנים מבין המנויים בפסקה (1) בחובה החלה עליו לפי פרק ה' להשקיע בהפקות מקומיות;

(4) החלטות שנתקבלו על ידי המועצה בשנת הדוח, ובכלל זה החלטות שנתקבלו לגבי ספק תכנים מסוים, לרבות לעניין דרכי חישוב הכנסות והוצאות שלו, והכל מבלי לגרוע מההוראות לפי חוק חופש המידע.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א)(4), הרשות רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה את ההחלטות שנתקבלו על ידי המועצה כאמור באותה פסקה, גם באופן עתי.

עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו. 7. עובדי הרשות

(א) בסעיף זה "הסכום הכולל" – בשנת 2027 ואילך 25 מיליון שקלים חדשים. 8. תקציב הרשות

(ב) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ינכה מתוך סך סכומי אגרת הרישיון שהוא גובה, בכל חודש, סכום בגובה החלק ה-12 של הסכום הכולל שגבה במהלך החודש הקודם (בסעיף זה – הסכום המועבר), ויעבירו אל הרשות; הסכום המועבר לא ייחשב להכנסות המדינה והעברתו לרשות לא תימנה בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.

(ג) הסכום הכולל יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור השינוי במדד הידוע ביום האמור לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר בשנה שקדמה לה, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

סימן ב': המועצה לאסדרת תוכני צפייה-ושמע

(א) תמונה מועצה בת 7 חברים ובהם, לפחות, שלוש נשים, חבר אחד הנמנה עם האוכלוסייה הערבית לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, חבר אחד שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות הנדרשים למינוי כשופט בית משפט השלום לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984²⁴, וחבר אחד שהוא בעל מומחיות בתחרות כלכלית או במיקור-כלכלה נוסף על החבר האמור בפסקה (3), ואלה הם: 9. מינוי המועצה

דברי הסבר

סעיף 8 כדי לחזק את עצמאות הרשות מוצע כי היא תוסמך לנהל את תקציבה באופן עצמאי, וכי התקציב ייקבע כפי ההסדר התקציבי הקבוע בעניין תאגיד השידור הציבורי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014.

סעיף 9 לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

סעיף זה עניינו במינוי המועצה. לעניין זה מוצע לקבוע כי המועצה תמנה 7 חברים אשר 4 הם נציגי ציבור ו-3 הם עובדי המדינה. בראש המועצה יעמוד יושב ראש (שיכהן גם בתור המנהל הכללי של הרשות, בדומה להסדר הקיים במועצת הכבלים והלוויין). בכל הנוגע להרכב חברי המועצה מוצע שהוא ישקף את הניסיון והידע המקצועיים והציבוריים הנדרשים לאסדרת תחום תכני צפייה-ושמע, בשים לב להיבטיו הייחודיים ובמיוחד תוך התמקדות בכך שהאסדרה שמוחלת בחוק מושתתת בעיקרה על אדנים כלכליים.

כך מוצע כי ארבעת עובדי הציבור שתמנה ועדת האיתור (להרכבה וההסדרים הנוגעים בה – ראו פרק ב' סימן ג') יהיו כדלקמן: אדם שישמש גם כיושב ראש

השנתי של הרשות עד ליום 1 ביולי של כל שנה. כחלק מהפרסום תהיה חובה לפרסם מידע בדבר ההכנסות של ספקי תכנים רשומים ושל עמידה בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות (באופן מצרפי בלבד ועל מנת שלא לחשוף סודות מסחריים) ולצידו גם מידע בדבר עמידה או אי-עמידה בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות. לצד זה, מוצע לחייב פרסום של החלטות המועצה – פרסום זה יסייע ביצירת גוף ידע אחיד, שקוף וגלוי לכל בעלי העניין שמתוכו תתגבש אסדרה קוהרנטית ושוויונית. פרסום זה יסווג, כמובן, בהתאם לסייגים שבחוק חופש המידע על מנת להימנע מפרסום מידע שקיים אינטרס ציבורי משמעותי להימנע מפרסומו.

הסדרי החובה ביחס לפרסום השנתי היוזם, אינם שוללים הכללת מידע נוסף בדו"ח השנתי או פרסום שוטף לאורך השנה כולה של מידע נוסף.

סעיף 7 מוצע לקבוע הסדר היררכי לפיו עובדי הרשות יהיו כפופים להוראות מנהל הרשות, שהוא גם יושב ראש המועצה, ולפיקוחו.

²⁴ ס"ח התשמ"ה, עמ' 98; התשפ"ה, עמ' 438.

(1) ארבעה חברי המועצה שהם נציגי ציבור שימנה השר לפי המלצת ועדת האיתור כאמור בסעיף 27, המפורטים להלן:

(א) יושב ראש המועצה שהוא בעל תואר אקדמי וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים אלה:

(1) תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

(2) תפקיד ניהולי בכיר בארגון משמעותי, בעל מעמד בתחום התקשורת;

(ב) שלושה חברי מועצה נוספים כמפורט להלן, ובלבד שאחד מהם לפחות בעל כישורים כאמור בפסקאות (1) או (2) בסעיף קטן (א)(1)(א), והוא יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה בהתקיים האמור בסעיף 13:

(1) אדם שהוא חבר סגל אקדמי בכיר במוסד מוכר כשמעמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958²⁵, באחד או יותר מן התחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון ומינהל ציבורי;

(2) אדם בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום העיתונות הכתובה, המשודרת או באתרי אינטרנט חדשותיים ובכלל זה בעריכת תוכן;

(3) אדם בעל ניסיון משמעותי בתהליך היצירה של תכני צפייה-ושמע;

(2) עובר רשות האסדרה שימנה יושב ראש רשות האסדרה, כמשמעותם בחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021²⁶;

ד ב ר י ה ס ב ר

המקום יכנס לתפקידו רק בנסיבות של הפסקת כהונת היו"ר ולא יוכל לשמש כ"חליף" כל עוד יושב הראש הקבוע מכהן ופרט לכך לא צפויה להיות לימיו זה משמעות ממשיית.

לצד ארבעת נציגי הציבור מוצע למנות שלושה עובדי מדינה. אחד שימונה על ידי ראש רשות האסדרה כביטוי לצורך בטיוב אסדרה ולפיתוח תורת פעולה סדורה, אחד שימונה על ידי הממונה על התחרות כביטוי להתמקדות המועצה בהסדרים תחרותיים וכאלה הנשענים על ניתוח כלכלי ואחד שימונה על ידי מנכ"ל משרד התקשורת כביטוי לצורך בסנכרון האסדרה בתחום השידורים עם האסדרה בתחום הבזק (טלקום) לפי מדיניות המשרד. לפי סעיף קטן (ב) שלושת עובדי המדינה יהיו מדרג מינהלי בכיר – ככפופים במישרין למנהל הכללי של הרשות או המשרד הרלוונטי. כהונתם במועצה צפויה לחזק את הפן הציבורי-ממלכתי ואת המחויבות לסטנדרט פעילות גבוהה שהם מחויבים לו בהתאם להסדרים פורמליים כדוגמת תקנון שירות המדינה (תקש"ר) ובלתי פורמליים.

כמו כן מוצע שלצד הקריטריונים המהותיים, תחול החובה לייצוג הולם במועצה כך שימונו בה לפחות שלוש

המועצה ומנהל הרשות נדרש להיות בעל רקע ניהולי משמעותי – בין אם בתחום התקשורת או בתחום אחר שיכהן כיושב ראש המועצה. דרישה זו מגלמת את בכירותו כאיש ניהול שיהיה ממונה על ההתנהלות השוטפת של הרשות ובתוך כך בניהול עובדים וטיפול בתקציבים וכן בהנהגת המועצה כיושב הראש שלה. לצידו חבר שהוא איש אקדמיה בתחומים של מדעי החברה בעלי אוריינטציה אסדרתית-כלכלית וכן שני נציגי ציבור האחד מתחום העיתונות והשני מתחום היצירה (כאשר קטגוריה זו צפויה לאפשר מנעד רחב של רקע בתהליך יצירה – לרבות כתיבה, משחק, הפקה, מקצועות הבמה וכל המעורבים בתהליך של יצירת תוכן צפייה ושמע) שנועדו לסייע למועצה להתמודד עם ההסדרים, המוגבלים בהקפם, שתדרש המועצה לקבוע או לפקח בתחומי התוכן (כדוגמת הסדרים בתחום הפרסומות או הפקות מקור). עוד מוצע לקבוע כבר במועד המינוי שאחד מנציגי הציבור ימונה כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה שיוכל להכנס לנעליו במקרה של סיום כהונת היו"ר (מכל סיבה שהיא) ובין היתר לנוכח הדרישה כי כל ישיבת מועצת תתקיים בנוכחות יושב הראש. ממלא

²⁵ ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשפ"ד, עמ' 752.

²⁶ ס"ח התשפ"ב, עמ' 125; התשפ"ד, עמ' 1494.

(3) עובד רשות התחרות שימנה הממונה על התחרות, כמשמעותם בחוק התחרות הכלכלית;

(4) עובד משרד התקשורת שימנה המנהל הכללי של משרד התקשורת.

(ב) חברי המועצה הממונים לפי סעיף קטן (א)(2) עד (4) יהיו עובדים הכפופים במישרין למנהל הכללי של הרשות או של המשרד שבהם הם עובדים, לפי העניין, או למי שממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

(ג) על מינוי חברי המועצה שהם עובדי מדינה יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות.

(ד) לגבי חברי המועצה שהם נציגי ציבור, במקום הוראות סעיפים 16א ו-24(ג) לחוק החברות הממשלתיות, יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1). לפי העניין;

(ה) הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט שלה הודעה בדבר מינוי או הפסקת כהונה של חבר מועצה.

לא ימונה לחבר המועצה – 10. סייגים למינוי

(1) מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;

(2) מי שאינו אזרח ישראלי;

(3) מי שבמועד הצגת המועמדות מכהן כשר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או סגנו, או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר בהגדרתו בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959²⁷, וכן מי שכהן בתפקיד כאמור בשלוש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות;

(4) מי שבמועד הצגת המועמדות או בשלוש השנים שקדמו לו היה בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאדם שבמועד הצגת המועמדות מכהן כשר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או סגנו, או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר בהגדרתו בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;

(5) חבר ועדת האיתור;

(6) עובד רשות, למעט לעניין יושב ראש המועצה;

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצעים בסעיף קטן (א)(1) הנוקבים בכישורים, נסיון או השכלה רלוונטיים לעניין החברות במועצה.

לסעיף קטן (ה)

לאור העובדה שמינוי חברי המועצה נעשה על ידי מספר גורמים שונים, מוצע לחייב את הרשות לפרסם את דבר מינויים ולא את הגורם הממנה.

סעיף 10 בסעיף זה מוצע לקבוע הוראות סייגים המהווים תנאי סף למינוי חבר מועצה ובכלל כך הוראות בנוגע להרשעה פלילית או משמעית, דרישה לאזרחות ישראלית, איסור על כהונה בתפקיד פוליטי או על קיומה של זיקה פוליטית והוראות למניעת ניגוד עניינים כלפי גופים בעלי עניין באסדרה שלפי חוק זה.

נשים, לפחות חבר אחד הנמנה על הציבור הערבי (לרבות הציבור הדרוזי והציבור הצ'רקסי) וכן חבר אחד לפחות בעל כשירות לכהן כשופט שלום וזאת על בסיס הדרישה כי חבר בוועדת העיצומים הכספיים יהיה בעל כשירות כזו.

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)

לעניין סעיף קטן (ג) ביחס לחברי המועצה שהם עובדי המדינה – מוצע להחיל את ההסדר שבסעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות המחיל עליהם באופן מלא את ההסדרים שלפי חוק החברות הממשלתיות.

לעניין סעיף קטן (ד) ביחס לחברי המועצה שהם נציגי הציבור – במקום הסדרי הכשירות הכלליים הקבועים בחוק החברות הממשלתיות, מוצע להחיל את ההסדרים

²⁷ ס"ח התשי"ט, עמ' 190; התשס"א, עמ' 146.

(7) עובד או מי שמועסק על ידי ספק תכנים או על ידי ספק חדשות, או מי שעוסק העיקרי בתחום ההפקה או עריכת תכנים ובכלל זה תוכנית חדשות, או בעל עניין בתאגיד שהוא ספק תכנים או ספק חדשות או שפעילותו העיקרית בתחום ההפקה או עריכת תכנים כאמור;

(8) עובד של מורשה לשידורי רדיו או בעל עניין בתאגיד שהוא מורשה לשידורי רדיו;

(9) עובד או חבר מועצה בתאגיד השידור הציבורי הישראלי כמשמעותו בחוק השידור הציבורי;

(10) מי שקשור במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה מהותיים עם הרשות או עם מי מהמנויים בפסקאות (7) או (8), או מי שהוא נושא משרה בתאגיד שקשור עם מי מהמנויים כאמור.

11. תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 9 תהיה ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו, לפי הסעיף האמור, לתקופת כהונה אחת נוספת, ובלבד שלא יכהן חבר המועצה יותר משתי תקופות כהונה.

תקופת כהונה ומינוי מחדש

12. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:

הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד הרשות שאותם הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו מכהונתו הגורם שמינה אותו כאמור בסעיף 9 (להלן זה – הגורם הממנה), בהודעה בכתב, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד שבו נודע לגורם הממנה על התקיימות הנסיבה:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.

ד ב ר י ה ס ב ר

אין חבר המועצה ראוי יותר לכהן, ואף הגשת כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, נבצרות, וכן אי-התקיימות של תנאי מהתנאים הדרושים למינויו של חבר המועצה. בנוסף, בכדי לשמור על תפקוד רציף ויעיל של המועצה מוצע להסמיך את שר התקשורת בכפוף להיוועצות עם ועדת האיתור או עם הגורם שמינה את החבר לפי העניין (מנכ"ל משרד התקשורת, הממונה על התחרות או יושב ראש רשות האסדרה) לסיים את כהונתו של חבר מועצה אשר נעדר מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה המועצה במהלך שנה קלנדרית אחת. הסדר זה יותנה בהיוועצות עם יושב ראש המועצה שמטרתה לעמוד על השלכות ההעדרות על עבודת המועצה. עוד מוצע לקבוע כי לחבר מועצה שהוא נציג ציבור תהיה הזדמנות לטעון טענותיו בפני השר, טרם הפסקת כהונתו בגין אחת מהנסיבות האמורות.

סעיף 11 בשים לב לדינאמיות של תחום תכני הצפייה ושמע ולקצב השינויים המתרחשים בו, וכן לחשיבות במתן ייצוג במועצה למגוון דעות גדול מכלל חלקי החברה הישראלית, מוצע להעמיד את תקופת הכהונה של חבר מועצה (ובכלל זה של היו"ר עצמו) לפרק זמן של ארבע שנים, שניתן יהיה למנותו מחדש לתקופת כהונה נוספת בת ארבע שנים.

סעיף 12 לסעיפים קטנים (א) עד (ד)

עניינם של סעיפים אלה בקביעת נסיבות בהן יסיים חבר מועצה את כהונתו, ובכלל כך יושב ראש המועצה, וזאת לפני תום תקופת הכהונה. מוצע כי נסיבות אלה יכללו התפטרות, הפסקת עבודתו כעובד מדינה (לגבי נציגי ממשלה), מינוי חבר מועצה שהוא נציג ציבור כעובד מדינה, הרשעה בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה

(ג) הגורם הממנה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר מועצה שמונה על ידו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה, או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

(ד) השר לא יפסיק כהונתו של חבר המועצה לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) אלא לאחר היוועצות בוועדת האיתור ולאחר שנתן לחבר המועצה הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה, ולעניין יושב ראש המועצה – גם באישור הממשלה.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל הגורם הממנה, בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-10 למינוי אחר במקומו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ארבעה חודשים ממועד הפסקת הכהונה כאמור.

13. מינוי ממלא מקום ליושב ראש המועצה
התפנתה משרתו של יושב ראש המועצה וטרם התמנה אחר במקומו, ימלא את מקומו חבר המועצה שמונה כממלא מקום לפי סעיף 9(א)(1)ב), לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

14. תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

15. סדרי עבודת המועצה
(א) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש המועצה ולפחות אחד מחברי המועצה שהוא עובד מדינה וחבר נוסף שאינו עובד המדינה.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה.

(ג) המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 15 עניינו של סעיף זה בקביעת סדרי עבודתה של המועצה והוא נוהג לחוק קיומו של ממשל תאגידי מתקדם במועצה. כך מוצע לקבוע כי המניין החוקי של ישיבותיה יהיה כאשר רוב חבריה נוכחים ובכללם יושב הראש שהוא, כאמור גם המנהל של הרשות. כמו כן מוצע שדרישת המניין החוקי תחייב גם נוכחות של אחד מבין נציגי הציבור ואחד מבין עובדי המדינה וזאת כביטוי לערכים הציבוריים השונים שמגלמים הנציגים מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה. בנוסף, מוצע לקבוע כי במקרה של שוויון קולות בין חברי המועצה תכריע דעתו של יושב ראש המועצה, וזאת בדומה לישיבת דירקטוריון בחברה פרטית. לבסוף מוצע לקבוע הסדרים מוסדיים שונים לעניין תדירות קיום הישיבות, אופן זימון ישיבות, המידע הנגיש לחברי מועצה וכן להסמך את המועצה לקבוע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה שלא נקבעו בחוק זה, ולהטיל חובה על המועצה לפרסם את דרכי עבודתה ודיוניה באתר הרשות. מכיוון שהמועצה תחזיק בסמכויות משמעותיות מכוח הדין, מוצע לעגן במפורש את החובה לזמן את היועץ המשפטי לישיבות המועצה וזאת בדומה לחובה הקיימת בחוק השידור הציבורי.

לסעיף קטן (ה)

כדי לשמור על יעילות המועצה ולוודא כי הרכבה משקף את הניסיון והידע המקצועיים והציבוריים הרלוונטיים, מוצע לקבוע כי במידה והפסיק חבר המועצה לכהן, על השר למנות חבר מועצה אחר בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מארבעה חודשים ממועד הפסקת הכהונה.

סעיף 13 התפנות תפקיד יושב ראש המועצה היא אירוע בעל השלכות משמעותיות על תפקוד המועצה והרשות. מכיוון שיושב הראש משמש גם כמנהל הרשות ובתוך כך אויחו גם בסמכויות ארגוניות הנוגעות לניהול, כספים וכוח אדם – מוצע לקבוע הסדר מפורש לעניין מילוי מקום יושב הראש, במקרה שהתפנה תפקידו. מילוי המקום ייעשה על ידי ממלא המקום הקבוע שנקבע בתחילת כהונתו וזאת לפרק זמן מוגבל של שישה חודשים שלאחריו יהיה צורך במינוי יושב ראש קבוע חדש.

סעיף 14 בכדי לשמור על רצף תפקודי גבוה של המועצה, מוצע לקבוע כי המועצה תמשיך לתפקד וכי לא תהיה כל פגיעה בסמכויותיה ובתוקף החלטותיה במידה ואחד מחברי המועצה יחדל מלתפקד כחבר מועצה או במידה ויתגלו פגמים במינויו. לצד זאת, כדי למנוע מצב של מיעוט חברי מועצה, מוצע להתנות את הקביעה האמורה בכך שמכהנים במועצה רוב חבריה, כלומר ארבעה חברים לפחות.

(ד) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן; שליש מחברי המועצה המכהנים רשאים לבקש מיושב ראש המועצה לזמן ישיבה או להעלות נושא לסדר היום; הוגשה בקשה כאמור, יכנס יושב ראש המועצה ישיבה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ה) היועץ המשפטי של הרשות יוזמן לכל ישיבות המועצה והוא יהיה רשאי להשתתף בהן.

(ו) חבר מועצה רשאי לבדוק את מסמכי הרשות ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם בתוך זמן סביר, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כחבר המועצה.

(ז) ישיבות המועצה יתקיימו לפי הצורך ולפחות אחת לחודש.

16. (א) חבר מועצה לא יקבל שכר בעד שירותיו.

(ב) חבר המועצה יהיה זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו אחד מאלה:

(1) יושב ראש המועצה;

(2) עובד המדינה;

(3) עובד גוף מתוקצב;

(4) עובד גוף נתמך;

(5) מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.

(ג) חבר המועצה המנוי בפסקאות (2) עד (5) בסעיף קטן (ב) זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ד) הגמול למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (ב), או החזר ההוצאות למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (ג), יהיו בסכום השווה לסכום הגמול או לחזר ההוצאות, לפי העניין, שלו זכאי חבר מועצה בתאגיד אחר שהוא גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985²⁸, ברמת סיווג זהה לזו של הרשות בהתאם להחלטת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים, וזאת בעד כל ישיבה שבה השתתף, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי.

(ה) בסעיף זה –

"הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים" – הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995);

ד ב ר י ה ס ב ר

על ידי הוועדה לסיווג תאגידים ציבוריים. הסדרים אלה יוצרים סטנדרט רוחבי, שוויוני ומקובל לעניין הגמול לחברי מועצות בתאגידים ציבוריים. הסדר לעניין הגמול שינתן ליושב ראש הרשות שהוא גם מנהל הרשות, כאמור, נקבע בסעיף 42.

סעיף 16 נוכח הזמן והמאמץ הנדרשים מחברי המועצה לשם ביצוע תפקידים ומתוך שאיפה למשוך אנשים בעלי ניסיון ומומחיות לכהן כחברי המועצה, מוצע לקבוע כי הם יהיו זכאים לקבל גמול או החזר הוצאות בעבור השתתפותם בישיבות המועצה וזאת בהתאם להסדרים המקובלים בתחום ובהתאם לסיווג של המועצה

²⁸ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשפ"ה, עמ' 358.

"עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

17. שיקול דעת עצמאי. חבר המועצה יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה במועצה, ולא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראו באי-הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור בהצבעה לפי הסכם הצבעה, הפרת חובת אמונים.

ניגוד עניינים 18. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה וילדיהם, דוד או דודה או ילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²⁹;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר המועצה;

(2) אדם שלחבר המועצה עשוי להיות עניין במצבו הכלכלי או האישי;

(3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים.

(ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור יושב הראש – יודיע על כך לשר.

ד ב ר י ה ס ב ר

אדם לחבר מועצה במידה והוא עתיד להימצא באופן תדיר בניגוד עניינים אשר יפגע במילוי תפקידו. עוד מוצע לאסור על חבר מועצה לטפל בנושא כלשהו אשר עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. לבסוף, למען הזהירות, מוצע אף לכלול חובת דיווח ליושב ראש המועצה או לשר התקשורת אם מדובר ביושב ראש המועצה עצמו במצב בו נודע לחבר מועצה או ליושב ראש המועצה, לפני העניין, כי ייתכן שהוא עלול להימצא בניגוד עניינים.

סעיף 17 מוצע לקבוע במפורש הסדר לעניין הפעלת שיקול דעת עצמאי בידי חברי המועצה, שלא על בסיס הסכם הצבעה, על בסיס הנחיה שיקבל מגורם חיצוני או בכל דרך אחרת שפוגעת בשיקול דעתו העצמאי. מוצע גם לקבוע במפורש שהצבעה שאינה על בסיס שיקול דעת עצמאי – כי אם על בסיס הסכם הצבעה – תעלה כדי הפרת חובת אמונים וזאת כדי להימנע ממצבים של הכפפת שיקול הדעת של חבר המועצה לאילוצים שאינם נוגעים לעניין שבפניו.

סעיף 18 מוצע לקבוע הוראות מקובלות לעניין איסור על הימצאותם של חברי המועצה ויושב ראש המועצה בניגוד עניינים. כך מוצע לאסור על מינויו של

²⁹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשפ"ג, עמ' 341.

19. (א) נוכח השר כי המועצה אינה ממלאת את תפקידיה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, לאורך זמן ובאופן העלול לגרום לפגיעה משמעותית בתחום אספקת תכני צפייה ושמע או בתחום שידורי הרדיו, ובכלל זה כמפורט להלן, רשאי הוא לאחר שנתן ליושב ראש המועצה הזדמנות להשמיע טענותיו, לפנות לממשלה, בבקשה בכתב כדי שתתרה במועצה בהודעה מנומקת בכתב, כי אם בתוך תקופה שקבעה בהודעה לא תמלא המועצה את תפקידיה, תפזרה הממשלה:

(1) המועצה לא הגישה הצעת תקציב שנתי מאוחר בהתאם לסעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985⁵⁰;

(2) המועצה לא קיימה ישיבות בתדירות שנקבעה לפי סעיף 15(ז).

(ב) לא מילאה המועצה את תפקידיה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך התקופה שקבעה הממשלה בהתראתה, רשאית הממשלה לפי הצעת השר שהתקבלה לאחר שנתן ליושב ראש המועצה הזדמנות להשמיע טענותיו, להורות על פיזור המועצה.

(ג) מועצה חדשה תמונה לפי הוראות סעיף 9 בתוך 90 ימים מיום פיזור המועצה לפי סעיף קטן (ב).

(ד) מועצה שפוזרה תמשיך לכהן כמועצה זמנית עד למינויה של המועצה החדשה; מועצה זמנית תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות שאינן נדרשות לצורך תפקודה השוטף והתקין של הרשות.

20. (א) חבר המועצה חב כלפי הרשות חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של חבר המועצה כלפי אדם אחר.

21. חבר המועצה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים כדי להבטיח כי פעולות הנעשות על ידו בתוקף תפקידו עולות בקנה אחד עם תפקידי הרשות, וכדי לקבל מידע שיש לו חשיבות לצורך קבלת החלטה או ביצוע פעולה בתוקף תפקידו.

22. (א) חבר המועצה חב חובת אמונים לרשות, וינהג במילוי תפקידו בתום לב, בהגינות, בנאמנות ובלא משוא פנים.

ד ב ר י ה ס ב ר

שפוזרה תמשיך לכהן כמועצה זמנית עד להשלמת המינוי כאמור בפרק זמן קצר יחסית של 90 ימים וזאת מתוך ביטוי לדחיפות במינוי מועצה במקום מועצה שנמצא כי היא לא ממלאת את תפקיד כהלכה. בתקופה זו המועצה המתפזרת תוגבל בקבלת החלטות ותידרש להימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות, אלא אם כן הן נדרשות לצורך תפקודה השוטף והתקין של הרשות.

סעיף 20 מוצע לקבוע חובת זהירות בנוזיקין (סעיף 20) **עד 22** חובה לנקוט אמצעי זהירות ולפעול באופן סביר (סעיף 21) וכן חובת אמונים (סעיף 22) לחבר המועצה במסגרת מילוי תפקידו וזאת כביטוי לחשיבות שבמילוי התפקיד כחבר המועצה באופן תקין.

סעיף 19 מטרתו של הסעיף המוצע לתת מענה, במקרים חריגים, בהם השר רואה כי המועצה איננה מתפקדת לאורך זמן בהתאם לנדרש ממנה מכח הדין, באופן העלול לגרום לפגיעה ממשית בתחומי עיסוקיה. לעניין זה מוצע להסמיך את השר תחילה להתריע בכתב בפני יושב ראש המועצה כי אם לא תמלא את תפקידה בצורה סבירה בפרק זמן שיקבע, יציע לממשלה לפזר את המועצה. לעניין זה מוצע להסמיך את הממשלה לפזר את המועצה במידה ולאחר מתן התראה כאמור לא מילאה המועצה את תפקידיה, אולם זאת רק לאחר שנתנה הממשלה ליושב ראש המועצה להשמיע את טענותיו. לבסוף, לצורך שמירה על התפקוד השוטף של הרשות עד למינויה של מועצה חדשה, מוצע לקבוע הוראת מעבר לפיה מועצה

⁵⁰ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע את קיומה של חובת אמונים של חבר המועצה כלפי אדם אחר.

סימן ג': ועדת האיתור

מינוי ועדת
האיתור ותפקידה

23. (א) תמונה ועדת איתור שתפקידה לאתר ולהציע לשר מועמדים ראויים למועצה.

(ב) ועדת האיתור תהיה בת חמישה חברים, והם:

- (1) המנהל הכללי של משרד התקשורת, והוא יהיה היושב ראש;
 - (2) מנהל רשות האסדרה, או עובד רשות האסדרה שימונה על ידו, בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה;
 - (3) הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר או אחד מסגניו שימונה על ידו;
 - (4) הממונה על התחרות או עובד רשות התחרות שימונה על ידו, בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה;
 - (5) איש אקדמיה שייבחר בידי ראשי החוגים לתקשורת שהוכרו או שקיבלו היתר לפי סעיפים 9 או 21 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
- (ג) תקופת כהונה של חבר ועדת האיתור שהוא נציג הציבור, או מי שמונה על ידי מנהל רשות האסדרה, על ידי הממונה על אגף התקציבים או על ידי הממונה על התחרות, תהיה ארבע שנים.
- (ד) חבר ועדת האיתור שהוא נציג ציבור ימונה באישור הוועדה לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות.

סייגים למינוי חבר
ועדת איתור

24. (א) לא ימונה לחבר ועדת האיתור –

- (1) מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת האיתור או מי שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;
- (2) מי שאינו אזרח ישראלי;

ד ב ר י ה ס ב ר

לבחור איש אקדמיה באופן עצמאי על פי מיטב הכרותם המקצועית ומבלי שהחוק יציב כללים קשיחים ביחס להשכלתו, תחום התמחותו או מעמדו האקדמי הרשמי.

ועדת האיתור תעסוק באיתור של ארבעה חברים שונים שעשויים להתחלף מעת לעת ולכן אף מוצע למנות אותה לתקופה מתמשכת של ארבע שנים.

בשל מינויו של מנכ"ל משרד התקשורת כיו"ר ועדת האיתור הליוי הלוגיסטי והמשפטי של עבודתה יתבצע על ידי משרד התקשורת.

סעיפים מוצע להחיל על חברי ועדת האיתור תנאי סף 24 ו-26 שונים על מנת להבטיח כשירות, ניקיון כפיים ועל מנת למנוע היווצרות של ניגודי עניינים. בתוך כך, מוצע לקבוע בסעיף 26 גם איסור על זיקה לגורם פוליטי שייבחן באופן פרטני.

סעיף 23 מוצע למנות ועדה לאיתור מועמדים שתציע לשר את נציגי הציבור לכהונה (ובהם יושב ראש המועצה וממלא מקומו). הרכב ועדת האיתור נקבע באופן השואב השראה מהרכבן של ועדות איתור שהוקמו לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. בראשות הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד התקשורת ולצידו ישמשו שלושה נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי העומדים בראש גופים ייעודיים שהם בעלי תפקידים בתחום האסדרה והכלכלה – הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על התחרות הכלכלית ומנהל רשות האסדרה. נושאי המשרה יוכלו לכהן בעצמם או למנות במקומם עובד שהוא בדרג בכיר המשמש תחתם. לבסוף מוצע למנות איש אקדמיה לוועדת האיתור אשר ייבחר בידי ראשי החוגים ובתי הספר לתקשורת בחוגים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה – אוניברסיטאות ומכללות. ראשי החוגים יוכלו

(3) מי שבמועד הצגת המועמדות או בשלוש השנים שקדמו לו היה בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאדם שבמועד הצגת המועמדות מכהן כשר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או סגנו, או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר כהגדרתו בחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959³¹;

(4) מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת האיתור לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו;

(5) מי שעיסוקו באספקת תכנים ובכלל זה תכנית חדשות, או בעל עניין בתאגיד שפעילותו אספקת תכנים כאמור;

(6) עובד של מורשה לשידורי רדיו או בעל עניין בתאגיד שהוא מורשה לשידורי רדיו;

(7) מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל עניין או מנהל בו, בחוזה או בעסקה מהותיים עם הרשות או עם מי מהמנויים בפסקאות (6) או (7).

(8) עובד או חבר מועצה בתאגיד השידור הציבורי הישראלי כמשמעותו בחוק השידור הציבורי.

25. דינו של חבר ועדת האיתור שאינו עובד המדינה כדין עובד המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979³².

26. לא יכהן בוועדת האיתור מי שהוא בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לאדם המכהן כשר, סגן שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או סגנו, או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בגוף בוחר כהגדרתו בחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959.

27. (א) לשם מינוי נציגי הציבור במועצה ובכלל זה יושב ראש המועצה תפרסם ועדת האיתור הודעה לציבור שבה יצוין כי כל אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סימן א' רשאי להציע את מועמדותו לכהן במועצה או לעמוד בראשה, והכול לפי הפרטים המפורטים בהודעה, ורשאית ועדת האיתור לפנות מיוזמתה למועמדים העומדים בתנאי הכשירות האמורים ולהזמין להגיש מועמדות.

(ב) בבחירת נציגי הציבור או יושב ראש המועצה תבחן ועדת האיתור את עמידת המועמדים בתנאי הכשירות הנדרשים לפי סימן א' ותמליץ על המועמדים המתאימים ביותר לכהן כחברי המועצה או כיושב ראש המועצה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לבסוף מוצע לקבוע כי בבחירת נציגי הציבור תפעל הוועדה למנות הרכב שישקף את מגוון הדעות הרווחות בציבור בישראל מתוך שאיפה שבמועצה יינתן ביטוי למגוון הזרמים בציבור הישראלי (וזאת בנוסף להסדרי ייצוג הולם במינוי חברי המועצה). הוועדה תחויב להציע שני מועמדים לכל תפקיד אם נמצאו כבעלי התאמה דומה ואם היתרונות הייחודיים שלהם הם בתחומים שונים או שהפערים ביניהם קטנים. הסדר זה מקנה שיקול דעת חלקי לשר במינוי המועמד מבין המועמדים שמצאה הוועדה, אך אינו מחייב את הוועדה להציע מספר מועמדים אם מצאה שהפערים ביניהם משמעותיים.

סעיף 25 על חבר ועדת האיתור שהוא נציג ציבור, דהיינו איש האקדמיה, יחולו לעניין ועדת האיתור ההסדר המגביל קבלת מתנות כחלק מתפקידו זה.

סעיף 27 כדי להבטיח חשיפה של מועמדים פוטנציאליים רבים לתפקידי נציגי הציבור במועצה או יושב ראש המועצה הממתינים לאיוש, מוצע לקבוע כי ועדות האיתור יפרסמו הודעה לציבור בנושא, ואף יהיו רשאיות לפנות מיוזמתן למועמדים העומדים בתנאי הכשירות הרלוונטיים. עוד מוצע להבהיר כי ועדת האיתור תמליץ על המועמדים המתאימים ביותר לכהן כחברי מועצה.

³¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 190; התשס"א, עמ' 146.

³² ס"ח התש"ס, עמ' 2; התשס"ו, עמ' 355.

(ג) ועדת האיתור תמליץ לשר על המועמד המתאים ביותר לכהן בתפקיד חבר מועצה לגבי כל מינוי חבר מועצה לפי סעיף 9(א)1; ואולם, רשאית היא להמליץ לשר על שני מועמדים למינוי כאמור, אם מצאה שמידת התאמתם דומה אולם לכל אחד מהם יתרון ייחודי בתחום שונה או שהפערים בין המועמדים הם קטנים באופן שלא נמצא יתרון ברור לאף אחד מהם.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), בבחירת נציגי הציבור למועצה, תפעל ועדת האיתור ככל הניתן כדי שהרכב המועצה ישקף את מגוון הדעות הרווחות בציבור.

28. סדרי עבודת ועדת האיתור (א) החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה.

(ב) ועדת האיתור תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

29. הפסקת כהונה של חבר ועדת האיתור (א) חבר ועדת האיתור, למעט יושב ראש הוועדה, יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש ועדת האיתור;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד הרשות שאותם הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה;

(3) יושב ראש ועדת האיתור נוכח כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; נוכח היושב ראש כאמור, יעביר את חבר הוועדה מכהונתו בהודעה בכתב;

(4) הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי, ויושב ראש ועדת האיתור מסר לו הודעה מנומקת בכתב על העברתו מכהונה כאמור;

(5) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ב) חדל לכהן חבר ועדת האיתור, יפעל יושב ראש הוועדה למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיפים 23 ו-24, בהקדם האפשרי.

(ג) נוכח השר או יושב ראש הוועדה, לפי העניין, כי נבצר מיושב ראש ועדת האיתור או מחבר ועדת האיתור למלא את תפקידו, באופן זמני, לתקופה הנמשכת או העלולה להימשך מעל שישה חודשים, רשאי השר או יושב ראש הוועדה, לפי העניין, למנות לו ממלא מקום לפי הוראות סעיפים 23 ו-24.

30. תוקף פעולות ועדת האיתור קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת ליקוי במינוי או בהמשך כהונתו של אחד מחברי הוועדה, ובלבד שמכהנים בה שני חברי ועדה.

ד ב ר י ה ס ב ר

למינוי, מתפקוד שאינו כראוי או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו.

סעיף 30 תוקף עבודת ועדת האיתור לא יפגע אם תפעל בהרכב חסר או בשל פגם במינוי של אחד או יותר מחברי הוועדה ובלבד שמכהנים בה לפחות שני חברי ועדה.

סעיף 28 מוצע להסמיך את ועדת האיתור לקבוע הסדרים לעניין עבודתה – כדוגמת נושאים הכרוכים בפרסום, נוסח הפניה לציבור, מיון קורות החיים, השאלות שיופנו למועמדים ועוד.

סעיף 29 מוצע לקבוע הסדרים לביטול כהונתו של חבר ועדת האיתור. הסדרים אלה יכולים לנבוע מרצונו להפסיק ולשמש כחבר הוועדה, מפקיעת תנאי סף

- תשלום לחברי ועדת האיתור 31. חבר ועדת האיתור שאינו עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום ממשרד התקשורת בעבור השתתפות בישיבות ועדת האיתור, בהתאם להוראות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
- ועדת האיתור היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. 32.

סימן ד': בעלי תפקידים מיוחדים

- היועץ המשפטי של הרשות 33. (א) המועצה תמנה יועץ משפטי לרשות שיהיה עובד הרשות, והוא ימונה לתקופה אחת של שבע שנים בלבד.
- (ב) על אף האמור בסעיף 15(ב), המועצה רשאית להעביר את היועץ המשפטי מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה בהחלטה שתתקבל ברוב של חמישה מבין חבריה, לפחות.
- מבקר פנימי 34. המועצה תמנה לרשות מבקר פנימי שיהיה עובד הרשות, והוא ימונה לתקופה אחת של שבע שנים בלבד.
- רואה חשבון מבקר 35. המועצה תמנה לרשות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.
- החלת דינים 36. עובדי הרשות וחברי המועצה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים המנויים להלן:
- (1) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספית), התשי"ט-1959 – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
 - (2) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;
 - (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;
 - (4) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;
 - (5) חוק העונשין – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפחות. החובה לקיומו של רוב מיוחד מצריכה כי לפחות אחד מהנציגים שהם עובדי המדינה ולפחות אחד מנציגי הציבור (שאינם יושב ראש המועצה) יצטרפו להחלטה כך שיהיה מדובר בהסכמה נרחבת בדבר הצורך בהעברת היועץ המשפטי מתפקידו.

סעיפים שני בעלי תפקידים מיוחדים נוספים שמוצע 34 ו-35 לקבוע חובה למנותם הם המבקר הפנימי של הרשות וזאת כמימוש להסדרי חובת מינוי שלפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, ורואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות הכספיים של הרשות. המבקר הפנימי ימונה לתקופה אחת של שבע שנים.

סעיף 36 מוצע להחיל על חברי המועצה ועל עובדי הרשות, שהם עובדי ציבור אך בהיותם עובדים של תאגיד שהוקם על פי דין, אינם נחשבים לעובדי המדינה, שורה של דינים שמטרתם שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ושמירת עצמאותה המקצועית של הרשות.

סעיף 31 חבר ועדת האיתור, שאינו עובד המדינה, יקבל גמול בעד השתתפות בישיבות בדומה להסדר שחל ביחס לחברי ועדות ציבוריות. הסדר זה יחול בתנאי שהוא אינו עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך ובשים לב לכך שהחבר שאינו עובד מדינה הוא איש אקדמיה, עשויה לחול גם לגביו מגבלה זו.

סעיף 32 מוצע לראות בוועדת האיתור כגוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, בדומה לוועדת האיתור שלפי חוק השידור הציבורי.

סעיף 33 תפקיד היועץ המשפטי ברשות הוא תפקיד חשוב ועדין, ומכיוון שמדובר בתפקיד בתאגיד ציבורי הרי שהוא אינו כפוף להסדרים הנוגעים למערך הייעוץ המשפטי לממשלה. לפיכך, מוצע לחייב בחוק מינוי של יועץ משפטי לרשות ולקצוב את כהונתו לשבע שנים. בשים לב לחשיבות העצמאות של הייעוץ המשפטי ברשות לאור העובדה שניתנות לה סמכויות שלטוניות משמעותיות, מוצע לקבוע כי העברתו לפני סוף כהונתו תעשה רק בהחלטת המועצה שתהנה מתמיכה של חמישה חברים

(6) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור.

סימן ה': סמכויותיה ותפקידה של המועצה

- תפקידי המועצה 37. (א) תפקידי המועצה הם:
- (1) לדון בתוכנית העבודה השנתית של הרשות ובכלל זה ביעדים השנתיים של הרשות ולאשר אותה;
 - (2) לאשר את המבנה הארגוני של הרשות ואת מדיניות ההעסקה של העובדים ברשות;
 - (3) לדון בהצעת התקציב השנתי של הרשות ולאשרה לא יאוחר משלושים ימים לפני תום שנת הכספים, לאחר שנוכחה כי התקציב המוצע מאוזן;
 - (4) לפקח על עמידת הרשות בתוכנית העבודה השנתית וביעדי התקציב השנתי המאושר;
 - (5) לאשר את הדוחות הכספיים של הרשות.

(ב) המועצה תפעל בהתאם לתפקידה ולסמכויותיה הקבועים בחוק זה ובכל דין אחר.

ועדת משנה לענייני עיצומים 38. (א) המועצה תמנה מבין חבריה ועדת משנה לענייני עיצומים כספיים שיהיו נתונות לה הסמכויות לפי פרק י"ג;

(ב) על מינוי ועדת העיצומים יחולו הוראות אלה:

- (1) ועדת העיצומים תהיה בת שלושה חברים;
 - (2) יושב ראש הוועדה ועוד חבר אחד לפחות בה יהיו עובדי מדינה;
 - (3) לגבי אחד מחברי הוועדה, לפחות, יתקיימו תנאי הכשירות הנדרשים למינוי כשופט בית משפט השלום לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.³³
39. המועצה תמנה ועדת משנה לענייני תחרות, שבין חבריה יהיו חבר המועצה שמונה בהתאם לסעיף 9(א) וחבר מועצה שהוא נציג ציבור; ועדת משנה זו תהיה רשאית להפעיל את הסמכויות הנתונות למועצה לפי סעיפים 75, 78, 80, 83 ו-89, למעט אם המועצה החליטה לדון בעניין מסוים במליאתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מהם ישים כיושב ראש הוועדה וזאת על שום הרגישות שבהטלת סנקציות כספיות על גורמים פרטיים, במיוחד בתחום של אספקת תכנים. מכיוון שעבודת הוועדה היא בעלת אופי משפטי מוצע עוד כי אחד החברים בה יהיה בעל רקע משפטי המכשיר אותו לכהן כשופט שלום.

סעיף 39 לצד ועדת המשנה של המועצה לענייני עיצומים כספיים מוצע לחייב בהקמה של ועדת משנה לענייני תחרות. הקמת ועדה זו נועדה ליצור התמחות ורציפות בקבלת החלטות בנושאי תחרות ולכן מוצע להגדיר כי נושאי תחרות ובהם ההסדרים בעניין תנאים מפלים של ספקי ספורט בעלי חשיבות מסחרית וספקים בעלי חשיבות מסחרית, ההסדרים לעניין אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית ולעניין הוראות למניעת פגיעת בתחרות – יוקנו לוועדה זו ואלה בלבד. הרכב הוועדה עוצב כך שחבר המועצה שהוא עובד רשות התחרות יהיה חבר

סעיף 37 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע תפקידים מוגדרים למועצה ולחייב אותה לפעול בהתאם לתפקידה וסמכויותיה הקבועים בדין בלבד. כך מוצע כי תפקידה הארגוני יהיו – סביב הנושאים המנהליים הנוגעים לתפקוד הרשות, הרכבה, תקציבה ותוכנית העבודה השנתית שלה. שאר הסמכויות של המועצה מוקנות לה רק כל עוד היא הוסמכה לבצען בדין ואולם אין בכך למנוע הפעלת סמכויות עזר או ביצוע פעולות שאינן בגדר הפעלת סמכות.

סעיף 38 ועדת המשנה של המועצה לענייני עיצומים כספיים ("ועדת העיצומים") היא האורגן המוסמך להטלת עיצומים כספיים. סמכות הטלת העיצומים הכספיים מוקנית במישורין לוועדת העיצומים ולא למועצה והיא אינה נדרשת באצילה או ניתנת לנטילה. ועדת העיצומים תורכב משלושה חברים, שניים לפחות, יהיו עובדי המדינה ואחד

³³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 198; התשפ"ה, עמ' 438.

מינוי ועדות משנה 40. (א) המועצה רשאית למנות ועדות משנה נוספות ובלבד שבין חברי כל ועדת משנה שמינתה, יהיו לפחות חבר מועצה אחד שהוא עובד המדינה וחבר מועצה אחד שאינו עובד המדינה.

(ב) המועצה רשאית לאצול סמכויותיה ליושב ראש המועצה או לוועדת משנה שמינתה לפי סעיף זה, למעט סמכויות אלה:

(1) אישור תכנית העבודה של הרשות;

(2) קביעת כללים;

(3) ביטול רישום במרשם למעט ביטול לבקשת הגורם הרשום במרשם;

(4) הסמכויות שאותן רשאית להפעיל הוועדה לענייני תחרות לפי סעיף 39.

סדרי עבודת ועדות משנה 41. ועדת המשנה שמונו כאמור בסעיפים 38 עד 40 יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי דיוניהן ככל שלא נקבעו לפי חוק זה, ויפרסמו אותם באתר האינטרנט של הרשות.

תפקידי יושב ראש המועצה, שכרו ותנאי שירותו 42. (א) יושב ראש המועצה יכהן גם כמנהל הרשות.

(ב) יושב ראש המועצה יפעל בהתאם לתפקידים ולסמכויות שנקבעו לו לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, וכן יהיה ממונה על ביצוע תפקידי המועצה.

(ג) יושב ראש המועצה יהיה רשאי לחתום בשם המועצה על כללים שקבעה, הוראות שנתנה והחלטות שקיבלה.

ד ב ר י ה ס ב ר

על שום ההשלכות מרחיקות הלכת במישור חופש הביטוי וחופש העיסוק שבגללן ראוי כי תתקבל החלטה בפני כלל המועצה (למעט כאשר הביטול הוא לבקשת הנרשם); (ד) ביחס לסמכויות התחרותיות שפורטו בסעיף 39 ואותן ניתן לאצול לוועדת התחרות בלבד (ולצידן הסמכויות לוועדת העיצומים שלא מוקנות כלל למועצה ולכן לכתחילה אין באפשרותה לאצול ולכן אינה מנויה בסעיף זה).

סעיף 41 מוצע להסמיך ועדות משנה לקבוע את סדרי עבודתן ולפרסם זאת באתר האינטרנט. לעניין ועדות המשנה המחויבות בדין נכללה בדרך כלל מתכונת עבודה מפורטת (למשל, לעניין הטלת עיצום כספי) ובנושאים אלה לא יוכלו הוועדות לקבוע הסדרים אחרים.

סעיף 42 מוצע כי יושב ראש המועצה ישמש גם כמנהל הרשות. מדובר במבנה אסדרתי המקובל גם ברשויות סטוטוריות אחרות כדוגמת – רשות האסדרה, רשות ניירות ערך, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין – ושונה מרשויות בהם משמשת מועצה או מליאה כמעין מועצת מנהלים המפקחת על העבודה השוטפת של עובדי הרשות השכירים ומתמקדת בפקוח והתוויית מדיניות. בתפקידו כמנהל הרשות ישמש יושב הראש גם כמנהל של עובדי הסגל המקצועי של הרשות וגם כמי שיושב בראש ישיבות המועצה. מעמד כפול זה מחזק את יכולות הביצוע של הרשות, אך בד בבד מקנה משקל משמעותי ליושב הראש. על כן נקבעו בחוק הסדרים שונים לביזור וריסון הסמכויות, בדמות הקמת ועדות משנה, מינוי נושאי משרה מרכזיים בצוות המקצועי של הרשות, זכויות לחברי המועצה ועוד. בנוסף, מוצע להסמיך את יושב־ראש

בה ולצידו חבר נוסף שהוא נציג ציבור וכן חבר שלישי לפי בחירת המועצה. בידי המועצה להחליט על אצילת נושאים נוספים לוועדה, אולם אין באפשרותה לאצול את הסמכויות בנושאים שפורט בסעיף זה לוועדות אחרות. בנוסף, בסמכות המועצה להחליט לדון בסוגיה הנוגעת בתחרות במליאתה, למשל אם מצאה שמדובר בעניין בעל השלכות משמעותיות.

סעיף 40 לסעיף קטן (א)

בנוסף לוועדות המשנה המוגדרות בחוק כאמור בסעיפים 38 ו-39 לעיל, מוצע להסמיך את המועצה להקים ועדות משנה נוספות. לוועדות משנה צפוי להיות תפקיד חיובי ביצירת תחומי התמחות וידע אצל חברי המועצה, במיקוד תשומת הלב של מליאת המועצה וכמנגנון להגברת מעורבותם של חברי המועצה בעבודה השוטפת ובקבלת ההחלטות. כך, למשל, ברשות השנייה קיימות כיום ועדות משנה שונות למשל לתחום הרדיו והכספים. הקמת הוועדות ותחומי אחריותן היא בשיקול הדעת של המועצה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לאפשר אצילה של סמכויות המועצה לוועדות המשנה או ליושב ראש המועצה למעט הסמכויות: (א) לאישור תוכנית העבודה של הרשות – שמשמעותה עיצוב האסטרטגיה השנתית של הרשות כולה ולכן עליה להיות מאושרת במועצה; (ב) לקביעת חקיקת משנה – מכיוון שמדובר בסמכות לקביעת הסדר רוחבי ואולם אין בכך כדי למנוע שוועדת משנה תגבש את נוסח חקיקת המשנה שהמועצה תחליט לאמץ; (ג) לעניין ביטול רישום במרשם –

(ד) על אף האמור בסעיף 16(א), בעד תפקידיו כמנהל הרשות וכיושב ראש המועצה, שכרו ותנאי שירותו של יושב ראש המועצה יהיו, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תקרת שכר ותנאי שירות למנהלים כלליים בתאגידים סטטוטוריים כפי עדכון מעת לעת, לפי רמת הסיווג של הרשות בהתאם להמלצת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים כהגדרתה בסעיף 16(ה).

43. בעצמאות המועצה בביצוע תפקידי המועצה ובהפעלת סמכויותיה, יפעלו המועצה וחבריה באופן עצמאי והם יונחו על ידי שיקולים מקצועיים בלבד.

פרק ג': מרשם ספקי תכנים ומרשם ספקי חדשות

סימן א': ניהול מרשמים – כללי

44. השה בהמלצת המועצה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד הגשת בקשה לרישום במרשם או לחידוש רישום כאמור, וכן דרכים ומועדים לתשלום האגרה, לרבות אופן עדכונה וסכומיה בהתאם לשינוי במדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן תשלום על הפרשי הצמדה ריבית ופיגורים והוצאות גבייה על אגרה שלא שולמה במועדה; סכום אגרה לפי סעיף קטן זה ישקף את העלויות המנהליות הכרוכות ברישום כאמור.

45. (א) המועצה רשאית לבטל רישום במרשם של ספק רשום או להתלותו עד לקיום תנאים שתורה עליהם או להגביל את מי שרשום במרשם באספקת תוכני צפייה-ישמע, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו:

(1) הגורם הרשום ביקש את ביטול רישומו;

(2) הרישום במרשם נעשה על יסוד מידע כוזב, מטעה, חלקי או שגוי;

(3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים לרישום במרשם;

ד ב ר י ה ס ב ר

סימן א'

מוצע לרכז בסימן זה מספר הוראות שעניינן ההיבטים הטכניים של ניהול שני המרשמים.

סעיף 44 מוצע להסמיך את השה לקבוע אגרה בעד רישום במרשם. האגרות ביחס לכל מרשם עשויות להיות שונות בהתחשב בעלויות ובטעמים לגביית אגרה הכרוכים בכל אחד מהמרשמים. מוצע להכפיף את מבנה גביית האגרה, כמקובל, להסכמת שר האוצר ולאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. עוד מוצע כי סכום האגרה ישקף את העלות האדמיניסטרטיבית בלבד של הרישום במרשם, ובלבד שעלות זו לא תיצור חסם כניסה כלכלי לשוק. כמו כן, ומכיוון שעבודת הרישום עצמה תעשה על ידי הרשות מכוח סמכות המועצה מוצע כי קביעת האגרה תעשה על ידי השה, אך בהמלצתה של המועצה. יודגש כי מדובר בסמכות שברשות.

סעיף 45 לסעיף קטן (א)

עניינו של סעיף זה במקרים בהם המועצה תהיה רשאית לבטל רישום של גוף מכל אחד מהמרשמים או להתלות את הרישום עד לקיום תנאים שעליהם תורה: ראשית, במקרה בו הגוף הרשום ביקש לבטל את רישומו

המועצה לחתום על כל הכללים, ההוראות וההחלטות שקיבלה המועצה כעניין מינהלי ביוורקט.

במסגרת זו מוצע להקנות ליושב הראש שכר ותנאי שירות שאינם בגדר גמול על השתתפות גרידא. שכר ותנאים אלה ייקבעו על פי הוראות של הממונה על השכר והסדרי עבודה במשרד האוצר ובהתאם לסיווג שייקבע לרשות.

סעיף 43 המועצה החדשה תאחז בסמכויות ותפקידים מרכזיים באסדרה בישראל ובתחום בעל חשיבות רבה לחופש הביטוי ולמנגנון הדמוקרטי ולכן מוצע לקבוע כי היא תחויב לפעול באופן עצמאי ותונחה על ידי שיקולים מקצועיים בלבד.

פרק ג'

עניינו של פרק זה בקביעת הוראות לעניין ניהול מרשמים לפי החוק. מוצע להקים שני מרשמים שונים – מרשם ספקי תכנים ומרשם ספקי חדשות. הרישום במרשם הוא רישום קונסטיטוטיבי שבלעדיו אין רשות לעסוק בתחום המאוסדר והכללים לרישום עשויים להיות שונים כאשר מדובר במרשם ספקי תכנים או במרשם ספקי חדשות כמפורט.

(4) הגורם הרשום הפר הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חקיקת התכנים המסחריים שנקבעה בתוספת השנייה, ולא תיקן את ההפרה כפי שהורתה לו המועצה.

(ב) המועצה לא תקבע תנאים או הגבלות לפי סעיף קטן (א) אלא ככל שהם נדרשים לתיקון הפגם שנפל לפי סעיף קטן זה.

(ג) מצאה המועצה כי התקיים אחד מן המקרים המפורטים בסעיף קטן (א) בפסקאות (2) עד (4), ובכוונתה לבטל את רישומו במרשם של ספק תכנים רשום או להתלותו עד לקיום התנאים שתורה עליהם, או להגביל את מי שרשום במרשם באספקת תוכני צפייה-ידיעה, לפי העניין, תשלח לספק הרשום הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה תציין בין השאר את כל אלה:

(1) הנימוקים בגינם בכוונתה לבטל את רישומו במרשם, להתלותו או להגביל את פעילותו ובכלל כך פרטים לגבי ההפרה שביצע, מועד ההוראה שניתנה לתקנה, לפי העניין;

(2) התנאים שעל הספק הרשום לקיים, לפי העניין;

(3) זכותו של הספק הרשום להשמיע טענותיו.

(ד) ספק תכנים שנמסרה לו הודעה על כוונה לבטל את רישומו במרשם, להתלותו או להגביל את פעילותו, רשאי לטעון את טענותיו בפני המועצה, בכתב, בתוך עשרה ימי עבודה ממסירת ההודעה.

(ה) המועצה תחליט, לאחר ששקלה את הטענות שנטענו לפי סעיף קטן (ד), ותמסור הודעה על החלטתה לספק התכנים, בתוך חמישה עשר ימי עבודה ממועד קבלת הטענות כאמור; בהודעה תפרט המועצה את נימוקי החלטתה, ואת מועד כניסת החלטתה לתוקף.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי התנאים שתוסמך המועצה לקבוע שיוטלו על ספק, לא יחרגו מגדר העניין שבגינן הופעלה סמכות המועצה ומתוך מטרה לתקן את הפגם, או הפגמים, שהוביל להפעלת הסמכות ולא יוכלו להשתרע על נושאים שאינם נוגעים בכך.

לסעיפים קטנים (ג) עד (ה)

מוצע לקבוע תהליך סדור לביטול הרישום בדומה להליכים שחלים לעניין הטלת עיצום כספי. כך בשלב הראשון על המועצה להודיע לספק על הטעם שבגללו היא שוקלת לבטל את רישומו למסור פרטים לגביו, כיצד יש לתקנו וכן להודיע לספק על האפשרות העומדת לו לטעון בפניה כמימוש לזכות הטיעון, טיעון זה יעשה בפרק זמן קצר של עשרה ימים וזאת מכיוון שמדובר בהליך שתכליתו למנוע מתן שירות באופן פגום (ולא לאכוף בדיעבד). לאחר מימוש זכות הטיעון, המועצה תידרש להודיע לספק על החלטתה ונימוקה המלאים.

במרשם; שנית, במקרה בו הרישום נעשה בהסתמך על מידע כוזב, חלקי או שגוי; שלישית, במקרה בו חדל להתקיים בגוף הרשום תנאי מתנאי הרישום; רביעית, במקרה בו הגוף הרשום הפר הפרה מהותית הוראה שמנויה בתוספת השנייה לחוק ולא תיקן את ההפרה גם לאחר שהמועצה פנתה אליו בעניין – מדובר בהפרות ברמת חומרה גבוהה ואף הן אינן מספקות בפני עצמן לביטול הרישום: ראשית, הביטול שלפיהן יעשה רק לאחר שניתנה למפר הזדמנות לתקן; שנית על הביטול לעבור בהליך סדור המובנה בסעיף, שלישית לאור ההשלכות של ביטול רישום במרשם על חופש העיסוק, חופש הביטוי ואינטרסים מוגנים אחרים וכן בשים לב לכך שאין מדובר באמצעי אכיפה אלא באמצעי מניעה – יש להפעיל אותו באופן מרוסן ביותר.

לאור חשיבותה של סמכות זו והשלכתה על חופש הביטוי, מוצע בסעיף 40(ב) כי סמכות זו (למעט סמכות ביטול במרשם לאור בקשת הגורם הרשום עצמו) תהיה אך ורק בידי המועצה ולא יהיה ניתן לאצול אותה ליושב הראש.

(ו) על אף האמור מצאה המועצה כי בשל פגיעה נמשכת בציבור קיימת דחיפות בביצוע הליכים לפי סעיף זה, רשאית היא להגביל או להתלות את פעילותו באופן זמני, ולאחר ששקלה את השיקולים בסעיף קטן (ד), לפני השלמת ההליכים לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

כללים לניהול המרשם 46. (א) המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות לעניין הגשת בקשה לרישום במרשם, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה, וכן לעניין אופן ניהול המרשם.

(ב) הגיש אדם בקשה לרישום במרשם, תרשום אותו המועצה במרשם בתוך עשרה ימי עבודה, ורשאית היא לדרוש מהמבקש מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לשם בדיקת עמידתו בתנאים לרישום.

(ג) מצאה המועצה כי מתקיימות נסיבות לפי סעיפים 51, 55 או לפי כל דין אחר שבשלדן אין לרשום מבקש במרשם, תודיע על כך למבקש בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב). בהודעה מנומקת בכתב, ותיתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בסמוך לאחר מתן ההודעה.

איסור העברה, שעבוד או עיקול 47. זכות מהזכויות המוקנות מכוח רישום במרשם אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול.

פומביות המרשם 48. (א) מרשם יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

(ב) במרשם ייכללו הפרטים הנוגעים לתחולת הוראות מכוח חוק זה על הרשום במרשם כפי שקבעה המועצה, ובין השאר:

(1) האם הוא ספק תכנים או ספק חדשות המתקשר עם מנויים;

(2) האם הוא ספק תכנים גדול;

(3) האם עיקר עיסוקו באספקת תוכני צפייה-ושמע של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית;

(4) האם עיקר עיסוקו באספקת תוכני צפייה-ושמע של מפעל ספורט שהוא אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית.

ד ב ר י ה ס ב ר

לב לעובדה כי הרישום במרשם כרוך בעיקרו בבחינת התקיימותן של נסיבות טכניות הנוגעות לעמידה בתנאי סף אובייקטיביים שאינם מצריכים הפעלת שיקול דעת מורכב במסגרת בחינתם (למעט לעניין רישום במרשם ספקי החדשות של גורם ריכוזי שלעניינו מוצע להחריג את לוח הזמנים כאמור בסעיף 54)

סעיף 47 הזכויות המוקנות מכוח רישום במרשם הן זכויות הנובעות מאסדרה והן מוקנות לגורם מאוסדר פרטני וישר. מוצע להבהיר כי זכויות אלה אינן בגדר נכס או זכות סחירה ולא ניתן להגביל אותן באופן פרטי.

סעיף 48 מוצע לקבוע הסדר רוחבי בדבר פומביות המרשם וכן להסדיר פרטים מרכזיים שיש לכלול במרשם משום השלכתם על תחולת הסדרים שונים המנויים בחוק. יצוין כי אין מדובר ברשימה סגורה של פרטים שניתן לכלול במרשם אלא רק בפרטים שחובה לכלול.

לסעיף קטן (ו)

מכיוון שביטול רישום במרשם הוא, כאמור, סעד מניעתי ולא אכיפתי מוצע לאפשר כסעד ביניים – להתלות או להגביל את הפעילות של הספק עוד לפני ההחלטה הסופית וזאת על מנת למנוע החמרה של המעשים, לכאורה, שבגינם נשקל הביטול. הגבלה זו תתאפשר במקרה של פגיעה מתמשכת ודחיפות בהפעלת הסמכות ולא בכל מקרה שבהם התבצעה בעבר הפרה, שהסתיימה.

סעיף 46 מוצע להסמיך את המועצה לקבוע כללים לרישום במרשם. כללים אלה נוגעים לאופן ניהול המרשם ולפרטים שייכללו בבקשה להירשם אולם היא אינה מסמיכה לקבוע תנאי סף והוראות נוספות לעניין הרישום, מעבר להסדרים הפרטניים שייקבעו בחוק ביחס לרישום בכל אחד מסוגי המרשמים. כמו כן מוצע לעגן כלל אחיד לעניין מתן זכות טיעון לפני סירוב לרישום במרשם. עוד מוצע כי פרק הזמן המוקצה למועצה לשם השלמת הרישום יעמוד על עשרה ימי עבודה וזאת בשים

סימן ב': מרשם ספקי תכנים

49. (א) ספק תכנים ישראלי שהכנסתו השנתית מאספקת תכנים בישראל עולה על 40 מיליון שקלים חדשים לא יספק תכנים בישראל, אלא אם כן הוא רשום במרשם ספקי התכנים.
- (ב) ספק תכנים ישראלי רשאי להרשם במרשם לבקשתו אף אם ההכנסה השנתית האחרונה שלו מאספקה בישראל אינה עולה על האמור בסעיף קטן (א).
50. יושב ראש המועצה ינהל מרשם של ספקי תכנים לפי סימן זה.
51. תנאי סף לרישום במרשם ספקי התכנים
- לא יירשם אדם במרשם ספקי התכנים אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
- (1) הוא תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ונרשם בחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות;
- (2) הוא אינו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיו העיקריות היא רכישת אמצעי פרסום או בעל זיקה לתאגיד כאמור;
- (3) הוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018³⁴;
- (4) הוא אינו תאגיד שהחליט על פירוקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

המחייב רישום. שנית – תאפשר רישום לספק תכנים המעוניין ליהנות מזכויות שונות הנתונות לספק תכנים רשום, או הכרה בהכנסות ובהפקות מקומיות ואשר יקוּזו מספק תכנים רשום אחר. לצד זה יחולו עליו חובות אחרות כדוגמת העברה בחינם של תכני חדשות בכפוף להוראות הסדר זה (פרק ו' סימן ב').

סעיף 50 מכיוון שמדובר בענייני שהוא מינהלי במהותו מוצע כי ניהול המרשם יתבצע על ידי יושב ראש המועצה.

סעיף 51 בסעיף זה מוצע לקבוע רשימה של תנאי סף לרישום במרשם. ראשית מוצע לאפשר רישום במרשם רק לתאגידים ובפרט לתאגידים הרשומים בישראל, בין שהתאגדו בישראל או שנרשמו בישראל כ"חברת חוץ", שכן יש בכך כדי להקל על יכולתה של הרשות לפקח עליהם באופן יעיל (כאמור על ספקי תכנים בין-לאומיים לא חלה חובה כאמור אך חובת ההשקעה בהפקות מקור תחול עליהם גם ללא רישום במרשם). עוד מוצע לכלול גופים שקיים לגביהם חשש כי ינצלו את ממשק התכנים לצורך קידום ענייניהם האישיים או העסקיים ויפגעו באיכות התוכן המסופק לציבור, כגון תאגיד שפעילותו המרכזית היא פרסום, וכן תאגיד בעל זיקה לגוף כאמור. בנוסף מוצע לאסור על רישום של תאגיד שמצוי בהליכי חדלות פירעון, או תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו. זאת כדי להבטיח את מעמדו של הנרשם מול מנוייו ונושיו מן הצד האחד, ומול המאסדר שעלול להידרש להפעלת אמצעי פיקוח ואכיפה כלפיו מהצד השני.

סימן ב'

מוצע לרכז בסימן זה את הוראות הרישום במרשם ספקי התכנים.

סעיף 49 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע חובת רישום לספק תכנים ישראלי שהכנסתו השנתית עולה על 40 מיליון שקלים חדשים. החובה האמורה לרישום במרשם תחול גם ביחס להכנסות מעסקאות לאספקת מסר פרסומי שאינן בתמורה כספית ישירה, למשל – עסקאות סחר חליפין, "בארטר". משמעות הדברים היא כי ללא רישום במרשם יחול איסור על אספקת תכני צפייה-יושמע לציבור בישראל (כתלות בהקף ההכנסה). בנוסף, על מנת למנוע התחמקות מרישום באמצעות תכנון הפעילות העסקית במסגרת של מספר תאגידים שונים, מוצע לסכום את ההכנסות מאספקת תכני צפייה-יושמע של תאגידים שונים המצויים במבני שליטה שונים ואשר מקיימים פעילות צפייה-יושמע. כך, בתאגיד נשלט (חברת בת) תיוחס כלל הכנסתה מאספקת תכני צפייה-יושמע לספק התכנים, ככל שתאגיד זה מקיים פעילות צפייה-יושמע. באותו אופן, תיוחס כלל הכנסת תאגיד שולט (חברת אם) מפעילות צפייה-יושמע לספק התכנים. במקרה בו ספק התכנים וגורם נוסף שולטים על תאגיד שלישי המקיים פעילות צפייה-יושמע, הכנסת התאגיד תיוחס לכל אחד מהשולטים לפי שיעורי אחזקתם בתאגיד.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לאפשר רישום במרשם גם לספק תכנים ישראלי שהיקף הכנסתו נמוך יותר. אפשרות זו תאפשר – ראשית, רישום מבעוד מועד ועוד בטרם חציית רף הקף הפעילות

³⁴ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"ג, עמ' 171.

סימן ג': מרשם ספקי חדשות

52. אדם שמתקיימים לגביו כל המפורטים להלן לא יספק תוכנית חדשות המיועדת בעיקרה לציבור בישראל, אלא אם כן הוא רשום במרשם ספקי החדשות
- חובת רישום במרשם ספקי החדשות
- (1) מועסקים על ידו חמישה אנשים לפחות שנושאים תעודת עיתונאי של לשכת העיתונות הממשלתית;
- (2) הוא מספק תוכנית חדשות בהיקף יומי מצטבר של 40 דקות ביום לפחות, בימים ראשון עד חמישי;
- (3) הוצאותיו השנתיות בשל עיסוקו בחדשות עולות על שני מיליון שקלים חדשים.
53. המועצה תנהל מרשם של ספקי חדשות לפי סימן זה.
- מרשם ספקי החדשות
54. לא ירשם במרשם ספקי החדשות מי שבמועד הגשת הבקשה לרישום הוא גורם ריכוזי לפי סעיף 3 לחוק הריכוזיות, אלא לאחר שהתקיימו הליכים בהתאם לסעיפים 5(ב) ו-6 לחוק הריכוזיות.
- רישום במרשם של גורם ריכוזי או גורם הפועל בתחום החדשות

ד ב ר י ה ס ב ר

(תנאי הסף, בחינת הריכוזיות, הגדרת חובת הרישום) שעשויה להצריך התייחסות של המועצה. עם זאת, אין בכך כדי לשלול כי גם ביחס להסדר זה תוכל המועצה לאצול עניינים מסוימים לטיפולו של יושב הראש בהמשך להסדר האצילה הכללי הקבוע בסעיף 40. יצוין כי מרשם ספקי החדשות הוא מרשם המתנהל לצד מרשם ספקי התכנים. אין מניעה עקרונית כי ספק תכנים רשום יהיה גם ספק חדשות החייב ברישום וכי ספק חדשות רשום יהיה גם ספק תכנים שחובתו להרשם במרשם ספקי התכנים תקבע לפי הקף הכנסות.

סעיף 54 בהתאם למוצע בסעיף 179 לעניין תיקון עקיף לחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות ("חוק הריכוזיות"), רישום במרשם ספקי החדשות של גורם ריכוזי תחשב לתחום תשתית חיונית שהקצאת זכות בה כרוכה בהיוועצות עם ועדת הריכוזיות. מכיוון שהסדרת הריכוזיות כחלק מסוגיית הבעלויות הצולבות היא בעלת חשיבות מהותית גם בתחום אסדרת תוכני צפייה ושמע מוצע לבטא זאת בשני הדינים במקביל ולכלול הסדר גם בחוק השידורים ולא להסתפק רק בהכללת הזכות בחוק הריכוזיות. בנוסף, מוצע לקבוע כי לעניין זכות זו יחול רק ההסדר שבסעיף 5(ב) לחוק הריכוזיות המסדיר את ההיוועצות ושיקול הדעת שלא להקצות זכות בתשתית חיונית לגורם ריכוזי, ולא ההסדר שבסעיף 5(א) לחוק הריכוזיות. ההסדר בסעיף 5(א) בחוק הריכוזיות מאפשר לדחות בקשה להקצאת זכות ובלבד שדחיית בקשה כזו תעשה לאחר שקילת ההשלכות על התחרות וזאת מכיוון שבענייננו, רישום במרשם ספקי החדשות הוא עניין שלכתחילה נתון לשיקול דעת מצומצם יחסית נוכח השלכותיו על חופש הביטוי ומתמקד בעיקר בבחינה טכנית כך שלא ראוי להסמך את הרשות, בעקיפין, לשקול שיקול דעת רחב המאפשר לו להמנע מרישום.

סימן ג'

מוצע לרכז בסימן זה את הוראות הרישום במרשם ספקי החדשות.

סעיף 52 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע חובת רישום לכל גורם המבקש לספק תוכנית חדשות (כהגדרתה לעיל) המיועדת בעיקרה לציבור בישראל ומתקיימים בו מספר מאפיינים שיוצקים לפעילותו משקל סגולי ממשי על השיח הישראלי שבגללו נכון להכפיף אותן לאסדרה ולזכות אותן בזכויות. בנוסף, ומכיוון שרישום במרשם ספקי החדשות מקנה, כאמור, לגורם הרשום זכויות שונות להעברה על גבי ספקי תכנים או ביישומון וכדי למנוע שימוש יתר בזכויות אלה על ידי מי שערכו הציבורי אינו משמעותי מוצע לקבוע הסדרים שמבחינים בין פעילות חדשותית זניחה שאינה צפויה להיות בת משמעות של ממש לציבור לבין פעילות בעלת ממשות. לשם כך מוצע להעמיד כתנאי סף את הרכיבים הבאים (במצטבר): הגורם מעסיק לפחות חמישה אנשים בעלי תעודת עיתונאי של לשכת העיתונות הממשלתית; הגורם מספק חדשות בהיקף של 40 דקות לפחות בכל אחד מימי החול (א'-ה'); הגורם מוציא מדי שנה לפחות 2 מיליון שקלים חדשים במסגרת פעילותו. מדובר בתבחינים שנועדו ליצור הבחנה בין מי שפועל באופן ספוראדי באספקת חדשות לבין מי שפועל באופן שיטתי ומקיף. התבחין שעניינו הקף ההוצאה (ולא הקף ההכנסה) מיועד לשקף את העובדה ששידורי חדשות נעשים, לעתים, מתוך שאיפה לקדם דעות בשיח הציבורי ולא בהכרח מתוך כוונה ליצור מוקד רווח משמעותי.

סעיף 53 מרשם ספקי החדשות ינוהל על ידי המועצה, ולא על ידי יושב הראש לבדו, וזאת מתוך ההכרה בחשיבות של אספקת חדשות, בסוגיות הכרוכות ברישום

לא יירשם אדם במרשם ספקי החדשות אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

- (1) הוא תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל;
- (2) הוא אינו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיו העיקריות היא רכישת אמצעי פרסום, או בעל זיקה בתאגיד כאמור;
- (3) הוא אינו מפלגה או מי שמשמש שליח של מפלגה במישרין או בעקיפין, אשר עלול להשתמש באספקת תוכני הצפייה-ושמע של החדשות לקידום מטרותיה של המפלגה;
- (4) הוא, נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לדעת המועצה להירשם במרשם כאמור;
- (5) הוא, נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו אינו אזרח מדינת אויב או תאגיד שהתאגד במדינת אויב;
- (6) הוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;
- (7) הוא אינו תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו.

פרק ד': הכנסה שנתית של ספק תכנים

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 55 מוצע להגביל רישום במרשם ספקי החדשות באמצעות קביעת תנאי סף כדלקמן:

לפסקאות (1), (2), (6) ו-(7)

לפסקה (4)
מוצע לקבוע כי הרשעה בעבירה של ספק החדשות, נושא משרה בו או בעל השפעה ניכרת בו תוכל להיות עילה לסירוב לרישום במרשם. הצורך בהסדר זה נובע אף הוא מהרגישות שבאספקת שידורי חדשות והרחקת גורמים בעלי הרשעות ממעורבות בהן. לאור החומרה וההשלכות של הדבר על חופש הביטוי מוצע לסייג חובה זו להרשעות ולא להגשת כתבי אישום בלבד.

לפסקה (5)

בהמשך לאמור לעיל, מוצע לקבוע איסור על רישום של תאגיד שהוא, מנהלו או בעל השפעה ניכרת בו הוא אזרח מדינת אויב או שהתאגד במדינת אויב. איסור זה נועד למנוע מעורבות של גורם עוין באספקת חדשות בישראל והשפעה פוגענית על השיחה הישראלית. עם זאת, הוא אינו שולל מעורבות של אדם ממדינה שאינה מדינת אויב. הסדר זה דומה להסדר הקבוע בסעיף 10א לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.

פרק ד'

בפרק זה ירוכזו ההוראות בדבר בחינת וקביעת ההכנסה השנתית האחרונה של ספק תכנים. קביעה כאמור לרזונטית לעניין חובת רישום במרשם ספקי התכנים לפי סעיף 49 ולקביעת גובה ההשקעה בהפקות מקומיות לפי סעיף 58.

מדובר בהסדרים מקבילים לאלה החלים על ספקי תכנים כפי שהוסבר לעניין סעיף 51 לעיל, ואולם בשונה מספק תכנים – הדרישה מספק חדשות היא להתאגדות בישראל ולא להסתפקות ברישום כספק חוץ. נוכח ההשפעה על השיח הציבורי בישראל אשר מצריכה רמת פיקוח הדוק יותר על פעילותו ותחולת הסדרים רחבים יותר מהדין הישראלי.

לפסקה (3)

בדומה להסדרים הקיימים כיום בחוק הרשות השניה מוצע להגביל אפשרות של מפלגה או גורם שהוא שלוח של מפלגה מלהרשם במרשם ספקי התכנים וזאת כאמור מתוך הסתכלות על תכני החדשות כתכנים מסוג מיוחד הדורש אסדרה ומתן זכויות מיוחדות שאין מקום להעניק לגורם בעל נגיעה פוליטית ומכיוון שאחד מתפקידיו של ספק חדשות הוא להיות גורם מבקר לנבחרי הציבור השונים, ולכן יש לשמר את עצמאותו, ככל הניתן. יובהר עם זאת, שלא כל גוון פוליטי או הזדהות אידיאולוגית של הספק, או חלק מעובדיו, עם גורם פוליטי עולה כדי היותו "שליח" של מפלגה שעלול להשתמש ברישום במרשם כדי לקדם את מטרותיה של המפלגה והדבר דורש בחינה פרטנית של הקף החפיפה והזיקה בפועל בין המפלגה לבין ספק החדשות.

(א) ההכנסה השנתית האחרונה של ספק תכנים רשום או של ספק תכנים שהגיש דוח כספי לפי דרישת יושב ראש המועצה בהתאם לסעיף 109 תיקבע על ידי יושב ראש המועצה בהתאם לכללים שתקבע המועצה לפי סעיף קטן (ג); יושב ראש המועצה יודיע לספק תכנים רשום לא יאוחר מ־30 בספטמבר בכל שנה, ואם אינו רשום – בתוך שלושה חודשים ממועד מסירת הדוח הכספי האמור, מהו הסכום שהוא קבע כהכנסתו השנתית האחרונה לעניין חוק זה.

(ב) הכנסתו השנתית של ספק תכנים כאמור בסעיף קטן (א) תורכב מכל אלה:

- (1) הכנסתו בשנת הכספים מאספקת תכנים בניכוי הוצאות שהן הכנסה מאספקת תכנים, באותה שנה, של ספק תכנים רשום אחר;
 - (2) הכנסתו מאספקת תכנים של תאגיד השולט בו או הנמצא בשליטתו, או ששניהם נשלטים על ידי אדם אחד – יראו בכל הכנסתו השנתית של התאגיד האחר כהכנסתו של ספק התכנים ואם בתאגיד יותר מבעל שליטה אחד, ייוחסו סך הכנסותיו בין בעלי השליטה בו ביחס לאחוזותיהם;
 - (3) החלק היחסי של ההכנסה מאספקת תכנים בחבילת שירותים הכוללת תכני צפייה־ושמע וכן שירותי בזק או שירותים אחרים, כפי שקבעה המועצה.
- (ג) המועצה תקבע כללים לעניין אופן חישוב ההכנסה לפי סעיף קטן (ב).

פרק ה': חובות השקעה בהפקות מקומיות

ד ב ר י ה ס ב ר

(באנדל") שהתמורה בעדם ניתנת כמקשה אחת בשעה שהיא כוללת תכני צפייה ושמע ושירותים נוספים (בפרט – שירותי בזק).

פרק ה'

עניינו של פרק זה בהחלת חובות השקעה בהפקות מקומיות. תעשיית היצירה המקומית היא שוק ייחודי שהיקפו, איכות תוצריו ויכולתו להתקיים לאורך זמן מהווים אינטרס ציבורי. ההפקות המקומיות מעוררות ומפתחות את השיח הציבורי ומהוות חלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית. לשם המשך יצירת תוכן מקומי איכותי, נחוצה תעשייה תומכת וגדולה, ובכלל כן, חברות הפקה, תסריטאים, במאים, צלמים, עובדי במה ועובדים רבים נוספים. זאת מתוך ההבנה כי על מנת להבטיח תוכן מקומי איכותי מגוון ועשיר, נדרש לאפשר למגוון של יוצרים ליזום, להתחרות, לחדש ולייצר תוכן משמעותי ובעל ערך.

בתוך מגוון ההפקות המקומיות ישנה סוגה המכונה סוגה עילית – שלגביה קיים חשש כי כוחות השוק לבדם לא בהכרח יביאו ליצירת הפקות כאמור, וזאת בשל היחס בין הביקוש לצפייה בהן לבין עלויות ההפקה הגבוהות שלהן. נוכח חשש זה, ובשים לב לחשיבות האמנותית, הציבורית, התרבותית והחינוכית של תכניות מסוגה זו, מוצע למקד את חובות ההשקעה הקבועות בפרק זה בסוגה זו בלבד.

העקרונות המנחים לעניין חובות ההשקעה הקבועות בפרק זה הן צמצום היקף הרגולציה החלה היום בתחום,

סעיף 56 לסעיפים קטנים (א) ו־(ג)

מוצע להסמיך את המועצה לקבוע כללים לעניין חישוב ההכנסה (בכפוף להסדר בסעיף קטן (ב)) ובהמשך לקבוע כי יושב ראש המועצה הוא שיקבע את ההכנסה הפרטנית של ספק תכנים תוך יישום הכללים על הנתונים שיעמדו בפניו. קביעת יושב ראש המועצה תעשה בכל שנה עד ה־30 בספטמבר על מנת להותיר לספקים המורשים שהות להערך לשנת הפעילות הבאה על יסוד קביעה כזו ובהמשך לכך שחובת מסירת המידע לרשות קבועה בסעיף 59 ל־30 ביוני של כל שנה באופן המותיר ליושב הראש שלושה חודשי בדיקה לפחות. ביחס לספק שאינו רשום ולכן אינו מדווח באופן תדיר, הרי שמוצע לקבוע כי החלטה לגבי הקף הכנסותיו תנתן בתוך שלושה חודשים ממועד מסירת הדוח הכספי.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע את התנאים הבאים שיחולו בחישוב ההכנסה: (1) תשלומים שספק תכנים רשום א' מעביר לספק תכנים רשום ב' בעד שירותי צפייה־ושמע ינוכו מהכנסותיו של ספק תכנים רשום א' ויחשבו רק כהכנסותיו של ספק תכנים רשום ב'. (2) על מנת למנוע התחמקות מרישום באמצעות תכנון חשבונאי של הפעילות העסקית במסגרת של מספר תאגידים שונים, מוצע להתגבר על מסך ההתאגדות ולסכום את ההכנסות מהפעילות העסקית של תאגידים שונים המצויים במבני שליטה שונים ואשר מקיימים פעילות צפייה־ושמע. (3) כללים לעניין ייחוס ההכנסה לתכני צפייה־ושמע במסגרת חבילת שירותים

57. (א) ספק תכנים רשום ישקיע בכל שנת כספים כספי השווה ל-6.5% מהכנסתו השנתית האחרונה, לפחות, (בסעיף זה – הסכום הכולל), במימון או בהפקה של הפקות מקומיות מסוגה עילית; 10% מהסכום הכולל, לפחות, ישקיע בתוכניות תעודה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק תכנים רשום שהמועצה מצאה כי עיקר עיסוקו באספקת תכני צפייה-יושמע של מפעל ספורט, רשאי להשקיע את הסכום הכולל גם בתכני צפייה-יושמע של מפעל ספורט העוסק בענף מבין ענפי הספורט המשתתפים באחד מאלה:

(1) המשחקים האולימפיים, למעט ענף הכדורגל או ענף הכדורסל לגברים בוגרים;

(2) המשחקים הפארא-אולימפיים.

58. ספק תכנים בין-לאומי שהכנסתו בשנת כספים נתונה (בפרק זה – שנת הדיווח) מאספקת תכנים בישראל עולה על 40 מיליון שקלים חדשים, ישקיע בשנה העוקבת לשנת הדיווח סכום כספי השווה ל-6.5% לפחות מהכנסתו האמורה, במימון או בהפקה של הפקות מקומיות מסוגה עילית.

ד ב ר י ה ס ב ר

ציבורי רב. יחד עם זאת, בהתאם לאמור בהמלצות הוועדות הציבוריות, קיים כשל שוק בנושא זה ובשים לב לעלות הגבוהה של תכניות אלה, ואחוזי הצפייה הנמוכים יותר (ביחס לתכניות דרמה), באין חובה ייעודית כאמור, עולה חשש כי ספקי התכנים יבחרו שלא להפיק הפקות מסוגה זו.

לסעיף קטן (ב)

ביחס לספקי תכנים שעיקר עיסוקם בשידורי ספורט, הרי שהם עשויים להיות חייבים בהפקות מקומיות מסוגה עילית על אף שאלו עשויות לחרוג מתכני השידור הטבעיים שלהן. לעניינם, מוצע לראות בהשקעה במפעל ספורט אולימפי שהשקיע ספק תכנים רשום שהמועצה מצאה כי עיקר עיסוקו הוא אספקת תכני ספורט, כהשקעה בסוגה עילית. לעניין זה, מפעל ספורט אולימפי יוגדר כמפעל בענף ספורט המשתתף באחד מאלה: (1) המשחקים האולימפיים, למעט משחקי כדורגל או כדורסל לגברים בוגרים שהם אירועים בעלי עניין ציבורי ועשויים להיכלל באחת הרשימות לעניין מפעלי וארועי ספורט; (2) במשחקים הפאראלימפיים – משחקי האולימפיאדה לספורטאים בעלי מוגבלויות. מדובר במפעלים שרמת הביקוש המסחרי להם נמוכה ואולם שידור ענפים אלה הוא בעל חשיבות תרבותית וחינוכית ומקדם את העיסוק בספורט ובהעלאת העניין הציבורי באותם ענפים.

58. עניינו של סעיף זה בהטלת חובות השקעה על ספקי תכנים בין-לאומיים שיש להם פעילות משמעותית בישראל. כאמור בהמלצות הוועדות הציבוריות הטעם לכך הוא כפול: הבטחת המשך קיומה של תעשיית התוכן הישראלי, וחלוקת נטל היצירה באופן שוויוני בין כלל השחקנים הפועלים בישראל בתחום זה. משכך מוצע כי ספקי תכנים בין-לאומיים בעלי הכנסה שנתית מאספקת תכנים בישראל העולה על 40 מיליון שקלים חדשים יידרשו להשקיע שיעור זהה לזה של ספקי תכנים רשומים – 6.5% – מהכנסתם השנתית האחרונה מפעילותם בישראל בהפקות

ומיקודה רק בהיבטים בהם יש אינטרס ציבורי מובהק להתערבות, ביזור החובה בין כלל השחקנים הפועלים בשוק אספקת תכני צפייה-יושמע בישראל (אשר יכולים באופן זה להחזיר חלק מהיקף ההשקעה באמצעות אספקת התכנים למנויים או הכללת מסר פרסומי) ושמירה על סך ההשקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית.

סעיף 57 סעיף זה מעגן את חובת ההשקעה בהפקות מקומיות שתחול על ספק תכנים רשום (בכל דרכי ההספקה הנוגעות בדבר – בין שהוא פועל כספק של מגוון תכנים, לצפייה בזמן אמת או כצפייה נדחית ובין שהוא מפעיל ערוץ אחד או יותר).

לסעיף קטן (א)

עניינו של סעיף זה בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות שתחול על כל ספק תכנים רשום. מוצע כי ספק תכנים רשום יידרש להשקיע שיעור של 6.5% מהכנסתו השנתית האחרונה, ללא תלות בגובה הכנסותיו. באופן זה, נטל ההשקעה הוא בשיעור שוויוני בין ספקי התכנים הרשומים, כאשר סכומי ההשקעה הסופיים של כל גורם רשום תלויים באופן ישיר בגובה הכנסותיו. חובת השקעה בשיעורים שווים שיחולו על כל הגורמים המורשים בשוק מהווה שינוי משמעותי מהאסדרה הקיימת בנושא שלפיה שיעורי ההשקעה משתנים בין בעלי רישיונות לשידורים לפי חוק התקשורת, לבעלי רישיונות שונים לפי חוק הרשות השנייה וביחס לגורמים שלא חלה עליהם כל חובה, ולכן מוצע לקבוע הוראות מעבר הדרגתיות שמפורטות בסעיף 192. מימוש החובה יכול להתבצע באמצעות הפקה ישירה או באמצעות מימון של הפקות שיבצעו אחרים (אבל בכפוף להעמדת התכנים לצפייה אצל ספק התכנים כאמור בסעיף 65).

מוצע עוד לקבוע כי 10% מתוך הסכום החייב בהשקעה בהפקות מקומיות יושקע בתכניות תעודה. תכניות תעודה הן סוגה בעלת חשיבות תרבותית וערך

59. (א) לשם חישוב הסכום החייב בהשקעה לפי סעיפים 57(א) ו-58, יגיש ספק התכנים האמור באותם סעיפים למועצה, עד ליום 30 ביוני של השנה העוקבת לשנת הדיווח דוח המפרט את הכנסתו השנתית, בשנת הדיווח, מאספקת תכני צפייה ושמע בישראל.
- (ב) המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר אופן חישוב, עריכה והצגת פרטי המידע בדוח המוגש לפי סעיף קטן (א); על אף האמור ברישאה, רשאי יושב ראש המועצה ליתן הוראות בעניינים המנויים בה לספק תכנים בין-לאומי מסויים שחלה לגביהם החובה להגיש דוח לפי סעיף קטן (א).
60. ספק תכנים שחלה עליו חובת השקעה בהפקות מקומיות לפי פרק זה יגיש למועצה, עד ליום 30 ביוני של השנה העוקבת לשנה שבה חלה עליו החובה כאמור, דוח המפרט את היקף השקעתו בהפקות מקומיות מסוגה עילית בשנה שלגביה חלה עליו החובה כאמור.
61. עד ליום 30 בספטמבר בכל שנה, ימסור יושב ראש המועצה לכל ספק תכנים רשום, ולכל ספק תכנים בין-לאומי שהגיש לו דוח לפי סעיפים 59(א) או 60, הודעה המפרטת את אלה, לפי העניין.
- (1) מהו סכום ההכנסה השנתית האחרונה של אותו ספק תכנים, המשמש בסיס לחישוב חובת ההשקעה החלה עליו לפי סעיפים 57(א), 58 או 63(2), לפי העניין;
- (2) האם ספק התכנים עמד בחובת ההשקעה החלה עליו לפי סעיפים 57(א), 58 או 63(2), לפי העניין.
62. הגיש ספק תכנים שאינו רשום או ספק תכנים בין-לאומי דוח כספי בהתאם לדרישת יושב ראש המועצה כאמור בסעיף 109, ימסור לו יושב ראש המועצה, בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הדוח או המידע, הודעה המפרטת את סכום ההכנסה השנתית האחרונה של אותו ספק תכנים, המשמש בסיס לחישוב חובת ההשקעה החלה עליו לפי סעיפים 57(א) או 58, לפי העניין, ויחולו הוראות אלה:

דיווח בעניין
עמידה בחובת
השקעה בהפקות
מקומיות

הודעת יושב ראש
המועצה לספק
תכנים לעניין
הכנסה שנתית
ולעניין עמידה
בחובת השקעה

חובת השקעה
בהתאם לדוח
כספי שהוגש לפי
דרישת יושב ראש
המועצה

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 60 בהמשך למסירת הדוח אודות ההכנסות, מוצע לעגן חובה למסור דוח בשנה שלאחר קיומה של החובה בדבר העמידה בחובת ההשקעה בהפקות מקומיות בו יפורטו ההוצאות שמהן עולה כי החובה התבצעה. חובה זו היא תולדה של הקביעה בדבר חובת השקעה בהפקות מקומיות ותחול ללא צורך בהוצאת דרישת דיווח ייעודית.

סעיף 61 ביום 30 בספטמבר בכל שנה ימסור יושב ראש המועצה לספק תכנים רשום ולספק תכנים בינלאומי שהגיש לו דוח, הודעה בדבר: (1) סכום ההכנסה שלו שעל בסיסו נקבעת חובת השקעה בהפקות מקומיות שחלה באותה שנה. (2) עמידתו בחובת ההשקעה בהפקות המקומיות בשנה הקודמת, ככל שהיה חייב בכך.

הודעות יושב הראש מבטאות את ההחלטה המינהלית בדבר הקף חובת ההשקעה ובדבר העמידה בחובת השקעה מהשנה הקודמת.

סעיף 62 לעניין ספקי תכנים שלא חלה עליהם חובת השקעה בשנה הקודמת, הרי שהדרישה מהם למסור דוח תחול באופן פרטני ולא במתכונת מתמשכת משנים קודמות. על ספקים אלה תחול חובה להשקעה לפי

מקומיות מסוגה עילית. ספקים אלה לא יהיו מחויבים ביעור חלק מההשקעה לסוגה עילית שהיא תוכנית תעודה וזאת מתוך שאיפה לאפשר להם גמישות בהכרה בהפקות לפי מגוון של הסדרים בין-לאומיים שלפיהם הם פועלים.

סעיף 59 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע חובה להגיש דוחות לשם חיוב הסכום בהשקעה עד ליום 30 ביוני בכל השנה, לאחר המועדים המקובלים בישראל להגשת דוחות כספיים שנתיים לרשויות השונות. בהתאם לכללים החשבונאיים – הדוח יעגן נתונים כספיים על שנת הכספים שנשתיימה וההכרעה לגבי תחול בשנת הפעילות שבה נמסר הדוח.

לסעיף קטן (ב)

פילוח הנתונים והמידע עשוי להצריך את הכללתם בדוח הכספי באופן מסוים ולכן מוצע להסמיק את המועצה לקבוע כללים בעניין. בתוך כך, מוצע להסמיק את יושב הראש לפעול באופן פרטני מול ספק תכנים בין-לאומי שאינו פועל בהכרח לפי ההסדרים החשבונאיים הנהוגים בישראל כדי לקבל ממנו את המידע באופן המתאים ביותר לצורך עריכת הבדיקות בעניינם.

ריבית ודמי
פיגורים בשל
השקעה שלא
בוצעה והחובה
לבצעה בשנה
העוקבת

63.

- (1) החובה לפי סעיף 57(א) או לפי סעיף 58 תחול לגבי הספק האמור, בהתאם להודעת יושב ראש המועצה, לגבי ההכנסה השנתית האחרונה כפי שצויינה בהודעה כאמור;
- (2) נמסרה הודעת יושב ראש המועצה בעניין ההכנסה השנתית האחרונה עד ליום 30 ביוני של שנה מסוימת – תחול חובת ההשקעה באותה שנה;
- (3) נמסרה הודעה אחרי 30 ביוני – תחול חובת ההשקעה בשנה העוקבת.

לגבי סכום שספק תכנים נדרש להשקיעו בשנה מסוימת לפי סעיפים 57(א), 58 או 62, וכן לפי פסקה (2) שלהלן, לפי העניין, ולא הושקע, יחולו הוראות אלה:

(1) לסכום האמור יתווספו ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מתום השנה שבה נדרשה השקעתו ועד למועד ביצוע ההשקעה בפועל; לעניין זה, "מועד ביצוע ההשקעה בפועל" – המועד שבו נתן ספק התכנים אפשרות סבירה לצפות בתוכן הצפייה-יושמע של ההפקה המקומית שבה השקיע את הסכום לפי פסקה (2);

(2) ספק התכנים ישקיע את הסכום האמור בשנה העוקבת, במימון, בהפקה או ברכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, וזאת אף אם באותה שנה לא חלה עליו חובת ההשקעה לפי הסעיפים האמורים.

64.

השקעה בהפקה
מקומית של יוצר
חדש

לעניין הפקה מקומית שהבמאי, התסריטאי או המפיק שלה הוא יוצר ישראלי חדש, יראו בסכום שהושקע בהפקה כאילו הושקעו בה עשרה אחוזים נוספים לעניין חובת שלפי סימן זה; לעניין זה, "יוצר ישראלי חדש" – במאי, תסריטאי או מפיק, שהוא אזרח ישראלי, אשר בחמש השנים האחרונות לא מילא תפקיד כאמור בהפקה מקומית שנעשתה עבור ספק תכנים.

65.

השלמת הפקה
מקומית לציבור
בישראל

בעת חישוב היקף ההשקעה של ספק תכנים רשום או של ספק תכנים בין-לאומי לעניין סעיפים 57(א), 58, 62 או 63(2), לפי העניין, לא תובא בחשבון השקעה בהפקה מקומית, אלא לאחר שספק התכנים נתן אפשרות סבירה לצפות בתוכן הצפייה-יושמע של אותה הפקה בישראל, ובלבד שמדובר באפשרות הראשונה לצפייה בתוכן האמור באמצעות ספק תכנים.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 64 כאמור לעיל, קיימת חשיבות ציבורית רבה בגיוון היצירה והיוצרים ולהקל על ראשית דרכם של יוצרים חדשים. על מנת לעודד ספקי תכנים רשומים להשקיע בהפקה מקומית של יוצר שלא היה יוצר של הפקה מקומית אצל אף ספק תכנים רשום בחמש השנים האחרונות, מוצע לראות בסכום שהושקע בהפקה זו כאילו הושקעו בהפקה סכום ההשקעה המקורי בתוספת 10% מסכום זה. באופן זה מצטמצם הסיכון בקבלת החלטה בדבר ההשקעה בהפקה מקומית של יוצר חדש, וכדאיות ההשקעה גדלה. לעניין זה מוצע לראות כיוצר את הבמאי, התסריטאי או המפיק שהם הגורמים המרכזיים המעורבים בתהליך היצירה של תוכן צפייה ושמע ודי באיוש של אחד מהתפקידים האמורים ביוצר חדש כדי לזכות בהקלה האמורה.

סעיף 65 בשונה מהאסדרה הקיימת, בחוק המוצע קיימת חובת השקעה בלבד בהפקות מקור ללא חובות שידור של הפקות מקומיות. על מנת לוודא כי ההשקעה בהפקה הגיעה לכדי השלמה ובכך מילאה

המועד שבו נמסרה הודעת יושב ראש המועצה לעניין חובת ההשקעה שחלה עליהם, אם ההודעה נמסרה עד ה-30 ביוני תחול החובה עוד באותו השנה ואם לאחר ה-30 ביוני תחול החובה בשנה שלאחר מכן (ואולם יתכן כי בשנה העוקבת תחול בנוסף חובת השקעה נוספת בגין השנה שבה ניתנה ההחלטה ושדוח לגביה ימסר בשנה שלאחר מכן). הסדר זה נועד לשקף את תקופת ההערכות הנוספת הנחוצה למי שלא היו כפופים לחובה בשנה שלפני כן, וזאת אף על פי שבאפשרותו של ספק תכנים לצפות את האפשרות כי תחול עליו חובת ההשקעה בהפקות מקומיות.

סעיף 63 מוצע לקבוע כי אם גוף חייב לא יעמוד בחובת ההשקעה עד המועד האחרון לתשלום שנקבע לו בהודעת יושב ראש המועצה לפי סעיף 62, תתווסף על הסכום ריבית פיגורים בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961. החלת ריבית פיגורים זו נועדה לבטא את חומרת העיכוב בהשקעה, שעלול לפגוע באספקת תכנים לציבור שלא כדין ובעתשיית יצירת התוכן המקומית.

66. על אף האמור בפסקה (2) להגדרה "הפקה מקומית", המועצה רשאית לאשר מראש, כי הפקה מסוימת תחשב הפקה מקומית אף אם עיקר התוכן שלה הוא בשפה אחרת שאינה עברית, ערבית, רוסית או אמהרית, אם מצאה כי להפקה האמורה זיקה ישירה וברורה לציבור בישראל וכי השימוש בשפה האחרת הוא נדרש בנסיבות העניין.
67. יושב ראש המועצה יפרסם באתר האינטרנט של הרשות רשימה של ספקי תכנים בין-לאומיים שחלה עליהם חובת השקעה לפי סעיף זה.

פרק ו': אסדרת תוכני צפייה ושמע

סימן א': תקנון אתיקה ושידורים אסורים

68. ספק חדשות יספק תוכני חדשות מדויקים ומהימנים ולא יבוטאו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהליו ובעלי מניותיו.
69. (א) ספק רשום יאמץ תקנון אתיקה לעניין אספקת תכנים;
(ב) תקנון אתיקה, יעסוק בין היתר, בכל אלה:
- (1) מניעת ניגוד עניינים;
 - (2) מניעת התקשרויות שעשויות להשפיע על טיב הסיקור החדשותי;
 - (3) גילוי נאות הנדרש מטעם מגישים, פרשנים ועיתונאים;

דבריו הסבר

חדשות, לגבי עניינים המשליכים על היחסים המסחריים בין הספקים השונים לאור מידת חשיבותם המסחרית וכוחם בשוק, ולגבי אספקת תוכני ספורט.

סימן א'

סעיף 68 מוצע לקבוע הסדר כללי בעל משמעות הצהרתית ולפיו ספקי חדשות יספקו תוכני חדשות מדויקים ומהימנים כשיקוף לתכלית אספקת החדשות כהבאת מידע מהימן, עובדות וניתוחים בפני הציבור. חובה זו היא בעלת משמעות הצהרתית ואינה צפויה לשמש לצרכי אכיפה או מניעה.

סעיף 69 לסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

מוצע לכונן הסדר אתיקה לכל ספק רשום, בין שהוא ספק תכנים רשום ובין שהוא ספק חדשות רשום, המבוסס על תקנון שכל ספק רשום יידרש לגבש ולאמץ ולא יהיה נתון לאכיפה של הרשות או המועצה. מוצע לקבוע רשימה של נושאים בהם יעסוק תקנון האתיקה, חלקם נוגעים לחובות כלליות שיש להחיל על כל ספק תכנים וחלקם נוגעים לטיב ולסטנדרט מקובל לעבודה עיתונאית ללא הטיה לא עניינית של הסיקור. לרשימת הנושאים נוספה גם החובה לקבוע הסדר לעניין ביטוי מאוזן למגוון הדעות בציבור. הסדר זה אינו יוצר חובה אסדרתית לסיקור מאוזן, אלא מחייב את הספק הרשום לבחון את האופן בו יינתן ביטוי כאמור ולקבוע את האיוון שהוא מוצא לנכון. נוסף לנושאים אלה, על הספק הרשום לכלול בתקנון היבטי אתיקה במסר פרסומי, לרבות שירותים ומוצרים אשר יימנע מלפרסמם או יגביל את פרסומם.

את מטרותיו הציבוריות של ההסדר, מוצע להחשיב כסכום השקעה של הפקה מקומית כעומד בחובות לפי פרק זה, רק לאחר שספק התכנים הרשום איפשר צפייה בהפקה זו בישראל בפעם הראשונה (היינו, ללא צפייה בשידורים חוזרים של הפקות שכבר הועמדו בעבר). אופן העמדת התכנים לצפייה זו פתוחה לבחירה של ספק התכנים, האם היא כחלק משידור בזמן אמיתי (שידור ליניארי), לצפייה לפי דרישה וכד'.

סעיף 66 בעוד ששפות ההפקה שיוכרו כהפקות מקומיות בדרך כלל יהיו עברית, ערבית, רוסית או אמהרית בהתאם להגדרת הפקה מקומית, מוצע כי המועצה תוסמך לאשר מראש כי הפקה מסוימת תחשב להפקה מקומית גם אם זו תעשה בשפה אחרת ובלבד שלהפקה קיימת זיקה לציבור בישראל והשימוש בשפה האחרת הוא נדרש. הסדר זה נועד לאפשר שימוש בשפות נוספות לפי טיב ההפקה כאשר הדבר משמר זיקה מיוחדת לישראל אך לא כדי לאפשר הכרה בהפקות בעלות נופך גלובלי שיעשו בישראל מבלי שהן מקיימות זיקה ישירה אליה.

סעיף 67 מכיוון שספקים בינלאומיים אינם חייבים ברישום במרשם, מוצע לבטא את קיומן של חובות השקעה בהפקות מקומיות לגביהם בפרסום ייעודי באתר האינטרנט של הרשות על מנת לשקף את הדברים לציבור הכללי ולבעלי העניין.

פרק ו'

פרק זה עוסק בהסדרים, מצומצמים בהקפם, לגבי תוכני צפייה ושמע והצגתם על המרקע, לגבי אספקת תוכני

- (4) מניעת הטעיה בדיווח חדשותי;
- (5) פנייה לקבלת תגובה לדיווח חדשותי מבעוד מועד;
- (6) פרסום שמות חשודים ונפגעי עבירה;
- (7) פרסום תיקוני טעויות בדיווחים חדשותיים והתנצלויות;
- (8) ביטוי מאוון למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל;
- (9) אתיקה במסר פרסומי.

ובלבד שהחובה לכלול בתקנון האתיקה התייחסות לנושאים האמורים בפסקאות (2) ו-(4) עד (8) לא תחול על ספק תכנים רשום שאינו ספק חדשות רשום.

(ג) ספק רשום יפרסם לציבור, באתר האינטרנט שלו, את התקנון שקבע באתר האינטרנט וימציא אותו לרשות שתפרסם אותו באתר האינטרנט שלה.

70. ספק רשום לא יספקו לציבור תכנים שהם –

(א) חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, ובכלל זה תכנים שעניינם אחד מאלה:

(1) הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

(2) הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;

(3) הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;

והכל כשהתכנים המנויים בפסקאות משנה (1) עד (3) אינם, באופן מובהק, בעלי ערך אומנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי, המצדיק בנסיבות העניין את הפצתם.

(ב) הסתה לגזענות או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח-חיים או מוצא.

סימן ב': תוכני חדשות

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

אינטרנט וספקי תכנים אחרים שיבואו בגדרו של החוק המוצע וזאת בהתאם להלכה הפסוקה (בג"ץ 5432/03 ש.י.ן – לשוויון ייצוג נשים נ' המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, פ"ד נח(3) 65 (2004)). האיסור השני עניינו בתכנים שיש בהם משום הסתה לגזענות או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם על רקע השתייכות קבוצתית מסוימת, התנהגויות שעשויות אף להוות הפרה של איסורים שונים מדיני העונשין ולכן מוצע כי גם ספקי תכנים יימנעו מאספקתם.

סימן ב'

לתכני חדשות קיימת חשיבות ציבורית רבה, בהיותם מנגישים מידע חיוני לציבור, מגבירים את השתתפות הציבור בדמוקרטיה, ומאפשרים קיומו של פלורליזם. בסימן זה ירוכזו הוראות שנועדו להפחית חסמים לספקי חדשות רשומים במטרה ליצור שוק דעות מגוון.

מוצע לחייב את הספק הרשום לפרסם לציבור את התקנון וכן להמציא אותו לרשות שתפרסם אותו. פרסום התקנון יאפשר לציבור להעריך את סטנדרט האתיקה המוצהר של כל ספק חדשות ואף עשוי לשמש אותו כדי לזהות במקרים מסוימים חריגה מכללי האתיקה שקבע ספק החדשות לעצמו.

סעיף 70 מוצע לקבוע שני איסורים צרים על אספקת תכנים שמהווים "שידורים אסורים" בהמשך להסדרים הקבועים כיום בחוק הרשות השנייה (סעיף 46) ובחוק התקשורת (סעיף 6כב):

האיסור הראשון עניינו חומר תועבה, פורנוגרפיה ואולם הסדר זה אינו נועד למגר באופן מוחלט תכנים בעלי אופי מיני, בפרט לעניין אספקת תכנים באמצעות אתרי

חובה לספק תכנים של ספק חדשות רשום 71. (א) ספק תכנים שמתקיימים בו הוראות פסקאות (1) עד (2) (בסימן זה – ספק חייב בהעברה) יספק לכל מנוייו, בהתאם להוראות סעיף זה, תכנים של ספק חדשות רשום שביקש זאת (בסימן זה – ספק משתתף).

(1) הוא מתקשר עם מנויים;

(2) הוא מספק תכנים של ספק תכנים אחר בזמן אמיתי.

(ב) הספק החייב בהעברה יספק את התכנים בזמן אמיתי, במסגרת ערוץ אחד ביחס לכל ספק משתתף, ואספקת התכנים תכלול את כלל התכנים של הספק המשתתף הכלולים באותו ערוץ (בסעיף זה – אספקת ערוץ חדשות).

(ג) ספק חייב בהעברה יספק את ערוץ החדשות באיכות ההעברה המקובלת, או באיכות נמוכה יותר – אם ביקש זאת הספק המשתתף.

(ד) ספק חייב בהעברה יהיה רשאי להתנות אספקת ערוץ חדשות לפי סעיף זה בקבלת רישיונות והסכמות לעניין השימוש בזכויות היוצרים והמבצעים ביצירות הכלולות בתוכני הערוץ, לפי חוק זכות יוצרים ולפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים.

(ה) ספק חייב בהעברה לא ישלם לספק משתתף בעד תכנים של ספק משתתף וספק משתתף לא ישלם לספק חייב בהעברה בעד אספקת ערוץ החדשות של הספק המשתתף.

(ו) ספק חייב בהעברה לא יגבה ממנוי תשלום נוסף ייעודי עבור אספקת ערוץ החדשות של הספק המשתתף.

(ז) החובה לספק ערוץ חדשות של ספק משתתף לפי סעיף זה תחול לגבי עשרה ספקי חדשות רשומים שביקשו זאת לפי סעיף קטן (א), לכל היותר.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהעברה יוכל להתנות את ההעברה בתנאים להסדרת האחריות שתחול עליו לפי דיני קניין רוחני.

לסעיפים קטנים (ה) ו-(ו)

בעד העברת התכנים לא תינתן תמורה לספק החייב בהעברה, ובמקביל ספק משתתף לא יקבל תמורה מהספק החייב בהעברה. לעניין זה התמורה המתקבלת נועדה לשקף מארג יחסים עסקי שבו אין צורך בהסדר החיוב ולכן גם תמורה שמתקבלת בעד אלמנטים חלקיים (אספקה נדחית של התכנים, העמדתם לרשות הציבור באמצעים שונים וכו') מבטאת מארג יחסים עסקי שבו מתייחר הצורך בהסדר המחייב העברה. כמו כן, יובהר כי החובה היא ביחס לכל ספק חייב בהעברה בנפרד, כך שיתכן מצב בו תהיה שונות בספקי החדשות הרשומים המשודרים בספקי התכנים השונים ומארג היחסים העסקי, כאמור, יצדיק חובת העברה על חלק מספקי התכנים בלבד. בנוסף, הספק החייב בהעברה לא יגבה ממנוייו תשלום נוסף עבור תכנים אלה.

לסעיפים קטנים (ז) ו-(ח)

החובה לפי סעיף זה על ספק חייב בהעברה תחול על לא יותר מעשרה ספקי חדשות רשומים וזאת על מנת לגדר את הפגיעה בספק החייב בהעברה מול התכלית הציבורית של גיוון שוק הדעות. כאמור, ספקי חדשות רשומים אשר

סעיף 71 לסעיפים קטנים (א) עד (ג)

בהתאם למוצע, ספק תכנים רשום שמתקשר עם מנויים ואשר הוא מספק תכנים של ספק תכנים אחר בזמן אמיתי (היינו – להוציא ספקים שמתמקדים בהפקת ערוצים ותכנים אחרים, אשר מפיצים את תכניהם בעצמם או באמצעות אחרים, או ספקים שמתמקדים באספקת תכנים לפי דרישה) אשר יוגדר לצורך סעיף זה כספק חייב בהעברה, יחויב לספק לכל מנוייו תכנים של כל ספק חדשות רשום שביקש זאת (אשר יוגדר לצורך סעיף זה כספק משתתף). העברת התכנים תהיה במסגרת ערוץ אחד ביחס לכל ספק משתתף. הסדר זה נועד לאפשר צפייה בתוכני חדשות בידי צופים רבים על רקע החשיבות של תוכניות חדשות.

העברת התכנים תעשה במתכונת של ערוץ ליניארי רציף ובאיכות ההעברה המקובלת (או באיכות נמוכה מכך, לבקשת הספק המשתתף) וזאת על מנת שלא ליצור מורכבויות הן עבור הספק החייב בהעברה והן עבור הספק המשתתף.

לסעיף קטן (ד)

מכיוון שהעברת התכנים היא לבקשת הספק המשתתף ואמורה להלום את רצונו ויכולותיו, מוצע כי ספק חייב

(ח) ספק חייב בהעברה ימסור ליושב ראש המועצה הודעה המפרטת את רשימת הספקים המשתתפים שאת ערוצייה הוא מעביר לפי סעיף זה; המידע יפורסם באתר האינטרנט של הרשות. המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין מועדים ואופן מסירת ההודעה לפי סעיף קטן זה.

הוראות לעניין
סדר ובולטות
התכנים

72. (א) תכנים של ספק חדשות רשום, של ערוץ הכנסת ושל ערוץ הכולל תוכניות חדשות של תאגיד השידור הישראלי (בסעיף זה – ערוצי חדשות), יסופקו על ידי ספק החייב בהעברה באופן הבלטה דומה בממשק הצפייה, ואם אותו ספק עושה שימוש באפיקים מספריים – יספק אותם ברצף של אפיקים מספריים עוקבים (בסעיף זה – רצף), או במספר רצפים כאמור, ובלבד שלא יתחיל רצף חדש אלא לאחר שהרצף הקודם כולל חמישה עשר ערוצי חדשות, לפחות.

(ב) המועצה רשאית לקבוע בכללים תנאים לעניין מספרי אפיקים עוקבים או לעניין אופן ההבלטה בממשק הצפייה שבהם יסופקו התכנים של ספקי חדשות רשומים, אם מצאה כי הדבר נחוץ על מנת למנוע הענקת יתרון בלתי הוגן לספקי חדשות רשומים מסוימים כלפי ספקי חדשות רשומים אחרים.

73. (א) ספק חדשות רשום יגיש למועצה –

חובות דיווח
ופרסום מידע
בדבר בעלי עניין

(1) עד ליום 30 ביוני בכל שנה: דוח המפרט את כל בעלי העניין בו, וכן תאגידים שהוא בעל עניין בהם;

(2) עד ליום ה'8 באוגוסט ושמונה בפברואר – דוח המפרט את כל הגורמים שהתקשר עמם לעניין הכללת מסר פרסומי בתכנים שהוא מספק שהקף התמורה שהתקבלה מכל אחד מהם עולה על 5% מסך הכנסתו ממסרים פרסומיים בחצי השנה שהסתיימה בסוף חודש יוני או בסוף דצמבר, בהתאמה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מנת לאפשר לספקי התכנים מידת גמישות מסוימת, הרצף יהיה של חמישה עשר אפיקים עוקבים, וככל שיש יותר מחמישה עשר ספקי חדשות רשומים, ספק התכנים יחויב לאפשר שימוש ברצף אפיקים נוסף אך ללא חובה שיהיה בסמיכות לרצף האפיקים הראשון. חובה זו תקבע בחוק והמועצה תורשה לקבוע כללים ליישום החובה.

סעיף 73 מוצע לקבוע חובת דיווח וחובת פרסום אודות החזקות הנוגעות לספק חדשות רשום, ואודות הגורמים העיקריים שהתקשרו עם ספק החדשות הרשום להכללת מסרים פרסומיים בתכניו. חובה זו נועדה לשמש כגילוי נאות בדבר האינטרסים השונים של המחזיקים בספק החדשות הרשום, לאור העובדה שתוכני החדשות עלולים להיות מושפעים מכך. חובת הפרסום של מידע כאמור תהיה כפולה – הן על ידי הרשות והן על ידי ספק החדשות עצמו על מנת להנגיש את המידע לציבור ובכפוף להוראות חוק חופש המידע הקובעות חריגות וסייגים שונים על העברת מידע.

מקבלים תמורה בעד העברת שידוריהם מספק תכנים אינם כלולים בהוראות סעיף זה, ולכן לא ייכללו במניין עשרת ספקי החדשות. על מנת לוודא ביצוע הוראות סעיף זה, ספק חייב בהעברה יודיע ליושב ראש המועצה אודות ספקי החדשות הרשומים שהוא מעביר מכוח סעיף זה.

סעיף 72 כיום המאסדר ראשי לקבוע הסדרים לעניין האפיקים בהם משודרים ערוצים אצל ספקי תכנים (ראו למשל סעיף 6א1 לחוק התקשורת). מוצע, ככלל, להחליף אסדרה זו בחיוב של ספק תכנים רשום לספק את התכנים של ספקי החדשות הרשומים המשודרים על גביו וכן את ערוצי התאגיד וערוץ הכנסת (המשדורים חדשות) באופן הבלטה דומה בממשק הצפייה, ובאפיקים עוקבים – ככל שספק התכנים עושה שימוש באפיקים מספריים. כל זאת על מנת לאפשר גישה שווה וקלה לערוצי החדשות השונים, תוך צמצום חסמים לספקי חדשות חדשים ועל מנת למנוע צעדים אנטי תחרותיים שמטרתם לדחוק ערוצי חדשות מסוימים ולתעדף ערוצי חדשות אחרים באופן הפוגע גם בפלורליזם התקשורתי. על

- (ב) הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה את המידע שהוגש לה לפי סעיף קטן (א), בכפוף לסייגים לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע.
- (ג) ספק חדשות רשום יפרסם באתר האינטרנט שלו את המידע שפרסמה הרשות לפי סעיף קטן (ב).

סימן ג': ספק בעל חשיבות מסחרית

74. (א) התקשר ספק בעל חשיבות מסחרית בהסכם לאספקת תכניו על ידי ספק תכנים רשום, יקנה את הזכות לביצוע פעולות בתכנים של כל תכניו לכל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים המבקש זאת, באופן, בתנאים ובמחיר בלתי מפלים לעומת אלה שעל בסיסם התקשר כאמור; החובה לפי סעיף קטן זה תחול, לגבי כל ספק בעל חשיבות מסחרית, החל ביום 1 בינואר שלאחר המועד שבו נכלל לראשונה ברשימה שפרסם יושב ראש המועצה לפי סעיף קטן (ג).

הקניית הזכות לביצוע פעולות בתכנים לכל ספק תכנים רשום

(ב) המועצה תקבע בכללים, מהו סכום ההכנסה השנתית של ספק תכנים מאספקה בישראל, אשר מעליו ייחשב ספק התכנים האמור ספק בעל חשיבות מסחרית; הסכום האמור ייקבע לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות, ולאחר שנוכחה המועצה כי התחרות בין ספקי התכנים צפויה להיפגע אם תכנים של ספק תכנים שהכנסתו עולה על הסכום האמור, יסופקו באופן בלעדי לספק תכנים מסוים, אחד או יותר, או באופן המפלה בין ספקי תכנים רשומים שונים.

(ג) יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות בכל שנה, עד ליום 30 בספטמבר, את רשימת ספקי התכנים הרשומים שהם ספקים בעלי חשיבות מסחרית.

ד ב ר י ה ס ב ר

סימן ג'

בהתאם למוצע בסעיף קטן (ב), המועצה תקבע כי המבחן לאיתור תוכן כאמור יהיה בהיקף ההכנסה הרלבנטית של ספק התכנים מתוך הכרה בכך שכוח שוק עסקי צפוי להתבטא בראי ההכנסות. המועצה תצטרך, לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות, לקבוע בכללים את גובה הסכום שמשקף באופן מקצועי רף המתאים לקיומו של כוח שוק. יודגש כי בבחינת גובה ההכנסה שתקבע אין מניעה שהמועצה תוכל לבסס את עמדתה על מגוון רחב של פרמטרים רלוונטיים, כגון סקרי ונתוני צפייה בתכנים של ספקי תכנים, ובלבד כי הקביעה בסופו של דבר תתבסס כאמור על היקף ההכנסה הרלבנטית בלבד.

מאחר שבשוק השידורים ייתכנו כשלים תחרותיים אשר עשויים להתממש מקיומו של ספק תכנים בעל כוח שוק אשר מופץ בין היתר באמצעות ספק תכנים רשום אחר המתקשר עם מנויים – מוצע לקבוע הסדרים המפגיגים את הפגיעה התחרותית בגין כוח שוק זה. במקרה שכזה, התוכן בעל כוח שוק יהפוך להיות תוכן "מחויב בקנייה" (Must Have) עבור שאר ספקי התכנים הרשומים האחרים המתקשרים עם מנויים, שכן בלי להציע אותו למנוייהם הם יהיו נתונים בנחיתות תחרותית משמעותית. הוראות סימן זה נועדו לטפל בכשלים התחרותיים שעשויים לעלות במקרים אלו.

בהתאם למוצע בסעיף קטן (ג), יושב ראש המועצה יודיע מדי שנה על ספקי תכנים בעלי חשיבות מסחרית שעליהם חל סעיף זה. קביעה זו תהא תקפה לשנה והיא נועדה לאפשר לגורמים השונים בשוק השידורים לכלכל את צעדיהם בהתאם. כאמור בסעיף (1) – לאור קביעה שתפורסם ב־30 בספטמבר, תחול החובה לפעול בלתי מפלה החל מה־1 בינואר שלאחר מכן.

74. סעיף בהתאם למוצע בסעיף קטן (א), ספק תכנים רשום שתכניו הם בעלי כוח שוק אשר מופץ בין היתר באמצעות ספק תכנים רשום אחר, יקנה את הזכות לאספקה בישראל של כל תכניו לכל ספק תכנים רשום המבקש זאת, באותו אופן בו התקשר להפצתם בתנאים ובמחיר בלתי מפלים. זאת על מנת שלא תפגע בין ספקי התכנים הרשומים האחרים.

החלטת המועצה
בעניין תנאים
מפלים לעניין
ספק בעל חשיבות
מסחרית

75.

(א) סברה המועצה כי התקשרות של ספק בעל חשיבות מסחרית עם ספק תכנים רשום אחר המתקשר עם מנויים נעשתה בתנאים, באופן או במחיר (בסעיף זה – התנאים) מפלים לעומת התקשרות אחרת של אותו ספק בעל חשיבות מסחרית, רשאית היא, בהחלטה שקיבלה מיוזמתה או לבקשת ספק תכנים רשום, ולאחר שנתנה לספק התכנים שעימו נעשתה ההתקשרות לטעון את טענותיו, להורות כי התנאים מפלים.

(ב) החליטה המועצה כי התנאים הם מפלים, רשאית היא, לבקשת ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, להורות בדבר התנאים שיחולו בהתקשרות בינו לבין ספק התכנים בעל החשיבות המסחרית, ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל לא לפני שחלפו 30 ימים ממועד החלטתה לפי סעיף קטן (א).

(ג) המועצה רשאית לקבל החלטה זמנית לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) שתחול עד למועד החלטתה הסופית לפי אותם סעיפים קטנים, בהתאמה.

(ד) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן הגשת בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), הפרטים שייכללו בה ומועדי הגשתה, ובכלל זה החובה למצות הליכי משא ומתן בתום לב בטרם הגשתה.

(ה) המועצה תתן החלטתה בבקשה שהוגשה לה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה או מיום קבלת מידע נוסף ככל שדרשה לשם קבלת החלטתה, לפי העניין.

76.

חובת הצעת
תכנים באופן נפרד

(א) ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, שהוא ספק בעל חשיבות מסחרית או בעל זיקה לספק בעל חשיבות מסחרית (בסעיף זה – ספק החייב בפריקות), יציע לציבור, במתכונת ההעברה המקובלת ובנפרד, לרכוש את תכניו של הספק בעל החשיבות המסחרית ולרכוש את יתר התכנים המוצעים על ידו לציבור.

(ב) ספק החייב בפריקות לא יתנה מתן הנחה למנויים, במישרין או בעקיפין, ברכישת כלל התכנים המוצעים על ידו לציבור.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 75 לסעיפים קטנים (א) עד (ג)

לסעיף קטן (ד)

המועצה תוסמך לקבוע כללים לעניין אופן הגשת הבקשה להפעלת סמכותה לפי סעיף זה. מטרת הסדר זה לאפשר למועצה למקד את הדיון והמידע שיוגש בפניה על מנת לתמוך בקבלת החלטה מהירה שהיא כורח בשוק שבו מחלוקות עשויות להתעורר בסמוך לקיומם או לאספקתם של אירועים בעלי ביקוש גדול לשוק.

לסעיף קטן (ה)

מוצע להקצות למועצה 60 ימים לקבל החלטה לפי סעיף זה. מניין הימים יתחיל בהגשת בקשה או מיום קבלת מידע נוסף בעניין. מדובר בפרקי זמנים קצרים יחסית לקבלת החלטות מורכבות ולכן קיימת חשיבות בהבניית ההליך ובהצגת מידע מספק בפני המועצה.

סעיף 76 בהתאם לסעיף 75 ועל מנת לוודא את קיומן של הוראות חוק זה בגורם המקיים קשר בעלות עם גורם מפיק ("אינטגרציה אנכית"), יאסר על גורם זה

ככל שספק תכנים רשום סבור כי התנאים או המחיר שסוכמו עם ספק תכנים בעל חשיבות מסחרית הם מפלים, יהיה באפשרותו לפנות בעניין למועצה. בסמכותה של המועצה לבחון ולהכריע בשאלה באופן דו-שלבי. ראשית תקבע האם התנאים והמחיר מפלים; ובשלב שני, להורות בדבר התנאים והמחיר שיחולו בהתקשרות. ההליך הדו-שלבי נועד להבחין בין שתי דרגות ההתערבות, קביעה כי הצעה מסוימת מהווה אפליה בשלב הראשון והנחייה בדבר תנאים ומחירים שיחייבו את הספק, המגלמים רמת התערבות גבוהה יותר, בשלב השני. בהמשך לכך מוצע אף לקבוע תקופה של 30 ימים לפני המעבר לשלב השני על מנת לאפשר לצדדים למצות דיאלוג מסחרי על בסיס הקביעה כי הצעה קודמת היתה הצעה מפלה. לצד זה, מוצע להסמיך את המועצה להורות בדבר הסדר זמני להבטחת רציפות העברת התכנים בתקופה עד מסירת החלטתה. נוכרי כי לעניין הסדר הזה הוצע כי הסמכות תעמוד למועצה בכללותה או לוועדת המשנה לענייני תחרות.

"ספק תוכני ספורט" – ספק תכנים רשום או ספק תכנים בין-לאומי, המספק תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית.

78. המועצה רשאית להודיע, לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות, כי מפעל ספורט הוא בעל חשיבות מסחרית לאחר שנוכחה כי בשל מאפייני הצפייה בתוכני הספורט שלו, התחרות בין ספקי התכנים צפויה להיפגע אם הוא יסופק באופן בלעדי על ידי ספק תכנים מסוים, אחד או יותר, או באופן המפלה בין ספקי תכנים שונים; הודעה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

הודעה כי מפעל ספורט הוא בעל חשיבות מסחרית

ד ב ר י ה ס ב ר

המשך תמיכה באירועי ספורט נוספים בעלי ערך ציבורי באמצעות הכרה בהשקעה בהם על ידי ערוצי ספורט ייעודיים כהפקות מקומיות, כאמור בסעיף 57(ב).

סעיף 77 מוצע להגדיר ספק תוכני ספורט לעניין סימן זה כספק המספק תוכן ספורט בעל חשיבות מסחרית. הגדרה זו תחול ביחס לאספקת תוכני ספורט בין שספק התכנים הוא ספק רשום ובין שהוא ספק בינלאומי ולכן אינו חייב ברישום, וכן היא תחול הן על ספק שמתקשר עם מנויים והן על ספק שאינו מתקשר עם מנויים. אסטרטגיה עסקית של רכישת תוכני ספורט בלעדיים כמכשיר לגיוס מנויים היא אסטרטגיה מוכרת, גם ביחס לספקי תכנים זרים (שאינם חייבים ברישום במרשם), הגם שזו טרם יושמה בישראל. מכיוון שכך מוצע לקבוע כי הסדר זה שנועד למנוע שימוש בתוכני הספורט האמורים באופן שיפגע בתחרות – יחול גם על ספקים בין-לאומיים וזאת מבלי להחיל עליהם כפיפות למכלול המלא של הוראות האסדרה וחובת רישום במרשם ספקי התכנים.

סעיף 78 המועצה רשאית, לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות, להודיע על מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית אם מצאה כעניין כלכלי-תחרותי כי מאפייני הצפייה או רכישת הזכות לאספקת שידורי מפעל זה בישראל באופן בלעדי צפויה להביא לפגיעה בתחרות בין ספקי התכנים. יצוין כי למועצה תינתן גמישות לפי הסדר זה והיא אינה מוגבלת בקביעת האירוע למפעל, לסוג מסוים של אירועים לתחרויות מתוך מפעל, או לאירועים בודדים ובאפשרותה לקבוע כל אחד מאלה בכל שילוב שהוא לפי שיקוליה המקצועיים ובכפוף למבחן התחרות. בשונה מאסדרת ספקי תכנים בעלי חשיבות מסחרית (סימן ג'), ההודעה לעניין תוכני הספורט היא לגבי מפעל הספורט הרלוונטי ולא לגבי ספק התכנים שכן מוקד המשיכה הוא בתוכן הייחודי ותוכן זה עשוי להיות מסופק לאורך זמן על ידי ספקים שונים.

לקשור בין תוכן בעל חשיבות מסחרית שבבעלותו לבין תכנים אחרים שהוא מציע למנויים. על מנת לוודא שלא מתבצעת קשירה תמחורית בין התוכן בעל חשיבות מסחרית שבבעלותו לבין תכנים אחרים שמציע למנויים, יאסר על גורם זה לתת הנחה למנויים המותנות ברכישת כלל התכנים שהוא מציע למנויים. באופן זה ניתן יהיה להשוות בין התנאים והמחיר אותו דורש ספק תכנים בעל תוכן חשוב מסחרית מספק תכנים רשום שהוא בזיקה אליו, לבין אלה שהוא מציע לספקי תכנים אחרים שאינם קשורים בזיקה אליו.

לסימן ד' המוצע

מטרתו של סימן זה היא להסדיר את תחום אספקת תוכני הספורט, וזאת במטרה להגן מפני פגיעה בתחרות בין ספקי תכנים המתקשרים עם מנויים, שעשויה להיגרם בשל תוכני ספורט ובמטרה להנגיש תוכן ספורט בעל חשיבות לציבור. כאמור בהמלצות הוועדות הציבוריות תוכני ספורט הם תוכן מרכזי ופופולרי בעל מאפיינים של "ביקוש קשיח" עבור חובבי ספורט, נוכח מאפייניהם המונופוליסטיים והיעדר תחליפים ראויים למפעלי ספורט מבוקשים. בשל כך, היעדר תוכן ספורט שיש לו ביקוש גבוה בקרב הציבור אצל ספק תכנים מסוים המתקשר עם מנויים עלול להקשות באופן משמעותי על יכולתו להתחרות בספקי תכנים אחרים המחזיקים בתוכן הספורט האמור.

מוצע לבסס את אסדרת הספורט על שני נושאים מרכזיים ונבדלים – רשימת אירועי ספורט בעלי חשיבות ציבורית (הדומה בתפקידה לרשימת האירועים המוכרזים שקבעה בעבר מועצת הכבלים) שהם אירועים המרכזים את שיא תשומת הלב הציבורית ויחויבו להיות משודרים לציבור באופן פתוח לגמרי, ורשימת אירועים בעלי חשיבות מסחרית שהשפעתם על התחרות היא גדולה ולכן יחולו הוראות שונות לגבי שידורם. יצוין כי יתכן ויהיו אירועי ספורט שייכללו בשתי הקבוצות, וכן אירועי ספורט שלא ייכללו באף אחת מהן. באופן משלים מוצע לאפשר

79. הקניית הזכות לאספקת תכנים בתנאים בלתי מפלים
- ספק תוכני ספורט המתקשר עם ספק תכנים רשום אחר לאספקת תכנים, או שהוא מספק תוכני ספורט ביחד עם תכנים שאינם תוכני ספורט, יקנה את הזכויות לביצוע פעולות בערוץ הכולל מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, לכל ספק תכנים רשום אחר המתקשר עם מנויים ומבקש זאת (בסימן זה – הרוכש), באופן, בתנאים ובמחיר בלתי מפלים.
80. החלטת המועצה בעניין תנאים מפלים לעניין ספק תוכני ספורט
- (א) סברה המועצה כי התקשרות של ספק תוכני ספורט עם ספק תכנים רשום אחר המתקשר עם מנויים נעשתה בתנאים, באופן או במחיר (בסעיף זה – התנאים) מפלים לעומת התקשרות אחרת של אותו ספק תוכני ספורט, מסחרית, רשאית היא, בהחלטה שקיבלה מיוזמתה או לבקשת ספק התכנים הרשום האמור, ולאחר שנתנה לספק תוכני הספורט לטעון את טענותיו, להורות כי התנאים מפלים.
- (ב) החליטה המועצה כי התנאים הם מפלים, רשאית היא, לבקשת ספק התכנים הרשום המתקשר עם מנויים, להורות בדבר התנאים שיחולו בהתקשרות בינו לבין ספק תוכני הספורט, ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל לא לפני שחלפו 30 ימים ממועד החלטתה לפי סעיף קטן (א).
- (ג) המועצה רשאית לקבל החלטה זמנית לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) שתחול עד למועד החלטתה הסופית לפי אותם סעיפים קטנים, בהתאמה.
- (ד) המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין אופן הגשת בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), הפרטים שייכללו בה ומועדי הגשתה, ובכלל זה החובה למצות הליכי משא ומתן בתום לב בטרם הגשתה.
- (ה) המועצה תתן החלטתה בבקשה שהוגשה לה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה או מיום קבלת מידע נוסף ככל שדרשה לשם קבלת החלטתה, לפי העניין.
81. אספקת תוכני ספורט באופן מופרד
- (א) ספק תוכני ספורט המתקשר עם מנויים (בסעיף זה – ספק החייב בפריקות תוכני ספורט) יספק לציבור תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, במתכונת ההעברה המקובלת, גם באופן נפרד מכל התקשרות אחרת שלו שעניינה אספקת תכנים שאינם תוכני ספורט או מתן שירותים אחרים למנויים.
- (ב) ספק החייב בפריקות תוכני ספורט לא יתנה מתן הנחה למנויים בעבור תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, ברכישה של תכנים שאינם תוכני ספורט.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 79 בדומה להסדר בסעיף 74 – מוצע לחייב ספק תוכני ספורט לספק את התכנים שלהם באופן בלתי מפלה. חובה זו תחול על מכלול התכנים של ספק תוכני הספורט וזאת מאחר שהחייב באספקת תוכני הספורט עשוי לחרוג מהמסגרת האורגנית לאספקת תכנים (במסגרת ערוץ ובמשולב עם משדרים שונים שסובבים את מפעל הספורט). בשונה מההסדר בסעיף 74, חובה זו תחול גם על ספק תוכני ספורט אשר מספק למנויים במקביל גם תכנים שאינם תוכני ספורט, גם אם הוא לא התקשר עם ספק תכנים רשום אחר.
- סעיף 80 מוצע לקבוע הסדר לבחינת קיומה של אפליה בדומה להסדר בסעיף 75 (ראו דברי הסבר לסעיף זה).
- סעיף 81 מוצע לקבוע הסדר לעניין פריקות של אספקת תכנים בידי ספק תוכני ספורט בדומה להסדר בסעיף 76, בשני שינויים עיקריים. הראשון, החובה תחול על כל ספק תוכני ספורט המתקשר עם מנויים, אף אם לא מתקיימת לגביו אינטגרציה אנכית. השני הוא התוכן שנדרש להציעו בנפרד איסורי הקשירה הם בין תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית לבין תכנים שאינם תוכני ספורט. כלומר, לא תיאסר קשירה בין תכני ספורט שונים.

(ג) ספק החייב בפריקות תוכני ספורט לא יתנה מתן הנחה למנויים בעבור תכנים שאינם תוכני ספורט, ברכישה של תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית.

82. ספק תכנים המספק בישראל תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, יציעם למכירה לכל ספק תכנים רשום המבקש לספק את התכנים האמורים בישראל, כך שלספק הרשום הרוכש יהיו אותן זכויות לביצוע פעולות בתכנים האמורים, בישראל, כפי שניתנו למוכר.

מכירת הזכות לביצוע פעולות בתוכני ספורט

83. (א) המועצה רשאית, לאחר התייעצות עם שר התרבות והספורט, לקבוע כי מפעל ספורט שמתקיימים לגביו שניים או יותר מהמפורטים להלן, ואשר סברה כי יש עניין ציבורי באספקת תכני צפייה-ושמע שלו בישראל, הוא אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית:

אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית

(1) קיימת חשיבות תרבותית או לאומית מיוחדת באירוע הספורט;

(2) קיים עניין מיוחד באירוע הספורט בקרב הציבור הרחב בישראל;

(3) באירוע הספורט יש מעורבות של נבחרת לאומית של ישראל או של ספורטאי ישראלי העוסק בענף ספורט אישי באירוע ספורט בעל חשיבות בין-לאומית;

(4) טרם קביעת המועצה לפי סעיף קטן זה, תוכני צפייה-ושמע של אירוע הספורט סופקו בישראל, בדרך כלל שלא בעד תשלום נוסף, ויש להם קהל צופים נרחב.

(ב) יושב ראש המועצה יפרסם באתר האינטרנט של הרשות וברשומות את רשימת אירועי הספורט בעלי החשיבות הציבורית (בסעיף זה – הרשימה) שקבעה המועצה לפי סעיף קטן (א).

ד ב ר י ה ס ב ר

דרך אחרת. על מנת לסווג מפעל ספורט כאירוע משמעותי נדרשת התקיימותם של שניים לפחות מהפרמטרים הללו. אסדרה זו שואבת השראה מהאסדרה המקובלת באיחוד האירופי לעניין סיווג אירועים, בפרט אירועי ספורט, כבעלי עניין ציבורי משמעותי.

על מנת לסייג את הקף המפעלים שניתן להגדיר כ"אירועים משמעותיים" מוצע להגביל את מספר המפעלים שניתן לראות בהם כמשמעותיים המתבססים על ספורט יחידני כך שלא יסווגו למעלה משלושה מפעלים כאלה המתקיימים בכל שנה. בשל האפשרות כי שינויים שונים יביאו להצטברות מפעלים בשנה אחת – מוצע לאפשר קביעת מדרג ביחס לשלושה המפעלים שיסווגו כמשמעותיים בשנה.

סעיף 82 בשל חשיבותם של אירועי השיא בתחום הספורט בעיני הציבור, קיים ערך ציבורי רב בהנגשת אירועים אלה לכלל הציבור. משכך מוצע להסמיך את המועצה, בהתייעצות עם שר התרבות והספורט האמון על נושא הספורט והוא בעל ראייה רחבה של תחום זה, לקבוע רשימת אירועי ספורט שהיא סברה שיש להם חשיבות מיוחדת עבור הציבור בישראל. הכוונה לאירועים שהם (1) בעלי חשיבות תרבותית או לאומית, או (2) שההתעניינות בהם היא גדולה וכללית, וחורגת מאותו חלק בציבור העוקב אחר אירועי ספורט באופן תדיר, או (3) באירוע במעורבות נבחרת לאומית או ספורטאי ישראלי או (4) המפעל שודר בעבר בשידורים שצפייה בהם לא היתה כרוכה בתשלום נוסף – כלומר, הם שידרו בחבילות בסיס של ספקי תכנים או בשידורים שפתוחים לכלל הציבור (Free To Air) בכל

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה לא תכלול ברשימה יותר משלושה אירועי ספורט העוסקים בענף ספורט אישי אם הם מתקיימים בשנה אחת, ורשאית היא לקבוע כללים לדירוג וברירה בין אירועי הספורט מבניהם שיכללו ברשימה כאמור; לענין סעיף קטן זה, "אירוע ספורט העוסק בענף ספורט אישי" – מפעל ספורט שהמועצה קבעה אותו כאירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית על יסוד מעורבות ספורטאי ישראלי העוסק בענף ספורט אישי באירוע ספורט בעל חשיבות בין-לאומית כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א).

84. ספק תכנים לא ידרוש תשלום נוסף עבור אספקה בישראל של תוכני צפייה-ושמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית, אלא אם כן תכנים אלה מסופקים בישראל באמצעות היישומון כאמור בסעיף ב' לפרק ט'.

אספקת תוכני צפייה-ושמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית

פרק ז': אספקת תוכני תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת

85. תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת יציעו את תוכני הצפייה-ושמע שלהם לכל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, ללא תמורה, להעברה במתכונת של ערוץ.

חובת הצעת תכנים של תאגיד השידור הישראלי ושל ערוץ הכנסת לכל ספק רשום, ללא תמורה

86. (א) ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים יספק בישראל את ערוץ הכנסת ואת ערוצי תאגיד השידור הישראלי בדרך של העברה מלאה, בזמן אמיתי, במתכונת ההעברה הנהוגה בערוצים אלה, ללא כל קטיעה, עריכה או שינוי של התכנים המועברים בהם, לרבות הוספת מסר פרסומי.

חובת אספקת תכנים של תאגיד השידור הישראלי ושל ערוץ הכנסת בידי ספק תכנים רשום

(ב) המועצה רשאית להורות לספק תכנים רשום המספק את תכניו, כולם או חלקם, באמצעות אפיקים, בדבר האפיקים שבהם יסופקו כל אחד מהערוצים המנויים בסעיף קטן (א) לשם מתן נגישות סבירה לצופים בערוצים אלה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הציבוריים במגוון תכנים וסוגות, ובכלל כך תכני חדשות המנותקים מאינטרסים מסחריים, ואילו ערוץ הכנסת משמש צוהר לשיתוף הציבור בכל הנוגע לאופן פעולת בית המחוקקים הישראלי.

סעיף 85 נוכח אופיים הציבורי מוצע לחייב את תאגיד השידור הישראלי ואת ערוץ הכנסת לספק לכל ספק תכנים רשום, את התכנים שלהם ללא תמורה להעברה במתכונת של ערוץ, אחד או יותר.

סעיף 86 מוצע לחייב כל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים (היינו ספק שהוא פלטפורמה לערוצים) לספק בזמן אמיתי את ערוצי תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת. בנוסף, על מנת להבטיח הנגשה אפקטיבית של תכנים אלה מוצע להסמיך את המועצה להורות לכל ספק תכנים הפועל במתכונת של אפיקים, באילו אפיקים עליו לספק אותם, ככל הנדרש.

סעיף 84 מוצע כי התנאי לאספקת אירוע ספורט משמעותי, תהיה אספקתו באופן שלא נגבה עבורו תשלום כלשהו ממנוי – כלומר באופן הפתוח לצפייה חינמית בהמשך להסדר המוצע בפרק ט' סימן ב' לענין הפצת תכנים אלה ביישומון אותו מפעילה הרשות מוצע להתנות את האפשרות לגבות תשלום בעד הצפייה בתכנים בכך שהם מסופקים באמצעות היישומון, כך שהם נגישים לציבור הרחב, בחינם.

פרק ז'

עניינו של פרק זה בחובות ההפצה של תוכני צפייה-ושמע של הגופים הציבוריים בישראל – תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת. לגופים אלה מעמד ייחודי בתחום אספקת תכני הצפייה-ושמע כגופים ציבוריים המספקים תכני צפייה-ושמע ללא שיקולים מסחריים – תאגיד השידור הישראלי הוא הגוף האמון על אספקת השידורים

87. איסור גביית תשלום נוסף ממנו
ספק תכנים כאמור בסעיף 86 המספק את תוכני הצפייה-ישמע של ערוץ הכנסת או של תאגיד השידור הישראלי לפי הוראות פרק זה, לא ידרוש ממנו תשלום כלשהו בעד אספקת התכנים האמורים.
88. שמירת זכויות יוצרים ומבצעים הישראלי
אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מזכות לפי כל דין של בעלי זכויות היוצרים והמבצעים ביצירות הכלולות בתוכני ערוץ הכנסת ובתוכני תאגיד השידור הישראלי, המסופקים לפי פרק זה באמצעות ספק תכנים רשום, ובכלל זה מחבות קבלת רישיון לפי חוק זכות יוצרים ולפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, אם קיימת.
- פרק ח': סמכויות אסדרה של המועצה**
89. מתן הוראות למניעת פגיעה בתחרות
מצאה המועצה כי ספק תכנים רשום גדול, ספק בעל חשיבות מסחרית או ספק תוכני ספורט כהגדרתו בסעיף 77, פועל באופן העלול לפגוע מהותית בתחרות בתחום אספקת תכנים, ובכלל זה בתחרות בתחום אספקת תוכני צפייה-ישמע של חדשות או תוכני ספורט, רשאית היא להורות לו או לבעל זיקה בו, בדבר פעולות שעליו לנקוט, או להמנע מלנקוט, כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה כאמור, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; בכלל זה רשאית להורות לו בעניינים אלה:
- (א) התנייה של אספקת תוכן צפייה-ישמע באספקת תוכן או קבלת כל שירות אחר על ידו, ובכלל זה רשאית היא להורות לו על הפרדת התשלום בעד תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט מסוים או בעד תוכני צפייה ושמע של חדשות, או בעד מקבץ תוכני צפייה-ישמע הכולל אחד מהם, משאר תוכני הצפייה-ישמע שאותם הוא מספק.
- (ב) אופן הנגשת תוכני הצפייה ושמע לצופה ובכלל זה הוראות לעניין שימוש בשלט-רחוק, בציוד המצוי ברשות המנוי ובממשק הצפיה.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 87 מוצע להבהיר כי ספק תכנים המספק את תכני התאגיד וערוץ הכנסת אינו ראוי לגבות ממנו נוסף עבוד אספקתם, בין במתכונת של ערוצים ובין במתכונת של תכנים לפי דרישה. זאת בשים לב לאופיים הציבורי ולכך שספק התכנים לא נדרש לשלם עבורם בעצמו.
- סעיף 88 מוצע להבהיר כי אין בהסדר המוצע כדי לגרוע מהזכויות של בעלי זכויות היוצרים והמבצעים בתכני תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת, וביצירות הכלולות בהם.
- פרק ח'**
- כאמור בחלק הכללי ובהמלצות הוועדות הציבוריות, השינויים הטכנולוגיים אשר צמצמו את חסמי הכניסה לשוק אספקת תכני צפייה-ישמע לצד צמצום הרגולציה ההדוקה ופתיחת המודלים הכלכליים, צפויים להביא לשוק מגוון ודינאמי בהרבה בהשוואה לשוק המפוקח כיום, עם דגש משמעותי על תוכן המוחזק בבלעדיות. בנסיבות אלה, ישנה חשיבות עליונה לצייד את הרשות בארגון כלים של סמכויות, בעיקר בנושאי תחרות, שיאפשרו לה להתערב
- סעיף 89 מוצע להסמיך את המועצה לקבוע הוראות בנושאים תחרותיים מתחמים הנוגעים בעיקר להפעלת כוח שוק חד צדדי, על בסיס בעלות בספק תכנים רשום גדול, ספק בעל חשיבות מסחרית או בעלות על מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית. הוראות אלה יחולו ביחס לספקי תכנים מסוג זה ועשויים להינתן אם תמצא המועצה שספק זה פעל באופן שעלול לפגוע בתחרות באופן מהותי. פגיעה כזו יכולה להתרחש אף אם מדובר בפעילות שהיא בהיקף עסקי מצומצם אך היא בעלת השפעה מהותית על התחרות בשוק. במקרים אלה, תוכל המועצה להורות בין היתר על (א) פריקות שירותים – כלומר הפרדה בין השירותים והתכנים השונים המוצעים למנויים. (ב) נושאים הנוגעים להנגשת השידורים למנוי – כלומר, סידור, הבלטת והגישה לתכנים השונים באופן שמשפיע על התחרות בין ספקי תכנים שונים.

90. הסכמים בין ספקי תכנים המועצה רשאית לקבוע בכללים מגבלות על התקשרות בין ספק תכנים רשום לבין ספק תכנים אחר, אם מצאה כי הדבר נחוץ למניעת פגיעה בתחרות; בכלל זה, רשאית היא לקבוע כללים לעניין החובה להעביר לה הסכמים הנוגעים להתקשרות כאמור או לקבל את אישורה מראש להתקשרות.

91. כללי המועצה לעניין מסר פרסומי (א) המועצה תקבע בכללים הוראות שיחולו על ספק רשום בתחום המסר הפרסומי בנושאים הבאים:

- (1) חובת סימון ויידוע הציבור בדבר קיומו של מסר פרסומי בתוכנית;
- (2) זהות מממן ומפרסם מסר פרסומי המשולב בתוכנית;
- (3) הגבלות לעניין פרסום מוצר או שירות המסכן את הציבור;
- (4) מסר פרסומי בתוכנית צפייה-יושמע המיועדים לילדים;
- (5) מסר פרסומי בתוכנית חדשות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) ו-(5), לא ייכלל מסר פרסומי בתוכנית ילדים ובתוכנית חדשות אלא באופן מופרד מהתוכנית כפי שתקבע המועצה בכללים.

92. הגנה על קטינים המועצה תקבע כללים לעניין הגנה על קטינים מפני תכני צפייה-יושמע שהצפייה בהם עשויה לפגוע בהתפתחות הנפשית או הגופנית של קטינים ובפרט תכנים מיניים ותכנים אלימים, בהתייחס לקבוצות גיל שונות; כללים כאמור יכללו הוראות לעניין שעות ואופן אספקת התכנים וזיהוי הצופה כבגיר ואולם לא תיקבע בכללים חובה לקבלת אישור מראש לאספקת תכנים כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

ומסר פרסומי בתכני ילדים. מוצע כי כללים אלה יחולו על ספק תכנים רשום ועל ספק חדשות רשום בלבד.

לסעיף קטן (ב)

בהמשך להסדר הקבוע כיום בסעיף 83(ג)(1) לחוק הרשות השנייה מוצע לקבוע כי מסר פרסומי בתוכנית לילדים ובתוכנית חדשות לא יוכל להופיע באופן בלתי נפרד מהתוכנית, למשל כמסר סמוי או אגבי, אלא רק באופן נפרד מתוכן צפייה-יושמע. כל זאת מבלי לגרוע מהסדרים נוספים שעשויים להקבע לפי סעיף קטן (א) לגבי הצגת מסרי הפרסום גם כאשר הם מופרדים מהתוכן.

92. הגנה על קטינים מפני תכנים לא נאותים היא מאבני היסוד של אסדרת עולם השידורים במדינות מפותחות. מוצע להסמיך את המועצה לעסוק בכך ובפרט בעניינים הנוגעים לסימון, אזהרה והרחקה של הקטינים מתכנים שאינם מתאימים אליהם ובכלל זה לעניין זיהוי של הצופה כבגיר ולא כקטין. במקביל מוצע לקבוע במפורש כי עיסוק בנושאים אלה לא יכלול חובה לאישור מראש (ex-ante) של תוכני צפייה-יושמע בידי המועצה.

סעיף 90 חשש תחרותי אחר שמתעורר נובע משיתופי פעולה בין ספקים תכנים שונים בין שהם פועלים כמתחרים ("הסדרים אופקיים") ובין שהם פועלים בחוליות שונות של שרשרת הערך ("הסדרים אנכיים"). מוצע להסמיך את המאסדר הענפי, שהוא הגורם המומחה באסדרת תוכני צפייה-יושמע, לפעול למניעת פגיעה תחרותית על בסיס הסכמים בין ספקים שונים בענף הכפוף לאסדרתו השוטפת וזאת בנפרד מהסדרים תחרותיים כלליים המוקנים לרשות התחרות. בתוך כך מוצע להזכיר במפורש כי אחד הכללים שתוכל המועצה לעגן בכללים נוגע למסירת הסכמים, בהיותה אסדרה שמידת התערבותה בשוק היא מוגבלת והיא בסיס לעבודת המאסדר.

סעיף 91 לסעיף קטן (א)

בהתאם להמלצות הוועדות הציבוריות, מוצע להסמיך את המועצה לקבוע בכללים כללי אתיקה ייחודיים לתחום המסר הפרסומי, כמו חובות יידוע הציבור באופן גלוי, על שילוב של מסר פרסומי בתוכנית, זהות מממן ומפרסם התוכן השיווקי, הגבלות לעניין מוצרים מוזיקים

93. הוראות צרכניות בתחום אספקת תוכני צפייה ושמע
- (א) המועצה תקבע כללים שעניינם החלת הוראות שקבע השר בנושא הגנה על צרכנים לפי חוק הבזק, כולן או חלקן, על ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, בשינויים המחויבים.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית, באישור השר, לקבוע כללים נוספים בנושא הגנה על צרכנים שיחולו על ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, או להחיל את הכללים שקבע השר כאמור בסעיף קטן (א) בשינויים שקבעה, שאינם שינויים מחויבים, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
- (1) המועצה שוכנעה כי קיים צורך ממשי בהחלת שינויים אלה בשל ההיבטים הייחודיים לתחום האספקה של תכני צפייה ושמע;
- (2) השר נוכח כי אסדרת ההגנה על צרכנים של תכני צפייה ושמע מצדיקה את ההחלה בשינויים האמורים.
94. העברת מסרי חירום באמצעות ספק תכנים
- (א) לבקשת פיקוד העורף או משטרת ישראל, רשאית המועצה להורות לספק רשום להתקין מערכת להפצת מסרי חירום במסגרת התכנים שהוא מספק לציבור בעת אירוע חירום, ובלבד שפיקוד העורף או משטרת ישראל, לפי העניין, יספקו את המערכת, והיא מותאמת טכנולוגית למערכות הספק הרשום.
- (ב) בעת אירוע חירום, ספק רשום שהתקין מערכת להעברת מסרי חירום בהתאם לסעיף קטן (א), יעביר באמצעותה, לבקשת הגורם האחראי לפיקוד ולשליטה באירוע החירום, מסרי חירום באופן מיידי עם קבלת הבקשה.
- (ג) העברת מסרי חירום תהיה לזמן הקצר ביותר הנדרש להעברה מתאימה של המידע לציבור ובאופן שמפריע במידה הקטנה ביותר לאספקת התכנים הסדירה.
- (ד) הפצת מסרי חירום לא תמנע את אספקת התכנים השגרתית אלא בנסיבות חריגות שבהן הדבר חיוני להצלת חיי אדם.
- (ה) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין הפצת מסרי חירום, ובכלל זה תנאים לאספקת התכנים הסדירה.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 93 לסעיף קטן (א)
- מוצע להסמיך את המועצה להחיל הסדרים צרכניים שקבע שר התקשורת לפי הסמכויות הנתונות לו ביחס לספקים מורשים לפי חוק התקשורת, כך שתחול גם על ספקי תכנים רשומים המתקשרים עם מנויים, וזאת לשם האחדת ההוראות החלות על קבוצות תקשורת המספקות שירותי בזק לצד תכני צפייה ושמע. ב הוראות כאמור יחולו בשינויים המחויבים.
- לסעיף קטן (ב)
- מוצע לאפשר למועצה לקבוע הסדרים נוספים בתחום הצרכני ובלבד שיש בהם צורך ייחודי הנוגע למאפיינים המיוחדים של אספקת תוכני צפייה ושמע. על מנת לוודא
- כי הדבר אינו מוביל להטלת אסדרה מופרזת מוצע להכפיף את הרחבת ההסדרים גם לאישור שר התקשורת ולתחום את שיקול הדעת של המועצה בצורך ממשי בקביעת אותם הסדרים.
- סעיף 94 בסעיף 6 כב לחוק התקשורת כנוסחו כיום קיים הסדר המאפשר לגורמי בטחון לשרד הודעות רשמיות. מוצע לעגן את ההסדר האמור לחוק השידורים המוצע ולהרחיב את סוגי המקרים בהם ניתן להורות על שידורים כאמור גם למקרים שנדרשים מפאת שמירה על שלום הציבור כדוגמת אירועים שעניינם התפרצות מגפה או אירועי בריאותי אחר. כמו כן, מוצע להבנות את שיקול הדעת ואת הפעלת הסמכות באופן המצמצם את הפגיעה הנובעת מהם באספקת התכנים השוטפת.

(ו) פיקוד העורף ומשטרת ישראל, לפי העניין, יישאו בעלויות הכוללות להתקנת המערכת להעברת מסרי חירום בהתאם לסעיף קטן (א) ולתפעולה, ובכלל זה גישה למערכת, שדרוגה, ביצוע התאמות טכנולוגיות ותחזוקתה.

(ז) בסעיף זה –

“אירוע חירום” – אחד מאלה:

(1) שעת התקפה;

(2) אם הוכרז אחד מאלה:

(א) מצב מיוחד בעורף שהוכרז לפי סעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית;

(ב) אירוע חירום אזרחי.

“אירוע חירום אזרחי” – כהגדרתו בפקודת המשטרה;

“הגורם האחראי לפיקוד ולשליטה באירוע החירום” – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) בשעת התקפה או אם הוכרז מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק

ההתגוננות האזרחית – ראש הגא שמונה לפי חוק ההתגוננות האזרחית;

(2) אם הוכרז אירוע חירום אזרחי – המפקח הכללי של משטרת ישראל או

ראש הגא אם ההכרזה נעשתה לפי סעיף 90ד(ז) לפקודת המשטרה או שהפיקוד

והשליטה עברה לצבא ההגנה לישראל לפי סעיף 90יב לפקודת המשטרה;

“חוק ההתגוננות האזרחית” – חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א–1951;

“מסרי חירום” – התרעה על סכנה מיידית לחיי אדם בשל אירוע החירום או הנחיות

מיידיות להצלת חיי אדם בשל אירוע החירום, בעת הצורך;

“פקודת המשטרה” – פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א–1971;

“שעת התקפה” – כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א–1951.

(א) המועצה רשאית לקבוע בכללים הגבלות בדבר מינוי נושא משרה בספק רשום, 95.

שבשל הזיקות שלו לספק רשום אחר עשוי מינויו לפגוע בתחרות בתחום אספקת תכנים.

הגבלות בנוגע
לאמצעי שליטה
ומינוי נושאי
משרה נפרדים

ד ב ר י ה ס ב ר

בספק רשום גם בספק רשום אחר או החזקה שלו באמצעי שליטה בספק אחר מוצע להסמיך את המועצה לקבוע הוראות בעניין.

סעיף 95 מוצע להסמיך את המועצה לקבוע בכללים הוראות שיחולו על הגורמים המורשים בכל הנוגע לרכישת אמצעי שליטה או לממשל התאידי שלהם.

לסעיף קטן (א)

על מנת למנוע תופעות של ניגודי עניינים העשויים לפגוע בתחרות, למשל, באמצעות כהונה של נושא משרה

(ב) ספק תכנים רשום לא ירכוש, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה כך שיחזיק בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק תכנים רשום אחר או בספק חדשות רשום, אלא באישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שמצאה כי הרכישה אינה עלולה לגרום לפגיעה מהותית בתחרות ולאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית.

96. המועצה תקבע מהי מתכונת ההעברה הנפוצה שלפיה פועלים ספקי תכנים בתחום תכני צפייה ושמע של תכני צפייה ושמע שתחשב כ"איכות ההעברה המקובלת" לעניין חוק זה; קביעה כאמור תיבחן על ידי המועצה מחדש לפחות אחת לשלוש שנים.

סמכות בנוגע לקביעת איכות ההעברה המקובלת

פרק ט': הוראות כלליות

סימן א': תמיכות תכנים קהילתיים ונתוני צפייה

97. ספק תכנים רשום גדול יכול לזכות בתוכני הצפייה ושמע שהוא מספק תוכן קהילתי, במסגרת ערוץ או מספר ערוצים, ובלבד שלא יהיה בתוכן האמור כדי לקדם מטרות אישיות או פעילות מפלגתית או מסחרית.

חובת אספקה של תוכן קהילתי

98. המועצה רשאית לקבוע בכללים הוראות בדבר פרסום מידע מצרפי על אודות נתוני צפייה בתכנים כאמור שיחולו על ספק רשום המתקשר עם מנויים, באופן קבוע או בהתייחס לתקופה מסוימת, הכל כפי שקבעה; ואולם, ספק רשום לא יפרסם לפי סעיף זה מידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.³⁵

מידע לעניין נתוני צפייה

סימן ב': אספקת תכנים בידי הרשות

דבריו הסבר

לסעיף קטן (ב)

סעיף 97 מוצע לקבוע חובה כללית שתחול על ספק תכנים רשום גדול (שהכנסותיו עולות על 600 מיליון שקלים חדשים בשנה) לכלול בתכנים שהוא מספק גם תוכן קהילתי בדומה להסדר הקיים החל כיום על בעלי רישיונות לשידורים לפי חוק התקשורת. מדובר בחובה עקרונית שאינה תחומה בחובת השקעה והיא מאפשרת מגוון רחב יחסית של תוכני צפייה ושמע, בהתאם להגדרת תוכן קהילתי.

סעיף 98 על מנת להשקיף מידע לציבור ועל מנת לסייע לגופים העוסקים בכך בביצוע אומדן מדרוג אמין, מוצע להסמיך את המועצה לקבוע בכללים הוראות שיחולו על ספקי תכנים רשומים המתקשרים עם מנויים לעניין פרסום מידע מצרפי אודות נתוני צפייה. מידע זה יוכל לשמש באומדנים וניתוחים שונים הנסמכים על מידע ממקורות שונים. מדובר בפרסום מידע מצרפי בלבד ותוך הבהרה כי לא יפורסם במסגרת הסדר זה מידע אישי.

לסימן ב' המוצע

מערך עידן פלוס הקיים המשמש להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המתבססות על תדרי רדיו הוא מערך מיושן, יקר ומוגבל ביכולת הנשיאה שלו. מוצע להעביר את אספקת התכנים שמופצים כיום באמצעות המערך ליישומון שעלות ההפעלה שלו זולה משמעותית, ושהוא מאפשר להעניק חווית צפייה איכותית

מוצע להתנות העברת אמצעי שליטה (בהקף של 20%) בספק תכנים רשום או בספק חדשות רשום לירי מי שמחזיק בספק תכנים רשום אחר באישור המועצה. הסדר זה נועד למנוע פגיעה בתחרות באמצעות החזקה במספר ספקים מתחרים, לכאורה. ההסדר חל בתנאי שצד אחד להעברת אמצעי השליטה הוא ספק תכנים רשום (כלומר, כזה שבאופן טיפוסי הכנסותיו הן משמעותיות). מוצע כי אישור המועצה להעברת אמצעי שליטה במקרה כזה תותנה בהיוועצות עם הממונה על התחרות שהוא הגורם בעל המומחיות והניסיון הרוחבי בעניינים דומים. הממונה אף עשוי להידרש בעצמו לבחינת העברת אמצעי השליטה באותו עניין וההיוועצות עמו תקדם את התיאום בין הרשויות.

סעיף 96 מוצע להסמיך את המועצה לקבוע מהי מתכונת ההעברה המקובלת שתחשב איכות ההעברה המקובלת לעניין החובה לספק תכנים של ספק חדשות רשום שבסעיף 71, לעניין חובות הפריקות שבסעיפים 76 ו-81, ולעניין ההסדר הנוגע לתכני היישומון שבסעיף 102.

פרק ט'

מוצע לקבוע בפרק זה הסדרים שונים שיחולו על אספקת תכני צפייה ושמע.

³⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשפ"ד, עמ' 1430.

”ספק תכנים פתוחים” – כל אחד מאלה:

- (1) ספק חדשות רשום;
 - (2) תאגיד השידור הישראלי – לענין תוכני צפייה-רשומה של ערוצי הטלוויזיה שלו;
 - (3) ערוץ הכנסת;
 - (4) ספק תכנים המספק תוכני צפייה-רשומה של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית – לענין תוכני הצפייה ושומע של אירוע הספורט האמור.
100. הרשות תפעיל יישומון לאספקת תכנים בישראל (בחוק זה – היישומון), ורשאית היא להסתייע באדם אחר לצורך הקמת, הפעלת או תחזוקת היישומון.
101. הצפייה בתוכני צפייה-רשומה באמצעות היישומון תתאפשר לכלל הציבור בישראל, ללא תמורה, באמצעות כל מכשיר או התקן נפוץ ומקובל לצפייה בתוכני צפייה-רשומה באמצעות יישומנים.
102. (א) הרשות תספק באמצעות היישומון את תוכני הצפייה-רשומה המפורטים להלן, בלבד, במסגרת ערוץ:
- (1) תוכני צפייה-רשומה של כל ספק חדשות רשום;
 - (2) תוכני צפייה-רשומה של ערוץ הכנסת;
 - (3) תוכני צפייה-רשומה של ערוצי הטלוויזיה של תאגיד השידור הישראלי;
 - (4) תוכני צפייה-רשומה של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים 100 ו-101 מוצע לחייב את המועצה להפעיל יישומון להספקת תכני צפייה-רשומה, היישומון יופעל על ידי המועצה בעצמה או באמצעות אחר מטעמה. היישומון יהיה פתוח לצפייה ללא תמורה לכלל הציבור בישראל ויאפשר צפייה באמצעות כל מכשיר נפוץ בישראל. סוגי המכשירים הפרטניים אליהם יותאם היישומון ייקבעו על ידי המועצה.

סעיף 102 לסעיף קטן (א)

ביישומון יופצו תכנים אשר קיימת חשיבות ציבורית להנגשתם לכלל הציבור ובראשם תכנים של המשרדים הציבוריים, תוכני חדשות ואירועי ספורט ציבוריים. הגופים אשר יחויבו בהפצה ביישומון כמפורט בסעיף הם: ספק חדשות רשום. הערוצים הציבוריים – ערוץ הכנסת וערוצי תאגיד השידור הישראלי וכן אירועי ספורט בעלי חשיבות ציבורית, כאמור בסעיפים 83 ו-84 לחוק זה.

יותר וכושר נשיאה רב יותר. חובת ההפצה על גבי המערך תהיה לתכנים בעלי חשיבות ציבורית, על מנת להנגיש אותם לכלל בית בישראל ובכלל זה גם לשכבות שאין ידן משגת לתשלום דמי מנוי חודשיים. מבלי לקבוע מסמרות לענין זהות הגורם שיתפעל את היישומון, מוצע, בסעיף 178 לתקן בתיקון עקיף את חוק השידור הציבורי כדי לאפשר לתאגיד השידור הישראלי לשמש כגורם שרשאי להפעיל את היישומון עבור הרשות.

סעיף 99 מוצע להגדיר ספק תכנים פתוחים כספק חדשות רשום, הגופים הציבוריים – תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת, וכן, ספק של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית – לענין תכני אירוע הספורט האמור. גופים אלו יספקו לפי סעיף 103 את התכנים לרשות לצורך הפצתם באמצעות היישומון.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות לא תספק באמצעות היישומון תוכני צפייה ושמע של ספק חדשות רשום הגובה תשלום ייעודי מהציבור עבור צפייה בתכניו כאמור, בזמן אמיתי, בישראל; לעניין סעיף קטן זה, "גובה תשלום" – לרבות באמצעות אחר.

(ג) אספקת תוכני הצפייה ושמע כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה בדרך של העברה מלאה, בזמן אמיתי, במתכונת ההעברה המקובלת לגבי תכנים אלה, ללא כל קטיעה, עריכה או שינוי שלהם, וללא הוספת מסר פרסומי.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לבקשת ספק תכנים פתוחים, תתקשר הרשות עימו בהסכם שלפיו תספק את תוכני הצפייה ושמע שלו גם כהשלמת צפייה שלא בזמן אמיתי, ובלבד שאספקתם תתבצע במהלך השעה הראשונה או השנייה שלאחר תחילת אספקתם בזמן אמיתי.

(ה) ספק תכנים פתוחים לא יתקשר בהסכם שעניינו זכות לאספקה בישראל של התכנים המפורטים בסעיף קטן (א) אלא אם כן ההסכם מתיר את אפשרות ביצוע הפעולות בתכנים אלה, בהתאם לזכות האמורה, גם ביישומון.

(ו) אספקת התכנים המפורטים בסעיף קטן (א) באמצעות היישומון יכול שתתבצע בין השאר, באופנים שלהלן, בהתאם לבקשת ספק התכנים הפתוחים:

(1) העברת התכנים במישרין על ידי הרשות באמצעות היישומון;

(2) העברת התכנים באמצעות קישור מהיישומון למקור אספקתם בידי ספק התכנים הפתוחים.

(ז) אספקת התכנים באמצעות היישומון תהיה באיכות ההעברה המקובלת; שוכנעה הרשות כי ספק התכנים הפתוחים מספקם רק באיכות נמוכה יותר מאיכות ההעברה המקובלת, רשאית היא לספקם באותה איכות העברה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

מוצע להחריג מחובת ההפצה ביישומון ספקי חדשות רשומים שגובים תשלום ייעודי עבור הצפייה בתוכני החדשות שלהם, היינו ספקים הפועלים במתכונת של "ערוץ פרימיום" שצפייה בו כרוכה בתשלום. הטעם לכך הוא שספקים אלה גילו את דעתם כי הם מבכרים הכנסה מדמי מנוי על פני תפוצה רחבה וחייב שלהם בהפצה ביישומון עשוי להסב להם פגיעה מסחרית משמעותית.

גורמים שיופצו ביישומון (כעניין שבחובה) יידרשו להתקשר באופן שיאפשר שימוש בתכנים ביישומון.

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)

הרשות תהיה מחויבת להפיץ את התכנים בזמן אמיתי ומבלי לבצע בהם שינויים או להוסיף להם מסרים פרסומיים ואולם בהתאם לסעיף קטן (ד) הרשות תוכל, לבקשת גורם מופץ (ובתמורה כאמור בסעיף 104(ב)), להפיץ אותם גם במתכונת של השלמת צפייה בשתי השעות העוקבות לזמן ההפצה המקורי (מתכונת המאפשרת לצפות בתכנים, זמן קצר לאחר מועד שידורם).

לסעיף קטן (ה)

גורמים שיופצו ביישומון (כעניין שבחובה) יידרשו להתקשר באופן שיאפשר שימוש בתכנים ביישומון.

לסעיף קטן (ו)

הפצת התכנים תעשה על ידי הרשות עצמה על בסיס אחסון בשרתים והנגשת התכנים שתבצע בעצמה, או על בסיס הפניה למקור הפצת התכנים של גורם חיצוני מטעם ספק התכנים. אפשרות זו מפיגה את החששות שהעלו גורמים שונים כי הפצה באמצעות יישומון שתפעיל המועצה תנתק את הקשר הישיר ביניהם לבין הצופה שמקנה להם אפשרויות מיסחור שונות (כדוגמת פרסומות מותאמות אישית לצופה וכדומה).

לסעיף קטן (ז)

איכות ההפצה תהיה בטכנולוגיה המקובלת. נוכח האפשרות כי חלק מהגורמים לא יהיו ערוכים לאיכות השידור המקובלת (אלא לאיכות שונה וישנה יותר) ועל מנת שלא להגביה חסמים על הפצת הגורם המופץ תהיה הרשות רשאית

(ח) הרשות מיוזמתה לא תטמיע ביישומון מסר פרסומי כל שהוא.

103. ספק תכנים פתוחים שחלה על הרשות חובה לספקם באמצעות היישומון יספקם לרשות בהתאם להוראות סימן זה.
104. (א) ספק תכנים פתוחים לא ישלם לרשות בעד אספקת תכניו באמצעות היישומון.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק תכנים פתוחים המבקש מהרשות לספק את תכניו כהשלמת צפיה לפי סעיף קטן 102(ד) ישלם לרשות את החזר ההוצאות הכרוכות בכך לפי מחירון אחיד שתקבע המועצה; המחירון יימסר לכל דורש ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
105. (א) הרשות תנקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט לפי חוק זכות יוצרים וחוק זכויות מבצעים ומשדרים, למניעת אספקת תוכני צפייה-יושמע ביישומון והגישה אליהם מחוץ לישראל; לעניין זה יראו את הרשות כמי שנקטה באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקטה באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינה ספק התכנים הפתוחים שתכניו מופצים, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לה.
- (ב) הרשות תנקוט אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים המקובלים בהסכמים המסדירים שימוש בזכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים ברשת האינטרנט, למניעת משיכת תוכני הצפייה-יושמע המסופקים באמצעות היישומון, הטמעתם באתר אינטרנט או שימוש אחר בהם בידי גורמים אחרים; לעניין זה יראו את הרשות כמי שנקטה באמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים אם נקטה באמצעים טכנולוגיים שנקבעו בהסכמה בינה לבין ספק התכנים הפתוחים, או שנקבעו ברישיון שבעלי זכויות היוצרים והמבצעים נתנו לה.
106. אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מזכות לפי כל דין של בעלי זכויות היוצרים והמבצעים ביצירות הכלולות בתוכני צפייה-יושמע שמספקת הרשות באמצעות היישומון, ובכלל זה מחובת קבלת רישיון לפי חוק זכות יוצרים ולפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, אם קיימת.

חובת אספקת תוכני צפייה-יושמע לשם אספקתם באמצעות היישומון

תשלום עבור אספקת תכנים באמצעות היישומון

הגנה על שימוש בתוכני צפייה-יושמע

שמירת זכויות יוצרים ומבצעים

ד ב ר י ה ס ב ר

בנגישות רחבה לציבור בישראל, הפצה זו תיעשה ללא תשלום לרשות. העברת שידור בשעתיים שלאחר הפצת התוכן בזמן אמיתי (עניין המאפשר צפייה בתכנים באיחור קצר באופן הנפוץ כיום) היא בגדר רשות, ולרשות יתאפשר לגבות תשלום בעבור שירות זה, ככל שהוא יחול באופן שוויוני לכל המבקשים זאת ולפי מחירון שתפרסם הרשות.

סעיף 105 מוצע לחייב את הרשות לנקוט באמצעים טכנולוגיים נאותים להגנה על זכויות יוצרים, בדומה להסדרים הקבועים בפרק ד' לחוק הפצת שידורים.

סעיפים מוצע להבהיר כי ההסדרים שלפי סימן זה אינם גורעים מחובה, ככל שקיימת, לקבלת רישיונות והסכמות מבעלי זכויות שונים. חובה זו רובצת בדרך כלל על הגורם המפיץ את התכנים ובהמשך לכך אף

להתיר איכות העברה אחרת, נמוכה יותר, בתכנים אשר יופצו באמצעות חיבור למקור השידור של הגורם המופץ, איכות ההעברה תהיה זהה לזו שבמקור השידור.

לסעיף קטן (ח)

מוצע לקבוע במפורש כי האיסור על הטמעת מסר פרסומי חל גם על הטמעתו כרכיב ביישומון ולא רק כ"שתילה" של מסר פרסומי ברצף תוכני צפייה-יושמע.

סעיף 103 החובה להעביר תכנים ביישומון תחול מכוח סעיף 102 הן על מפעיל היישומון, היינו הרשות, והן על ספקי התכנים הרלוונטיים.

סעיף 104 כיוון שהפצת השידורים בזמן אמיתי היא חובה על כלל הגופים המופצים ביישומון, וזאת על מנת לממש תכלית של העמדת תכנים חשובים ציבורית

פטור לרשות
לעניין חוק זכות
יוצרים וחוק
זכויות מבצעים
ומשדרים

107. על אף האמור בכל דין, הרשות לא תישא באחריות בשל הפרת זכות לפי חוק זכות יוצרים או חוק זכויות מבצעים ומשדרים בשל אספקת תוכני צפייה-יושמע באמצעות היישומון לפי סימן זה.

פרק י': דיווחים ודרישות מידע

סמכות דרישת
מידע

108. (א) יושב ראש המועצה או עובד הרשות שיושב ראש המועצה הסמיך לכך, רשאי לדרוש מאחד או יותר מהגופים הבאים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות יושב ראש המועצה או המועצה לפי חקיקת התכנים המסחריים, או כדי להקל את ביצוע, וכן לשם קידום אסדרה בתחום אספקת תכני צפייה-יושמע לציבור:

(1) ספק רשום;

(2) ספק תכנים;

(3) גורם שהיה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי הוא ספק תכנים המספק תכני צפייה-יושמע בישראל;

(4) גורם שהיה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי הוא מכר זכות לאספקה בישראל של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש המועצה או מי שהסמיכו לכך לא ידרוש מידע מגורם המנוי בפסקאות (3) או (4) של אותו סעיף קטן אלא באישור היועץ המשפטי של הרשות.

(ג) המנהל הכללי של משרד התקשורת או עובד שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש מהמועצה למסור לו דוחות וסיכומים של מידע הדרושים לשם קידום אסדרה בתחום אספקת תוכני צפייה-יושמע לציבור בישראל.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע להבהיר שהרשות, כמי שמבצעת את ההפצה על פי חובתה שדין לא תישא באחריות בשל הפרת זכויות בעניינים אלה.

פרק י'

עניינו של פרק זה בהסדרת סמכות יושב ראש המועצה, והגופים הפועלים מטעמו, לדרוש מידע לשם הפעלת סמכויותיהם, הקלה על ביצועם וקידום אסדרה בתחומי סמכותם, והכל בהתאם להוראות חוק זה וכל דין אחר.

סעיף 108 לסעיף קטן (א)

מוצע להעניק ליושב ראש המועצה או לעובד הרשות שיושב ראש המועצה הסמיך לכך סמכות לדרוש מידע מגופים שפעילותם מוסדרת בחקיקת התכנים המסחריים, לרבות גופים שליושב ראש המועצה היה יסוד סביר להניח כי פעילותם מוסדרת בחקיקה האמורה.

מוצע כי דרישת מידע כאמור תוכל להימסר לצורך הפעלת סמכויות הקבועות בחקיקת התכנים המסחריים, הקלה על ביצוע או קידום האסדרה בתחום אספקת תכני צפייה-יושמע לציבור.

לסעיף קטן (ב)

לעניין דרישת המידע ממי שאינו רשום במרשם ומכיוון שמדובר בהסדר מרחיב המחיל הסדר עדין על גורמים שאינם מצויים תחת אסדרה שוטפת של הרשות, מוצע להכפיף את דרישת המידע לאישור של היועץ המשפטי של הרשות שיוודא כי אכן מדובר בגורמים שקיים יסוד סביר להניח כי הם נוגעים בדבר וכי קיימת הצדקה לדרוש מהם מידע.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע סמכות מצומצמת יותר למנכ"ל משרד התקשורת לדרוש מהמועצה דוחות וסיכומים של מידע

(ד) המועצה תקבע נוהל בעניין המידע שניתן לדרוש לפי סעיף זה.

109. בלי לגרוע מהוראות סעיף 108(א), היה ליושב ראש המועצה יסוד להניח כי הכנסתו השנתית האחרונה של ספק תכנים שאינו רשום או של ספק תכנים בין-לאומי, מאספקת תוכני צפייה-ישמע בישראל, עלתה על הסכום הקבוע בסעיף 49(א) או בסעיף 58, לפי העניין, רשאי הוא לדרוש ממנו למסור לו, במועד שיקבע בדרישה, דוח כספי הנחוץ לשם חישוב הכנסתו השנתית האמורה.

דיווח בדבר הכנסה שנתית לפי דרישת יושב ראש המועצה

פרק י"א: פיקוח

110. (א) יושב ראש המועצה יסמך, מבין עובדי הרשות, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי פרק זה, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חקיקת התכנים המסחריים (בפרק זה – מפקח).

הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

(ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה יושב ראש המועצה;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה יושב ראש המועצה.

(ג) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה ולפי חקיקת התכנים המסחריים, רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995.³⁶

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל חשיבות המידע לכינון האסדרה מוצע לקבוע הסדר נפרד המבהיר את הסמכות לדרוש מידע כאמור.

פרק י"א: פיקוח

מוצע להסמך את יושב ראש המועצה למנות מבין עובדי הרשות מפקחים, ולקבוע להם תנאים למינוי, ביניהם העדר הרשעה וכתבי אישום בעבירות מסוימות שיקבע יושב ראש המועצה, קבלת הכשרה מתאימה ועמידה בתנאי כשירות נוספים שיוורה עליהם יושב ראש המועצה.

סעיף 110 מוצע להקנות בידי מפקח שהוסמך לפי סעיף 110 המוצע, סמכויות שתכליתן להבטיח את קיום ההוראות חקיקת התכנים המסחריים, התקנות, הכללים, וההוראות שנקבעו וניתנו מכוחה. כך, מוצע להקנות למפקח סמכות כניסה למקום שבו פועל ספק תכנים ובלבד שאותו מקום אינו משמש למגורים.

לצורך קידום אסדרה, לרבות גיבוש וקידום חקיקה, בתחום אספקת תוכני צפייה-ישמע. הסדר זה נועד לאפשר גיבוש אסדרה על בסיס מידע ונתונים מוצקים. סמכות זו מאפשרת למנכ"ל לדרוש את המידע מהרשות כגוף ציבורי ובאופן שמהווה דוח או סיכום של מידע ולא כמידע גולמי. הסדר זה נועד להקטין את החשש מדרישת מידע רחב מהשוק לצרכים שאינם מבוססים ואת החשש מפני שימושים לא ידועים באותו מידע.

לסעיף קטן (ד)

מכיוון שדרישת מידע היא הסדר שעשוי להיאכף על ידי הרשות, מוצע לחייב את המועצה לקבוע נוהל לעניין מידע שניתן לדרוש לפי סעיף זה ובכך להשיג הבנייה סדורה ושקופה של הפעלת הסמכות.

סעיף 109 מידע בדבר הכנסה שנתית הוא המידע הבסיסי לצורך קביעת הכפפות לאסדרה של ספק תכנים ולצורך קביעת הקף חובת ההשקעה בהפקות מקומיות.

³⁶ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

111. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

- (1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
- (2) יש בידו תעודה חתומה בידי יושב ראש המועצה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

112. בירור מנהלי היה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי ספק תכנים, ספק רשום או בעל זכות לאספקה בישראל של תוכני צפייה ושמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית או של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית הפר הוראה לפי הוראות חקיקת התכנים המסחריים, רשאי הוא, מנימוקים שיירשמו, להתיר למפקח, נוסף על הסמכויות המנויות בסעיף 110(ג), לזמן נושא משרה בגוף כאמור שלדעת יושב ראש המועצה עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה, למשרדיו, למועד סביר שייקבע, לשם בירור ההפרה.

פרק י"ב: עונשין

113. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

- (1) משיג לעצמו או לזולתו, במרמה או בתחבולה, שירות אספקת תכנים המסופק כדין על ידי ספק תכנים המתקשר עם מנויים;
- (2) מייצר, מוכר או מפיץ מכשיר שתכליתו לאפשר ביצוע מעשה כאמור בפסקה (1).
- (ב) הורשע אדם בשל מעשה לפי סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לחייבו בתשלום פיצוי לספק תכנים המתקשר עם מנויים, וכן לאדם אחר שנפגע מן השימוש כאמור.

פרק י"ג: אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

114. בגדרות –

דבריו הסבר

פרק י"ב: עונשין

סעיף 113 מוצע לקבוע איסור פלילי לגבי השגה במרמה או בתחבולה של שירות אספקת תכנים בדומה לאיסור הקבוע כיום בסעיף 31 לחוק התקשורת. לצד האיסור יחול גם הסדר המאפשר חיוב בפיצוי מהעברין לספק התכנים הנפגע.

פרק י"ג: אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

בשנים האחרונות, גובר השימוש במנגנוני אכיפה מינהליים, ובראשם הטלת עיצום כספי, ככלים חלופיים למשפט הפלילי. במשך שנים ארוכות נעשה שימוש באכיפה הפלילית גם להפרות של הוראות חוק רגולטוריות, שכן ההפרות הוגדרו כעבירות פליליות (המסווגות בעולם דיני העונשין כעבירות שהן mala prohibita, קרי: עבירות הסדר). עם השנים גברה התפיסה כי מנגנון של אכיפה מינהלית, קרי, הטלת סנקציות בידי רשות מינהלית ולא

סעיף 111 מוצע לקבוע כי מפקח יעשה שימוש בסמכויות המוקנות לו לפי פרק זה רק כשהוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, וכן כשיש בידו תעודה חתומה בידי יושב ראש המועצה המעידה על תפקידו ומפרטת את סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה. זאת נוכח החשיבות בכך שמסגרת סמכויותיו של מפקח תהיה גלויה לכל אדם שהמפקח מפעיל כלפיו סמכויות מכוח חקיקת התכנים המסחריים.

סעיף 112 מוצע לקבוע כי יושב ראש המועצה יוכל, מנימוקים שיירשמו, להתיר למפקח לזמן נושא משרה באחד הגופים המפורטים בסעיף, לצורך בירור בעניין הפרה נחזית. הסמכה כזו תתאפשר רק ככל שמצא יושב ראש המועצה כי קיים יסוד סביר לביצוע הפרה לפי הוראות חקיקת התכנים המסחריים. הבירור יאפשר לקבל מידע ולשמוע טענות באופן ישיר מנושא המשרה הרלוונטי והוא מהווה מרכיב בעל ערך בגיבוש התמונה העובדתית ביחס להפרות לכאורה.

³⁷ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ה, עמ' 528.

“הסכום הבסיסי” – סכום השווה ל-1% מההכנסה השנתית האחרונה של המפר, בישראל.

115. (א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה עליו, כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה, רשאית ועדת העיצומים להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הבסיסי.

(ב) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה עליו, כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה, רשאית ועדת העיצומים להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום השווה למחצית הסכום הבסיסי.

(ג) הפר אדם הוראה שקבעה המועצה בכללים כמפורט בחלק ג' לתוספת הראשונה, בטור א', רשאית ועדת העיצומים להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הקבוע בטור ב' לצידה.

(ד) הש, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו, לשנות את חלק ג' לתוספת הראשונה, ובלבד שסכום העיצום הכספי שייקבע בטור ב' שבחלק האמור לא יעלה על 1% מהכנסתו השנתית האחרונה של המפר.

ד ב ר י ה ס ב ר

גובה הסכום של העיצום הכספי צריך להיות מידתי ולא לסכן את המשך פעילותו הכלכלית של המפר, שכן מטרת הסנקציה המינהלית היא החזרת המפוקח למשטר ציות ולא לגרום, בפועל להפסקת פעילותו.

מוצע לקבוע כי גובה “הסכום הבסיסי” להטלת עיצום כספי יהיה סכום השווה ל-1% מההכנסה השנתית האחרונה בישראל של המפר, ובהמשך לכך מוצע לקבוע בתוספת השנייה מדרגי הפרה – הפרות שהעיצום הכספי על הפרתם יעמוד על 1% מההכנסה השנתית האחרונה של המפר וכאלו שהפרתן תעמוד על סכום השווה ל-0.5% מההכנסה השנתית האחרונה של המפר בהתאם.

קביעת העיצום כשיעור מתוך ההכנסה מוצעת מכיוון ששוק השידורים הוא שוק הטרוגני מבחינת גודל השחקנים שפועלים בו, ולכן מוצע לקבוע סכום בסיסי הנגזר מגובה ההכנסות של המפוקח ויותאם לגודלו של המפר. הסכום שנקבע מאזן בין התמריץ והיכולת לבצע הפרות משמעותיות להן יש השפעה על שחקנים נוספים בשוק לבין החשש שהסנקציה תסכן את המשך פעילותו של אותו שחקן בשוק.

עוד מוצע לקבוע את סעיפי ההפרה, המהווים את העילות להטלת העיצום, בתוספת הראשונה לחוק, ולהסמיך את שר התקשורת, בהסכמת שר המשפטים, לעדכן את התוספת בהתאם לצורך. לאחר הקמת המועצה והרשות צפוי כי תיקונים כאמור יעשו ביוזמה ובמעורבות מקיפה של הרשות. בנוסף מוצע כי גובה העיצום ישתנה בהתאם לחומרת ההפרה, וזאת כדי למנוע הפרות משתלמות, ובמיוחד הפרות שעניינן פגיעה בתחרות.

בידי בית משפט, מתאים יותר לטיפול בהפרות של הוראות חוק רגולטוריות.

יתרונה של האכיפה המינהלית, לעומת האכיפה הפלילית, טמון ביעילות הפעלתה, המאפשרת תגובה מהירה להפרה ומסייעת בכך להחזיר את המפוקח למשטר ציות. לכן, ההפרות שבשלהן מופעלת אכיפה מינהלית הן רק הפרות שקל, פשוט וברור להיווכח בקיומן נוכח מקצועיותה של המועצה וועדת העיצומים, שהיא המאסדרת של התחום והיכרותה את ההוראות המחייבות את ספקים התכנים. הפרות אלה אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלבנטי בהקשר של הוכחת הפרת ההוראות הרגולטוריות.

בנוסף, הטלת הסנקציה המינהלית – העיצום הכספי, שונה מהטלת הסנקציה הפלילית. הסנקציה המינהלית היא סנקציה כספית בעוד שהסנקציה הפלילית יכולה להטיל גם מגבלות על החירות (דוגמת עונש מאסר). הסנקציה המינהלית אינה מלווה בקלון החברתי המלווה הרשעה בפלילים ואינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לכן, מוצע לקבוע כי הפרה של חלק מההוראות החוק תגרור הפעלה של מנגנוני אכיפה מינהליים.

לסעיפים תכליתה של הסנקציה המינהלית היא תכלית 114 ו-115 הרתעתית-מניעתית. היא מניחה כי ביצוע הפרות של עבירות הסדר נעשה מתוך שיקולים תועלתניים של המפר, שסבור, למשל, שאי קיום ההוראה עשוי לחסוך לו הוצאות. מסיבה זו גובה הסכום של העיצום הכספי נועד למנוע את התמריץ הכלכלי להפר את החוק, קרי לנטרל את קיומה של “ההפרה היעילה”. עם זאת,

116. (א) היה לוועדת העיצומים יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויה בתוספת הראשונה (בפרק זה – המפר), ובכוונתה להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, תמסור לו הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב תציין ועדת העיצומים, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה, ומועד ביצוע ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו בפני ועדת העיצומים לפי הוראות סעיף 117 וזכויות יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 118(ד);

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 119, ושיעור התוספת.

זכות טיעון

117. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 116 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, בפני ועדת העיצומים, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; ועדת העיצומים רשאית להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

החלטת ועדת העיצומים ודרישת תשלום

118. (א) ועדת העיצומים תחליט, לאחר ששקלה את הטענות שנטענו לפי סעיף 117, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאית היא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 120.

(ב) החליטה ועדת העיצומים לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – תמסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה תציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלום;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – תמסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), תפרט ועדת העיצומים את נימוקי החלטתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

להיות מוטל על המפר בגין ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשתקפת מהתשתית הראייתית שבפני הממונה.

בסעיף 117 המוצע מעוגנת זכות הטיעון של המפר בפני ועדת העיצומים, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי מפר יוכל לטעון את טענותיו בכתב בפני ועדת העיצומים בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, וועדת העיצומים רשאית להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בסעיף 118 מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקלה ועדת העיצומים את טענות המפר תחליט האם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. ככל שוועדת העיצומים תחליט כי לא נתגלו עובדות חדשות הסותרות או משנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, תטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין

סעיפים בסעיפים אלו מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלו נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שיויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולת הרשות.

השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי מפקח שיש לגביו תשתית ראייתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי לממונה יש תשתית ראייתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 117, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

119. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישי של כל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 115, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.

120. (א) ועדת העיצומים אינה רשאית להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) ועדת העיצומים, בהסכמת שר המשפטים, רשאית לקבוע בכללים נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, ובשיעורים שתקבע.

121. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו בפני ועדת העיצומים כאמור בסעיף 118 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 135 או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי יושב ראש המועצה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור לפי העניין.

ד ב ר י ה ס ב ר

בקביעת הכללים ניתן להביא בחשבון, נסיבות ושיקולים המעידים על כך שמדובר במפוקח המציית בדרך כלל להוראות החוק או במפוקח המשתף פעולה עם ועדת העיצומים אשר נכון לנקוט לגבי אמצעים למניעת הישנות ההפרה או לתקן את הנזקים שנגרמו בשלה. כמו כן, במסגרת קביעת הכללים להפחתה ראוי אף להתחשב במחזור עסקאותיו של המפר ולהפחית את סכום העיצום הכספי במקרים שבהם קיים חשש להמשך פעילותו הכלכלית של המפוקח. זאת, מאחר שמטרת העיצום הכספי היא להשיב את המפוקח למשטר ציות ולא לסכן את פעילותו הכלכלית.

סעיף 121 מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכום הבסיסי הקבוע בסעיף 114 שיבהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה של עתירה לבית משפט השלום. העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעודכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שבוחר שלא לטעון את טענותיו לפני ועדת העיצומים – הסכום המעודכן ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ובית המשפט או יושב ראש המועצה הורו על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) – הסכום המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, ככל שהמפר הביא בפני ועדת העיצומים עדות לקיום נסיבות שבשלהן יכולה ועדת העיצומים להפעיל את סמכותה להפחית את סכום העיצום הכספי.

ככל שהמפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב לסופית (קרי: "לדרישת תשלום"). בחלוף 30 ימים מהמסירה למפר ויהיה על המפר לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

סעיף 119 חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע לקבוע כי על ההפרה הנמשכת ייווסף סכום של 1/50 מהסכום שהוטל על המפר בגין כל יום הפרה, סכום זה משקף את החשש כי ההפרות הן בעיקרן הפרות שניתנות לסיום ולתיקון בהחלטת המפר ולא כרוכות בהתארגנות ממושכת ובתוך פרק זמן קצר יחסית. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על המפר כפל העיצום הכספי. ההפרה החוזרת מבטאת את הסלמת האמצעי הננקט ביחס למפר שהוא בבחינת "שור מועד" ("רצידיביסט").

סעיף 120 מאחר שההסדר המוצע מסמין את ועדת העיצומים להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של ועדת העיצומים להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף זה. מוצע להקנות סמכות לוועדת העיצומים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בכללים נסיבות ושיקולים שבהתקיימם תפחית ועדת העיצומים את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם (להלן – תקנות ההפחתה).

(ב) סכומי העיצום הכספי והסכום הבסיסי הקבועים לפי סימן זה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעור שינוי המדר הידוע ביום העדכון לעומת המדר שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדר" – מדר המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי והסכום הבסיסי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

122. המועד לתשלום העיצום הכספי על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 118.

123. ריבית שקלית ודמי פיגורים לא שילם המפר עיצום כספי במועד, תיווסף על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

124. (א) ועדת העיצומים רשאית, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום על העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים. (ב) עמד המפר בפריסת התשלומים כאמור, לא יתווספו לחובו דמי פיגורים בתקופת הפריסה.

(ג) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת ועדת העיצומים על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 123.

125. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.³⁸

סימן ב': התראה מינהלית

126. (א) היה לוועדת העיצומים יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 115, והתקיימו נסיבות שקבעה המועצה, בכללים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאית היא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

יובהר כי סמכות זו נתונה לממונה כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות).

עוד מוצע לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה וכי על גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

סימן ב': התראה מינהלית

126-128. סעיפים התראה מינהלית היא כלי אכיפה המקל עם המפר, ומחליף במקרים מסוימים הטלה של עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה, ללא תשלום העיצום הכספי. זאת, למרות שההתראה העובדתית שלפני הממונה

כמו כן מוצע כי סכומי העיצום הכספי והסכום הבסיסי הקבועים לפי סימן זה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור שינוי המדר הידוע ביום העדכון לעומת המדר שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת. יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות הודעה על הסכום הבסיסי המעודכן.

סעיפים מוצע לקבוע כי העיצום הכספי ישולם בתוך 122-125 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. אם לא שולם עיצום כספי במועד, תיווסף עליו לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה) עד לתשלום.

בנוסף, מוצע להסמיך את ועדת העיצומים להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של מפר.

³⁸ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ג, עמ' 148.

(ב) בהתראה מינהלית תציין ועדת העיצומים מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, תודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהא צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 128, וכן תציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 127.

127. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 126, רשאי הוא לפנות לוועדת העיצומים בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

בקשה לביטול
התראה מינהלית

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) ועדת העיצומים רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) קיבלה ועדת העיצומים בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאית היא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת ועדת העיצומים תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

128. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 119(א), וועדת העיצומים תמסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 116, בשינויים המחויבים.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
לאחר התראה

ד ב ר י ה ס ב ר

בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה ככזו שאמורה להניע את המפר לצייט לחוק.

עוד מוצע לקבוע בסעיף 128 כי אם נמסרה למפר התראה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, תמסור לו הוועדה הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותרת ועדת העיצומים, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבגינה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שתמסור הוועדה למפר במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 116, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה הנמשכת ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה). במקרים שבהם ביצע המפר הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, תמסור לו וועדת העיצומים הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 116, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בגינה, שהוא סכום גבוה יותר.

מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטה של ועדת העיצומים, מנגנון ההתראה מאפשר לה להבהיר את דרישותיה למי שנתן לפיקוחה של הרשות, בטרם תטיל עליהם עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא שהוראות הרגולציה אינן בהירות דיין או שהרגולציה מחייבת תקופת התארגנות מבחינת המפוקחים שבמהלכה יהיה להם קושי לקיים את דרישותיה. ההתראה המינהלית מאפשרת להבהיר גם למפר וגם לציבור המפוקחים הרחב, כי ההתנהגות שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק. סעיף 126 מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בכללים, באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מפוקח שנמסרה לו התראה מינהלית ואינו מסכים עימה, יכול לתקוף את החלטת ועדת העיצומים בשתי דרכים. האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, מאחת העילות המנויות בסעיף 127. השנייה היא הגשת עתירה לבית משפט השלום כאמור בסעיף 135. אם המפר לא ביקש את ביטול ההתראה או לא עתר לבית המשפט (או שעתר ובית המשפט דחה עתירתו), רואים את המפר כמי שביצע את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנוע המפר מלטעון כי לא ביצע את ההפרה הראשונה. תחיתת אפשרות העלאת הטענות לשלב משלוח ההתראה

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לענין סעיף 119(ב), וועדת העיצומים תמסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 116, בשינויים המחויבים.

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

129. היה לוועדת העיצומים יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 115, והתקיימו נסיבות שקבעה המועצה, בכללים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאית היא למסור למפר הודעה על אפשרותו להגיש לוועדת העיצומים כתב התחייבות ולהפקיד עירבון לפי הוראות סימן זה, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א'; בסעיף זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין זה.

הודעה על האפשרות להגשת התחייבות ועירבון

130. (א) בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את הפרת ההוראה כאמור בסעיף 129, ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה שתקבע ועדת העיצומים בכתב ההתחייבות ושתחילתה ביום הגשתו, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על שנתיים (בסימן זה – תקופת ההתחייבות).

תנאי ההתחייבות וגובה העירבון

(ב) ועדת העיצומים רשאית לקבוע בכתב ההתחייבות תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את הנוק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.

(ג) בנוסף לכתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי ועדת העיצומים עירבון בסכום העיצום הכספי שוועדת העיצומים היתה רשאית להטיל על המפר בשל אותה הפרה, בהתחשב בקיומם של נסיבות ושיקולים שנקבעו לפי סעיף 120(ב).

(ד) ועדת העיצומים רשאית, לבקשת המפר ומטעמים שיירשמו, לפטור את המפר מהפקדת ערבון לפי סעיף קטן (ג) או להפחית את סכום העירבון שיפקיד המפר לפי אותו סעיף קטן.

131. (א) הגיש המפר לוועדת העיצומים כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן זה, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 129, לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לוועדת העיצומים כתב התחייבות או לא הפקיד עירבון, בתוך התקופה האמורה, תמסור לו ועדת העיצומים הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי סעיף 116.

תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי-הגשתם

ד ב ר י ה ס ב ר

עירבון יקבעו בכללים, באישור היועץ המשפטי לממשלה. הפעלת מנגנון ההתחייבות מותנה בנסיבות שבהן קיימת תשתית ראייתית לביצועה של הפרה שניתן להטיל בשלה עיצום כספי, אך נוכח מאפייני ההפרה והמפר, ניתן להסתפק באמצעי אכיפה זה.

בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את ההפרה ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה מההוראות החוק בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים, לפי קביעת ועדת העיצומים. כמו כן עליו לעמוד בתנאים נוספים ככל שקבעה ועדת העיצומים בכתב ההתחייבות, במטרה לגרום להקטנת הנוק מההפרה או למניעת הישנותה.

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

סעיפים התחייבות להימנע מהפרה היא אמצעי אכיפה 129–133 נוסף המקל עם המפר ומאפשר לוועדת העיצומים גמישות ומידתיות בהפעלת סמכויותיו. ההתחייבות להימנע מהפרה מחייבת את הסכמת ועדת העיצומים והמפר, ומאפשרת למפר לחזור לציות בלי שיוטל עליו עיצום כספי. חלק התשלום המפר יפקיד כערבון את סכום העיצום הכספי בלבד, שיושב לו בחלוף התקופה שבעדה ניתנה ההתחייבות. סעיף 129 מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות שבהן יתאפשר למפר להגיש כתב התחייבות ולהפקיד

(ב) ועדת העיצומים רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

132. (א) הגיש המפר כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן זה והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה הגיש את כתב ההתחייבות, או חזר והפר את ההוראה האמורה במהלך אותה תקופה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לענין סעיף 119(א) או בהפרה חוזרת לענין סעיף 119(ב), לפי העניין, ויחולו הוראות אלה:

(א) ועדת העיצומים תמסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 116, בשינויים המחויבים;

(ב) מסרה ועדת העיצומים למפר דרישת תשלום בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 118(ב) או שהמפר לא טען את טענותיו בפני יושב ראש המועצה לענין אותה הפרה כאמור בסעיף 118(ד), תחלט ועדת העיצומים את העירבון בנוסף להטלת העיצום הכספי בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת; החליטה ועדת העיצומים, לפי סעיף 130(ד), לפטור את המפר מהפקדת העירבון או להפחית את סכום העירבון, תמסור למפר דרישת תשלום לפי סעיף 118 הכוללת גם את סכום העירבון שלגביו ניתן הפטור או את החלק שהופחת מסכום העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום החלטת ועדת העיצומים על הפטור או ההפחתה כאמור עד יום המסירה של דרישת התשלום;

(2) הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור בסעיף 130(ב) – תחלט ועדת העיצומים את העירבון, ואם החליטה, לפי סעיף 130(ד) לפטור את המפר מהפקדת העירבון או להפחית את סכום העירבון, תמסור למפר דרישת תשלום לפי סעיף 118 לגבי סכום העירבון שלגביו ניתן הפטור או לגבי החלק שהופחת מסכום העירבון, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום החלטת ועדת העיצומים על הפטור או ההפחתה כאמור עד יום המסירה של דרישת התשלום; ועדת העיצומים לא תחלט את העירבון או תשלח דרישת תשלום לפי פסקה זו אלא לאחר שנתנה למפר הזדמנות לטעון טענותיו, בכתב, לענין הפרת התנאים כאמור.

(ב) לענין פרק זה יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.

ד ב ר י ה ס ב ר

ככל שהמפר ימשיך להפר את אותה הוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, או יבצע הפרה נוספת של אותה הוראה, יחולט העירבון שהפקיד המפר, במועד דרישת התשלום בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין – קרי, לאחר בירור טענותיו של המפר והחלטת ועדת העיצומים כי המפר המשיך בביצוע ההפרה או חזר וביצע הפרה נוספת. עוד מוצע לקבוע כי גם במקרה

כאמור לעיל, בנוסף לכתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי ועדת העיצומים עירבון בגובה העיצום הכספי שניתן היה להטיל עליו. ועדת העיצומים רשאית לפטור מהפקדת העירבון או להפחיתו, אך יובהר כי הקלה זו נוגעת רק לעצם הפקדת העירבון. אם המפר ימשיך בביצוע ההפרה או יבצע הפרה נוספת – ניתן יהיה לגבות ממנו את מלוא הסכום, כמפורט בסעיף 132 המוצע.

(ג) הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא תאפשר לו ועדת העיצומים להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות סימן זה, בשל אותה הפרה.

133. עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שהגיש לפי סימן זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום הפקדתו עד יום החזרתו.

סימן ד': שונות

134. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בתוספת הראשונה או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

סימץ ה': עתירה לבית משפט שלום

135. (א) על החלטה סופית של ועדת העיצומים לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכימה לכך ועדת העיצומים או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד עירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי או החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו או הפקדתו, עד יום החזרתו.

דברי הסבר

סימן ד': שונות

סעיף 134 לעיתים מעשה אחד של המפר יכול להיות הפרה של מספר הוראות לפי חוק זה או לפי חוק זה וחוק אחר שגם בשל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי. לכן, מוצע לקבוע כי על מעשה אחד שמהווה כמה הפרות כאמור, ניתן להטיל רק עיצום כספי אחד. הוראה זו מגלמת את המחויבות של ועדת העיצומים שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך במידה שהמפר קיבל מוועדת העיצומים הורדעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבישלו שלם כבר עיצום כספי, יוכל לטעון במסגרת זכות השיעון כי אין להטיל עליו עיצום כספי נוסף מכוח ההוראה זו.

סימז ה': עתירה לבית משפט השלום

סעיף 135 מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של ועדת העיצומים בנושאי אכיפה לפי פרק י"ג יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום. עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של ועדת העיצומים והחובה לשלם את סכום העיצום הכספי כפופה להסכמה של ועדת העיצומים או להחלטה של בית משפט גם בהעדר הסכמה. עוד מוצע לקבוע כי במקרה של קבלת העתירה והשבת סכום העיצום הכספי, כולו או חלקו, ייחזר הסכום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כדי למנוע פגיעה כלכלית בכפר שטענותיו נמצאו מוצקות.

שבו המפר הפר את אחד התנאים הנוספים שקבעה ועדת העיצומים בכתב ההתחייבות, תחלט ועדת העיצומים את העירובן שהפקיד המפר, לאחר שנתנה למפר הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה. העירובן שהופקד מבטא את סכום העיצום הכספי שניתן היה להטיל על המפר בשל ביצוע הפרה הראשונה, אלמלא נשלח לו כתב התחייבות. בכך מבטא כתב ההתחייבות למעשה הטלה של עיצום כספי "על תנאי". חילוט העירובן במקרה של הפרה נמשכת, הפרה חוזרת או הפרת תנאי מתנאי כתב ההתחייבות יייחשב כהטלת עיצום על הפרה המקורית שבשלה הוא ניתן. לכן, במקרה של הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, סכום העיצום הכספי שיוטל, בנוסף לחילוט העירובן, כאמור בסעיף 132, יהיה בשל הימשכות ההפרה או הישנותה, ולא יכלול את סכום העיצום הכספי בשל הפרה הראשונה.

עוד מוצע לקבוע כי אם המפר לא עמד בתנאי כתב ההתחייבות שנתן בשל הפרה מסוימת, לא יתאפשר לו בעתיד להגיש כתב התחייבות נוסף אם חזר והפר אותה הפרה. ככל שהמפר עמד בכל תנאי כתב ההתחייבות, ייוחזר לו כתב העירובון שהפציד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום הפקדתו ועד יום ההפרה.

136. (א) הטילה ועדת העיצומים עיצום כספי לפי פרק זה, תפרסם באתר האינטרנט של הרשות את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתה בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
- (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
- (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
- (4) הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;
- (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
- (6) שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.
 - (ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 135 על החלטת ועדת העיצומים להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, תפרסם ועדת העיצומים, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.
 - (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאית ועדת העיצומים לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סברה שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 117, ובלבד שוועדת העיצומים הודיעה למפר על כוונתה לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 116.
 - (ד) על אף האמור בסעיף זה, לא תפרסם ועדת העיצומים פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, וכן רשאית היא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
 - (ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.
 - (ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

יחידים, לא יפורסמו שמותיהם, לשם שמירה על פרטיותם. נזכיר כי, ככלל, המפוקחים שלפי החוק המוצע צפויים להיות תאגידים ולא יחידים, ותנאים לרישום במרשמים השונים מחייבים התאגדות. מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה למגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע. עוד מוצע להבהיר כי ועדת העיצומים רשאית שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי. עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל, הרי שכדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש במפר כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום, ביחס לתאגיד שלגביו ניתן לפרסם פרטים, כך שזו תיקצב לארבע שנים.

סעיף 136 מוצע לחייב את ועדת העיצומים לפרסם את החלטותיה בדבר הטלת עיצום כספי באתר האינטרנט של הרשות, וזאת כדי ליצור שקיפות ביחס להפעלת שיקול דעתה של ועדת העיצומים. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. כמוצע בסעיף, החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר למפר לדעת כי העיצום הכספי המוטל במקרה שלו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה. על פי הסעיף המוצע, ככל שמדובר במפוקחים שהם

137. (א) תשלום עיצום כספי, מסירת התראה מנהלית או הגשת כתב התחייבות והפקדת עירבון, לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 115, המהווה עבירה.

(ב) מסרה ועדת העיצומים למפר הודעה על כוונת חיוב, התראה מנהלית או הודעה על האפשרות להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון, בשל הפרה המהווה גם עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד המפר כתב אישום לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום הסכום או מיום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל עבירה המהווה הפרה, לא תנקוט נגדו ועדת העיצומים הליכים לפי פרק זה בשל ההפרה.

פרק י"ד: הוראות שונות

138. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ביצוע

139. השר, לבקשת המועצה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לתקן בצו את התוספת אם מצא כי הפרה של הוראה מהוראות לפי חקיקת התכנים המסחריים עלולה לפגוע באופן משמעותי בציבור ולהצדיק ביטול רישום במרשם.

שינוי התוספת
הראשונה

140. הוראות חוק זה, למעט הוראות פרק ז', לא יחולו על תאגיד השידור הישראלי, על ערוץ הכנסת ועל שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (גלי צה"ל) כהגדרתם בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות), התשס"ה-2005.³⁹

איתחולת החוק

141. הסכומים הקבועים בחוק זה יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד הידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; יושב ראש הרשות יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה.

עדכון סכומים

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 137 מוצע לקבוע כי תשלום עיצום כספי, מסירת התראה מנהלית או הגשת כתב התחייבות והפקדת עירבון, לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם אם הפרת ההוראה בחוק מהווה גם עבירה פלילית.

ואולם, מוצע להבהיר כי לא יתאפשר לנקוט במקביל בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית ויהיה צורך בבחירה באיזה ממסלולי האכיפה לנקוט. עניין זה יוכרע בתיאום בין הגורם המוסמך לעניין הגשת כתב אישום לבין ועדת העיצומים. מוצע כי הגשת כתב אישום אחרי המצאת הודעה על כוונת חיוב או התראה מנהלית תתאפשר רק אם התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. במקרה של הגשת כתב אישום לאחר תשלום סכום העיצום הכספי יוחזר למפר הסכום ששולם כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית.

סעיף 139 מוצע לקבוע כי תיקון התוספת הראשונה של החוק, לעניין הטלת עיצומים כספיים, תוכל להתבצע ביוזמה של המועצה שתפנה לשר שיהיה רשאי לעשות כן באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

סעיף 140 מוצע לקבוע כי הוראות חוק זה לא יחולו על תאגיד השידור הישראלי, על ערוץ הכנסת ועל שידורי גלי צה"ל. גורמים אלה הם משרדים ציבוריים, כל אחד בהתאם לדין ייחודי החל עליהם, וחוק זה אינו נועד להסדיר את פעילותם. חריג לכך הוא פרק ח' הנוגע לחובות העברה של תאגיד השידור הישראלי ושל ערוץ הכנסת. כמו כן, אין בכך כדי לגרוע מהתיקונים העקיפים שנעשים בכל אחד מהדינים המסדירים מכוח חוק זה.

סעיף 141 מוצע לקבוע מנגנון הצמדה לעדכון הסכומים הנקובים בחוק על מנת למנוע את שחיקתם לאור שינויי המדד.

פרק י"ד

פרק זה מאגד הוראות מנהליות שונות לעניין תחולת החוק ועדכונים בו.

³⁹ ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשע"ז, עמ' 928.

142. סכום ההכנסה השנתית המזערי של ספק תכנים ישראלי שלא יספק תוכני צפייה-ושמעה לציבור בישראל אלא אם כן הוא רשום במרשם ספקי התכנים לפי סעיף 32(א) ייבחן על ידי שר התקשורת עד ליום א' בשבט תשצ"ג (1 בינואר 2033).
143. המועצה תקבע כללים ראשוניים שעניינם החלת תקנות לעניין הגנה על צרכנים לפי סעיף 93(א) עד תום שנתיים ממועד פרסום חוק זה.

פרק ט"ו: תיקונים עקיפים

144. חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012⁴⁰ – בטל.
145. חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005⁴¹ – בטל.
146. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990⁴² –

ביטול חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות

ביטול חוק שידורי טלוויזיה

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו – מס' 50

ד ב ר י ה ס ב ר

שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". עיקרי ההסדרים בחוק שידורי טלוויזיה ערב ביטולו, יוטמעו בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במטרה לרכז את הוראות הנגישות הרלוונטיות במסגרת החקיקתית המתאימה, תוך התאמתן למונחים ולעקרונות המוצעים בהצעת חוק זו.

סעיף 146 מוצע לתקן את חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כך שכלל, ההסדרים הנוגעים לשידורי טלוויזיה יימחקו, ותחתם תבוא האסדרה החדשה המוצעת בהצעת חוק זו. ההסדרים הנוגעים לשידורי רדיו יוותרו על כנם עד הבאת חקיקה ייעודית בנושא. לעניין אסדרת הרדיו תמלא המועצה החדשה שלפי חוק זה את מקומה של מועצת הרשות השנייה והרשות לתקשורת משודרת את מקומה של הרשות השנייה.

מוצע לשנות את שם החוק מחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 לחוק התקשורת (שידורי רדיו), התש"ן-1990 ("חוק הרדיו"), כך ששם החוק יישקף את מיקוד ההוראות בשידורי רדיו, ובהתאם להוצאת תחום אסדרת שידורי הטלוויזיה מהחוק. מוצע למחוק את ההגדרות העוסקות בטלוויזיה ואינן נדרשות בחוק הרדיו ולהוסיף הפניות להגדרות בהצעת חוק זו. כמו כן מוצע להתאים את הגופים עליהם חלות הוראות רלוונטיות מחוק הרדיו בהתאם למוצע בהצעת חוק זו. מוצע למחוק את רוב הסמכויות וההוראות הקבועות בחוק הרשות השנייה בנושאי שידורי טלוויזיה, זכיונות ורשיונות לשידורים, חברת החדשות, מועצת הרשות השנייה ותפקידיה וכן הוראות פיקוח ואכיפה העוסקים בנושאים אלו. מוצע למחוק את סעיף 82 העוסק בהפרדת תשדירי פרסומת בהתאם להצעת חוק זו וסמכות מועצת השידורים לקבוע כללים בנושא.

סעיף 142 מוצע לקבוע כי סכום ההכנסה השנתית שהוצע להעמידו על 40 מיליון שקלים חדשים ייבחן מחדש עד שנת 2033, כשבוע וחצי שנים ממועד הפרסום של הצעת החוק. מבלי לגרוע מהצורך הכללי בעיון מחודש באסדרה, הסדר זה מוצע באופן פרטני על מנת לבחון האם רף הכפיפות לאסדרה שהוא מהסדרי היסוד בחוק זה משקף אסדרה על גורמים שהם בעלי פעילות ממשית או ששינויים שחלו בשוק מביאים לפעילות ממשית גם בהיקפים משמעותיים אחרים.

סעיף 143 מוצע לחייב את המועצה להפעיל את סמכותה בתחום הצרכנות, סעיף 93(א) לחוק, בתוך שנתיים ממועד פרסום החוק וזאת על מנת להקים הסדרים שלא יותירו את הצרכנים נטולי הגנות מפני עוולות צרכניות ייחודיות לתחום אספקת תכנים.

פרק ט"ו

החוק המוצע מחייב ביצוע התאמות בשורה ארוכה של חוקים, חלקן במישור הלשוני בלבד וחלקן מצריך עיגון הסדרים חלופיים כפי שיפורט להלן.

סעיף 144 מוצע לבטל את חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012, בהתאמה להסדרים המוצעים בהצעת חוק זו. הוראת הביטול תיכנס לתוקף כאמור בסעיף 188(ה) ובהתאם להוראת השעה כאמור בסעיף 191.

סעיף 145 מוצע לבטל את חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 ("חוק שידורי טלוויזיה"), בהתאמה להסדרים המוצעים בהצעת חוק זו. לשם השלמת התמונה, מוצע בסעיף 151 לתקן את ההסדרים הנוגעים לעניין הנגישות בתחום השידורים בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק

⁴⁰ ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשפ"ה, עמ' 482.

⁴¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשס"ב, עמ' 936.

⁴² ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשפ"ה, עמ' 1160.

- (1) בשם החוק, במקום "חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו" יבוא "חוק התקשורת (שידורי רדיו)";
- (2) סעיפים 2 עד 22, 25 עד 31, 33 עד 34, 35א, סימנים א'1, א'2 ו-א'3 לפרק ג', פרק ד', סעיפים 72, 82, 89, 93 עד 100, 101 עד 102, 103 עד 107, סימנים ג' עד ו' לפרק ט', פרק י' והתוספות הראשונה, השנייה והשלישית – בטלים.
- (3) בסעיף 1 –
- (א) ההגדרות "זיכיון לשידורי טלוויזיה", "זיכיון לשידורים", "חברת החדשות", "המנהל", "מועד המעבר", "יום תחילתו של תיקון מס' 32" "סרט ישראלי", "ערוץ 2", ו"הערוץ השלישי", "רישיון לשידורי טלוויזיה", "רישיון לשידורים", "הרשות", "שידורי טלוויזיה", "תקופת הזיכיון הראשונה" – יימחקו;
- (ב) אחרי ההגדרה "חוק השידור הציבורי" יבוא:
- "חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025⁴³;
- (ג) במקום ההגדרה "המועצה" יבוא:
- "המועצה", "המנהל", "הרשות" ו"ספק רשום" – כהגדרתם בחוק השידורים;
- (ד) בהגדרה "הרשות", במקום האמור בה יבוא "כהגדרתה בחוק השידורים";
- (ה) בהגדרה "זיכיון לשידורי רדיו", במקום המוגדר יבוא "זיכיון לשידורים" או "זיכיון לשידורי רדיו";
- (ו) בהגדרה "חוק התקשורת", המילה "ושידורים" – תימחק;
- (ז) בהגדרה "רישיון לשידורי רדיו", במקום המוגדר יבוא "רישיון לשידורים" או "רישיון לשידורי רדיו";
- (ח) בהגדרה "שידורים", המילה "וטלוויזיה" – תימחק;
- (4) בסעיף 23, פסקאות (1) עד (4) ו-(7) עד (10) – יימחקו;
- (5) בסעיף 24, בסעיף קטן (א) –
- (א) ברישה, אחרי המילה "כללים" יבוא "לעניין שידורי רדיו";
- (ב) פסקה (1) – תימחק;
- (ג) בפסקה (2), במקום "טלוויזיה ורדיו" יבוא "רדיו";
- (6) בסעיף 33, בסעיף קטן (א) המילים "וכן עד למועד המעבר" – גם זכיונות לשידורי טלוויזיה – יימחקו;
- (7) בסעיף 34, סעיפים קטנים (ב) עד (ו) – בטלים;
- (8) בסעיף 36, בסעיף קטן (ב), בפסקה (3), פסקת משנה (ב) – תימחק;
- (9) בסעיף 38, המילים "ועד למועד המעבר" – גם זיכיון לשידורי טלוויזיה – יימחקו;
- (10) בסעיף 41 –
- (א) סעיף קטן (ב2) – בטל;
- (ב) בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (1) יבוא:

⁴³ יוסף כשיפורסם.

"(1) הוא ספק רשום או שהוא תאגיד שבעל עניין בו הוא גם בעל עניין בספק כאמור, והכל במישרין או בעקיפין";

(11) בסעיף 45, פסקה (א1) – תימחק;

(12) בסעיף 72ג, בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום הקטע החל במילים "שבעל זכיון לשידורי טלוויזיה" ועד "שהוא בעל עניין במי מהם" יבוא "שספק רשום הוא בעל עניין בו או שהתאגיד בעל עניין בספק כאמור", והמילים "או בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת" – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), במקום הקטע החל במילים "בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה" ועד "לשידורי כבלים", יבוא "בספק רשום";

(ג) בפסקה (3), במקום הקטע החל במילים "בעל שליטה בבעל זכיון" ועד "לשידורי כבלים" יבוא "בעל שליטה בספק רשום";

(ד) בפסקה (4) במקום הקטע החל במילים "הוא גם בעל זכיון" ועד "לשידורי כבלים" יבוא "הוא ספק רשום";

(ה) בפסקה (5), במקום הקטע החל במילים "וגם בעל שליטה" ועד "לשידורי כבלים" יבוא "וגם ספק רשום";

(13) בסעיף 85 –

(א) בסעיף קטן (א), פסקה (1) – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב), פסקה (1) – תימחק;

(ג) סעיף קטן (ג) – בטל;

(14) בסעיף 86א –

(א) ברישה, המילים "או בשידורי הטלוויזיה" – יימחקו;

(ב) בפסקה (1), הקטע החל במילים "ולעניין בעל זכיון" ועד הסוף – יימחק;

(ג) בפסקה (2), הקטע החל במילים "ולעניין המורשה לשידורים" ועד הסוף – יימחק;

(15) בסעיף 95, סעיף קטן (ג) – בטל;

(16) בסעיף 99, סעיף קטן (א) – בטל.

147. בחוק הגבלת הפרסומות והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012⁴⁴ –

(1) בסעיף 6 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ההגדרה "חוק הרשות השנייה" – תימחק;

(2) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990" תימחק; במקום ההגדרה "חוק התקשורת" מוצע לתקן את שם החוק בהתאם להצעת חוק זה. מוצע להתאים את ההגדרה "משרד" כך שתחול על כלל הגורמים הרלוונטיים בהתאם להצעת חוק

סעיף 147 מוצע להתאים את ההגדרות בסעיף 6 בחוק הגבלת הפרסומות והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012 להגדרות המוצעות בהצעת חוק זו: ההגדרה "חוק הרשות השנייה" – חוק הרשות

⁴⁴ ס"ח התשע"ב, עמ' 158; התשע"ז, עמ' 124.

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025⁴⁵;

(3) במקום ההגדרה "משרד" יבוא:

"משרד" – ספק רשום, ספק תכנים, ערוץ וכן מורשה לשידורי רדיו, כהגדרתם בחוק השידורים;

(ב) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

(ג) המועצה כהגדרתה בחוק השידורים תקבע כללים לעניין סעיף זה;

(2) בסעיף 12, בסעיף קטן (א), בפסקה (2), במקום הקטע החל במילים "עם מועצת הרשות" ועד "לפי העניין" יבוא "עם המועצה כהגדרתה בחוק השידורים".

תיקון חוק הקולנוע 148. בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999⁴⁶ – מס' 7

(1) בסעיף 1 –

(א) ההגדרות "חוק הבזק", "חוק הרשות השנייה", "מועצת הכבלים ושידורי לוויין" ו"מועצת הרשות השנייה" – יימחקו;

(ב) אחרי ההגדרה "חוק השידור הציבורי" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025⁴⁷;

"המועצה לאסדרת תוכני צפייה-רשמית" – המועצה כהגדרתה בחוק השידורים;

(2) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (5), במקום "עובד המדינה" יבוא "שני עובדי המדינה", במקום "חוק הבזק" יבוא "חוק השידורים";

(2) פסקה (6) – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ד) –

(1) בפסקה (1), במקום הקטע החל במילים "ימונה אחד" ועד הסוף יבוא "ימונו שניים על פי הצעה של המועצה לאסדרת תוכני צפייה-רשמית, ובלבד שאינם חברים בה";

ד ב ר י ה ס ב ר

בהמשך לכך מוצע להתאים את הסדרי סעיף 4 לחוק למצב הדברים המוצע בהצעת חוק זו, לפיו המועצה באה במקומן של מועצת הכבלים והלוויין ומועצת הרשות השנייה. בהתאם לכך, השר הממונה על ביצוע חוק השידורים יציע שני עובדי מדינה למועצת הקולנוע; מבין שלושה-עשר חברי מועצה שאינם עובדי מדינה מתחומי היצירה, העשייה והמחקר בנושא הקולנוע, ימונו שניים על פי הצעת מועצת השידורים; מבין ששת חברי המועצה שאינם עובדי מדינה המעורים בתחומי התרבות והאמנות, ימונו ארבעה על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק השידורים לאחר התייעצות עם מועצת השידורים. פסקה (5) בסעיף קטן (ב) בסעיף 4 תתוקן בהתאם לאמור

זו; כמו כן, מוצע להתאים את זהות הגוף הרגולטורי הקובע את הכללים בהתאם להצעת חוק זו.

סעיף 148 מוצע להתאים את ההגדרות בסעיף 1 בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 ("חוק הקולנוע"), להגדרות המוצעות בהצעת חוק זו: כך מוצע למחוק את ההגדרה "חוק הרשות השנייה" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990; במקום ההגדרה "חוק הבזק" מוצע להפנות לשם החוק המוצע בהצעת חוק זו; כמו כן מוצע להוסיף את הגדרת המועצה בהתאמה להצעת חוק זו, אשר תבוא במקומן של ההגדרות "מועצת הכבלים והלוויין" ו"מועצת הרשות השנייה".

⁴⁵ יוסף כשיפורסם

⁴⁶ ס"ח התשנ"ט, עמ' 53; התשע"ט, עמ' 252.

⁴⁷ יוסף כשיפורסם.

(2) בפסקה (2), במקום הקטע החל במילים "ימונו שניים" ועד הסוף יבוא "ימונו ארבעה, על פי הצעת השר הממונה על ביצוע חוק השידורים, לאחר שהתייעץ עם המועצה לאסדרת תוכני צפייה-יושמע";

(3) בסעיף 13א(ב)(1) במקום ההגדרה "גוף שידור" יבוא:

"גוף שידור" – ספק רשום כהגדרתו בחוק השידורים."

149. בחוק ערוץ הכנסת –

תיקון חוק שידורי
ערוץ הכנסת –
מס' 9

(1) בסעיף 1, במקום "את שידורי" יבוא "אספקת תוכני צפייה-יושמע באמצעות" והמילים "בטלוויזיה ובאינטרנט והפצתם" – יימחקו;

(2) בסעיף 2 –

(א) לפני ההגדרה "הגוף המשרד" יבוא:

"אספקת תכנים", "המועצה", "ספק חדשות רשום", "ספק תכנים" – כהגדרתם בחוק השידורים;

(ב) בהגדרה "הגוף המשרד", במקום "הרישיון לשידורים" יבוא "הזיכיון לאספקת תוכני צפייה-יושמע";

(ג) ההגדרה "המועצה" – תימחק;

(ד) לפני ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2025⁴⁸;

(ה) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(ו) בהגדרה "הערוץ", "ערוץ הכנסת", במקום "ישודרו שידורי הכנסת" יבוא "יסופקו תוכני הצפייה-יושמע", והמילים "בטלוויזיה ובאינטרנט" – יימחקו;

(ז) בהגדרה "מישדרים מוספים", במקום "שישודרו" יבוא "שיסופקו", ואחריה יבוא:

(ח) בהגדרה "שידורי הכנסת" –

(1) במוגדר, במקום "שידורי" יבוא "תוכני צפייה-יושמע של ערוץ";

(2) במקום "שידורים" יבוא "אספקת תכני הצפייה-יושמע";

(3) בסעיף 3 –

(א) בכותרת השוליים, במקום "שידורי" יבוא "תוכני צפייה-יושמע של";

ד ב ר י ה ס ב ר

התכנים לצופים במגוון דרכים שאינן בהכרח שידור רציף או יזום מראש, בשים לב לגישת ה"אדישות הטכנולוגית" המובילה את הצעת חוק זו. לפיכך מוצע להחליף את המילים "שידורי" ל"אספקת תוכני צפייה-יושמע", והמילים "בטלוויזיה ובאינטרנט והפצתם" יימחקו. מוצע להתאים את המונחים בהמשך החוק לעקרון זה וכן למונחים המוצעים בהצעת חוק זו.

שנית, אסדרת שידור ערוץ הכנסת כפופה כיום בהסדר ייחודי למועצה לשידורי כבלים בהרכב מורחב. בעקבות הקמת המועצה החדשה מוצע להתאים את ההסדר לאסדרה שלו מבלי לשנות את מהותו.

ופסקה (6) – "עובד המדינה שהציע השר הממונה על ביצוע חוק הרשות השנייה" – תימחק.

לבסוף, מוצע להתאים את ההגדרה "גוף שידור" בסעיף 13א(ב)(1) העוסק בהקצאת כסף לתמיכה בסרטים על בסיס מסחרי, כך שהמגבלה על מותן תמיכה תחול ביחס לגופים הקשורים לספקים רשומים כמוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 149 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003, בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. ראשית, בשונה מהאופן בו "משודרים" תוכני צפייה-יושמע כיום, הצעת החוק עוסקת בהעברת

⁴⁸ יוסף כשיפורסם.

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "שידורי" יבוא "תוכני צפייה-ושמע של ערוץ" ובמקום "ישודרו" יבוא "יסופקו";

(ג) בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) אספקת תוכני הצפייה-ושמע לפי חוק זה וכן שירותים הנלווים להם במישרין, לרבות שירותי חוזי או שמע, תיעשה באמצעות ספקי תכנים, ובאינטרנט גם שלא באמצעות ספקי תכנים; בשידורים באינטרנט ייכללו רק תוכני ערוץ הכנסת, בין אם אספקתם נעשית באמצעות ספק תכנים ובין אם לאו, והמישרים המוספים שסופקו או המסופקים באמצעות ספקי תכנים";

(4) בסעיף 4 –

(א) בפסקה (1), במקום "והשידורים בו" יבוא "ותכניו";

(ב) בפסקה (2), במקום "השידורים" יבוא "אספקת תוכני הצפייה-ושמע בזמן אמיתי" ובמקום "יקוימו שידורים" יבוא "יסופקו";

(ג) בפסקה (3), במקום "שידורי הכנסת" יבוא "תוכני ערוץ הכנסת", במקום "ישודרו בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי" יבוא "יסופקו בזמן אמת ובאספקתם לראשונה שלא בזמן אמת";

(ד) בפסקה (5), במקום "שירותו לשידור ואופן שידורם" יבוא "שירות לספקם ואופן אספקתם";

(ה) בפסקה (6), במקום "שידור" יבוא "אספקת", במקום "שידורי" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע של";

(ו) בפסקה (8), במקום "ביצוע שידורי הכנסת" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע של ערוץ הכנסת", במקום "שודר במסגרת שידורי הכנסת" יבוא "סופק במסגרת אספקת התכנים כאמור";

(5) בסעיף 4א –

(א) בכותרת השוליים, במקום "ושידור" יבוא "והעברה בזמן אמת";

(ב) במקום "ושידור" יבוא "והעברה בזמן אמת", במקום "ישדר הגוף המשרד את" יבוא "יתמקד הגוף המשרד במי", במקום "ולשדר" יבוא "ולהעביר";

(6) בסעיף 4ב, בסעיף קטן (ג), במקום "סעיפים 6ב(ד), 6ג ו-6ד לחוק התקשורת" יבוא "סימן ב' לפרק ב' לחוק השידורים" והסיפה החל במילים "בשינויים המחויבים" ועד הסוף – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

רביעית, עם ביטול שיטת הרישיונות והחלפתה בשיטה של רישום במרשם, מוצע להתאים את מתכונת פעילותו של ערוץ הכנסת, שהוא ערוץ שהפעלתו כפופה למכרז כך ששיטת פעולה זו תכונה "זיכיון" ולא "רישיון".

בסעיף 2, ההגדרה "המועצה" – כהגדרתה בחוק התקשורת" תימחק; ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 תימחק.

בסעיף 8, סעיף קטן (א), פסקה (1) – "תאגיד הרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל" – יימחק.

שלישית, אסדרת ערוץ הכנסת נסמכת באופן חלקי על הפעלת הערוץ בידי גורם חיצוני שעומד בסטנדרטים מחמירים שנובעים הן מדרישות שהופנו כלפי חברת חדשות לפי חוק הרשות השנייה והן מתפיסת היותו של ערוץ הכנסת ערוץ ציבורי-ממלכתי. בהקשר זה, מוצע אפוא לחייב כי המשתתף במכרז להפעלת ערוץ הכנסת יהיה ספק חדשות רשום ולעניין הסדר הבעלויות הצולבות להכפיף את השתתפותו במכרז לבדיקה פרטנית שתבחן שיקולים המבוטאים בסעיף 5 לחוק הריכוזיות ובראשם שיקול הריכוזיות הכלכלי-משקית.

(א) בסעיף קטן (א), במקום "רישיון לשידורים" יבוא "זיכיון לאספקת תוכני צפייה-ושמע";

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, במקום "השידורים בערוץ" יבוא "אספקת תוכני הצפייה-ושמע של ערוץ";

(2) בפסקה (1), במקום "שידורי" יבוא "בתוכני הצפייה-ושמע של";

(3) בפסקה (3), במקום "שידורים" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע";

(ג) במקום קטן (ג) יבוא:

"(ג) המועצה רשאית לקבוע כי הוראות בדבר אספקת תוכני צפייה-ושמע באמצעות ספק תכנים החלות, לפי חוק, על אספקת תוכני צפייה-ושמע לציבור ועל ספק רשום כהגדרתו בחוק התקשורת (שידורים), יחולו, בהתאמות ובשינויים שתקבע, על אספקת תוכני הצפייה-ושמע של הערוץ ועל הגוף המשרד";

(8) בסעיף 6, בסעיף קטן (ד), במקום "ישודרו" יבוא "יועברו", במקום "בשידור ישיר ובין בשידור שאינו ישיר" יבוא "בהעברה בזמן אמת ובין בהעברה שאינה בזמן אמת";

(9) בסעיף 8 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) פסקה (1) – תימחק;

(2) בפסקה (2) –

(א) בפסקת משנה (ד)(4), במקום "בשידורי" יבוא "באספקת תוכני צפייה-ושמע של";

(ב) במקום פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ה) ספק חדשות רשום כהגדרתו בחוק השידורים, ובלבד שאם בעל שליטה בו הוא גורם ריכוזי כהגדרתו בסעיף 3 לחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד–2013⁴⁹, ההחלטה בעניין אפשרותו להשתתף במכרז תתקבל לאחר שתשקול המועצה את השיקולים האמורים בסעיף 5 לחוק האמור";

(ג) בפסקת משנה (ז), במקום "לשדר שידורים" יבוא "לספק תוכני צפייה-ושמע";

(ב) בסעיף קטן (ב), המילים "תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1) (בסעיף זה – תאגיד חדשות) או" – יימחקו;

(ג) בסעיף קטן (ג) –

(1) בפסקה (1), המילים "מתאגיד חדשות או" – יימחקו;

⁴⁹ ס"ח התשע"ד, עמ' 92.

- (2) בפסקה (2), במקום "תאגיד" יבוא "ספק חדשות רשום", במקום "להפיק ולשדר חדשות בטלוויזיה" יבוא "לספק חדשות";
- (3) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "תאגיד" יבוא "ספק חדשות רשום";
- (ד) בסעיף קטן (ד), במקום "ברישיון" יבוא "זיכיון", במקום "תאגיד" יבוא "ספק חדשות רשום";
- (10) בסעיף 9 –
- (א) בכותרת השוליים ובכל מקום, במקום "הרישיון" יבוא "הזיכיון";
- (ב) ברישה, במקום "רישיון לשידורים" יבוא "זיכיון לאספקת תוכני צפייה-ושמע";
- (ג) בפסקה (4), במקום "ברישיון" יבוא "זיכיון";
- (ד) בפסקה (5), במקום "בשידורים" יבוא "באספקת תוכני הצפייה-ושמע";
- (ה) בפסקה (8), במקום "רישיונו" יבוא "זיכיונו";
- (11) בסעיף 10, בסעיף קטן (ד), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק השידורים";
- (12) בסעיף 11 –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום "ישרד" יבוא "יעביר" ובמקום "משידורם" יבוא "מהעברתם";
- (ב) בסעיף קטן (ב) –
- (1) ברישה, במקום "ישרד" יבוא "יעביר";
- (2) בפסקה (1), במקום "וישודרו בערוץ" יבוא "ויסופקו באמצעות ערוץ";
- (3) בפסקה (2), במקום "לשדרם ישודרו" יבוא "לספקם יסופקו", במקום "ולשדר" יבוא "ולספק";
- (ג) בסעיף קטן (ב1), במקום "שידורי הטלוויזיה" יבוא "אספקת תוכן הצפייה-ושמע", אחרי "וועדות הכנסת" יבוא "באמצעות ספק התכנים"; במקום "הרישיון" יבוא "הזיכיון";
- (ד) בסעיף קטן (ג), במקום "שידורי הטלוויזיה" יבוא "אספקת תכנים באמצעות ספק תכנים", במקום "משודרים בשידור חי" יבוא "מועברים בזמן אמת", במקום "הרישיון" יבוא "הזיכיון", ובמקום הקטע החל במילים "פטור מחובת התרגום" ועד הסוף יבוא "פטור מחובת התרגום של תוכני צפייה-ושמע שהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998⁵⁰, חלות עליהם";
- (13) בסעיף 12 –
- (א) ברישה, במקום "התוכן שישדר" יבוא "תוכן הצפייה-ושמע שיעביר";
- (ב) בפסקה (1), במקום "לשידורי" יבוא "לתוכני הצפייה-ושמע של ערוץ";
- (ג) בפסקה (2), במקום "שידורו" יבוא "העברתו";
- (14) בסעיף 13, במקום "בשידורי" יבוא "באספקת תוכני צפייה-ושמע של";

⁵⁰ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.

(15) בסעיף 13 א –

- (א) ברישה, במקום "ישדר" יבוא "יכלול בתכני הצפייה-ושמע שהוא מספק",
בכל מקום, במקום "שידור" יבוא "תוכן צפייה-ושמע";
(ב) בפסקה (1), במקום "שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר
שידורו" יבוא "תוכן צפייה-ושמע אחד או יותר שיועברו בזמן אמת בעתיד",
במקום "שידורו" יבוא "העברתו";
(ג) בפסקה (2), במקום "את שידורי" יבוא "את תוכני הצפייה-ושמע שמספק";

(16) בסעיף 14 –

- (א) בסעיף קטן (א), במקום "יעביר את שידורי הערוץ להפצה באמצעות לוויין,
בשידורים שאינם משודרים בצופן ואשר מיועדים" יבוא "יספק את תוכני הצפייה-
ושמע של הערוץ להעברתם באמצעות לוויין, שלא בצופן, באופן המיועד" ובמקום
"להעברת השידורים" יבוא "לאספקתם";
(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) הגוף המשרד או ספק התכנים שבאמצעותו מסופקים תוכני הצפייה
ושמע של הערוץ יעביר את תוכני הצפייה-ושמע של הערוץ, בהתאם
להוראות סימן ב' לפרק ט' לחוק השידורים";

(17) בסעיף 15 –

- (א) בסעיף קטן (א) –
(1) בפסקה (1), במקום "בשידורי" יבוא "הנובעות מאספקת תוכני צפייה-
ושמע של ערוץ";
(2) בפסקה (2), במקום ההגדרה "שידורי הכנסת" יבוא:
"תוכני צפייה-ושמע של ערוץ הכנסת" – לרבות חומר שהוקלט או
שצולם, אף אם לא סופק למעשה";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שידורי" יבוא "תוכני צפייה-ושמע של ערוץ";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "שידור" יבוא "אספקת תוכני הצפייה-ושמע", במקום
"שידורי" יבוא "תוכני הצפייה-ושמע של ערוץ";

(18) בסעיף 16 –

- (א) בסעיף קטן (א), במקום "בשידורי הכנסת, והוא יבצע את שידוריו" יבוא
"באספקת תוכני הצפייה-ושמע של ערוץ הכנסת, והוא יספק תכנים אלה" ובמקום
"ושידורים של" יבוא "ואספקת שלהם על ידי";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "ולשדר" יבוא "ולספק תוכני צפייה ושמע של",
במקום "שידורי" יבוא "אספקת תכנים אלה על ידי";

(19) בסעיף 17 –

- (א) בסעיף קטן (א), במקום "הקלטות של שידורי הכנסת" יבוא "הקלטות תוכני
צפייה-ושמע של ערוץ הכנסת";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שידורי" יבוא "תוכני הצפייה-ושמע של ערוץ";

(20) בסעיף 18, בסעיף קטן (ב), במקום "סעיפים 37 עד 37 לחוק התקשורת" יבוא "הוראות סימן א' לפרק י"ג לחוק השידורים";

(21) בסעיף 19 –

(א) ברישה, במקום "שידורי" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע של";

(ב) בפסקה (2), במקום "שידור" יבוא "אספקת".

150. בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001⁵¹ –

(1) בסעיף 1 –

(א) ההגדרות "חוק הבזק", "חוק הפצת שידורים", "חוק הרשות השנייה", "מישרד טלוויזיה" ו"מישרד", "פרסומת" או "מישרד פרסומת", "קדימון" – יימחקו;

(ב) לפני ההגדרה "ילד" יבוא:

"אספקת תכנים", "אספקה בישראל", "המועצה", "מסר פרסומי", "ספק

רשום", "ספק תכנים", "ספק תכנים רשום" ו"תוכנית חדשות" –

כהגדרתם בחוק השידורים;

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ה-2025⁵²;

(ג) אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:

"קדימון" – תוכן צפייה-ושמע המוסר מידע על האפיק שבו הוא מסופק

או על תוכני צפייה-ושמע אחרים באפיק זה;

(ד) בסופו יבוא:

"תוכן צפייה-ושמע" – תוכן צפייה-ושמע שהופק לשם אספקתו באמצעות

ספק רשום, למעט תכנית חדשות, קדימון או תוכן שיווקי שאינו מסר

פרסומי סמוי או מסר פרסומי אגבי;

(2) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "מישרד טלוויזיה המשודר בישראל" יבוא "תוכן

צפייה-ושמע המסופק בישראל באמצעות ספק תכנים רשום", בכל מקום, במקום

"המישרד" יבוא "התוכן האמור" ובמקום "למישרד" יבוא "לתוכן צפייה-ושמע";

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, במקום "השר רשאי" יבוא "המועצה רשאית";

(2) בפסקה (1), במקום "סוגי מישורים או מישורים המשודרים בשעות

שיקבע" יבוא "סוגי תוכני צפייה-ושמע או "תוכני צפייה-ושמע המסופקים

בשעות או באופן מסוים שתקבע";

ד ב ר י ה ס ב ר

ספרותיות, התשע"ב-2012"; "חוק הרשות השנייה" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990; "מישרד טלוויזיה" – מישרד שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישרד חדשות, קדימון או פרסומת; "מישרד", "פרסומת" או "מישרד פרסומת", "קדימון" – כהגדרתם לפי חוק הבזק, ולעניין מישורים לפי חוק הרשות השנייה – כהגדרתם לפי החוק האמור.

סעיף 150 מוצע לתקן את ההגדרות בסעיף 1 ובסעיף 2 לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, בהתאמה להגדרות המוצעות בהצעת חוק זו, ובשים לב למונחים ולהגדרות שמוצע לבטלן.

בסעיף 1 יימחקו ההגדרות הבאות: "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור

⁵¹ ס"ח התשס"א, עמ' 129; התשע"ח, עמ' 492.

⁵² יוסף כשיפורסם.

(3) בפסקה (2), במקום "למישדרים" יבוא "לתוכני צפייה-יושמע", במקום "המשודרים בשעות שיקבע" יבוא "המסופקים בשעות או באופן שתקבע";

(3) בסעיף 3 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "למישדר טלוויזיה" יבוא "לתוכן צפייה-יושמע", במקום "במישדר" יבוא "בתוכן האמור";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "השר יקבע" יבוא "המועצה תקבע";

(ג) בסעיף קטן (ג) במקום "השר, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאי" יבוא "המועצה, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאית";

(4) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "שידור" יבוא "אספקת תכנים בישראל" ואחריה יבוא:

"(א1) לעניין אספקת תכנים בישראל לפי חוק השידורים – ספק רשום";

(2) פסקאות (2), (3), (5) ו-(6) – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (2), במקום "הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב) לחוק הרשות השנייה" יבוא יבוא "המועצה, בהתאם להוראות חקיקת התכנים המסחריים כהגדרתה בחוק השידורים";

(2) פסקה (3) – תימחק;

(ג) סעיף קטן (ג) – בטל;

(5) בסעיף 4 –

ד ב ר י ה ס ב ר

לשידורי לוויין כהגדרתו בסעיף 6 מג בחוק האמור"; (5) "לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים – משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור"; (6) "לעניין שידורי בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים, בהתאם לרישיונו כאמור – בעל הרישיון".

בסעיף 4 סעיף קטן (ב) פסקה (3) תימחק; "על ביצוע לפי פסקאות (3), (5) ו-(6) – המועצה בהתאם להוראות סעיף 6(א1)(ד) לחוק הבזק".

בסעיף 4 סעיף קטן (ג) יתבטל: "לעניין שידור שלא כאמור בסעיף קטן (א) – רשאי השר לקבוע את האחראי לביצוע סימונו ואת האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון האמור; נקבע אחראי לביצוע סימון כאמור, ימסור לו השר הודעה על כך; על מסירת הודעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשינויים המחויבים".

בסעיף קטן (א1)(ה) מוצע להוסיף את ההגדרה "קדימון" כנוסחה היום בחוק התקשורת (בזק ושידורים), מקום בו המונח לא הוגדר קודם לכן.

בסעיף קטן (2)(ב), סעיף קטן (3)(ב)–(ג) וסעיף קטן (5) (ה) – מוצע להחליף את סמכות השר בסמכות המועצה, בהתאם לחלוקת הסמכויות המוצעת בהצעת חוק זו, לפיה המועצה אחראית על אסדרת תחום אספקת תכני הצפייה ושמע. לכן, בסמכותה לקבוע כללים לעניין פטור מחובת סימון, את מאפייני הסימנים וזמנים חריגים לשידורי מסר פרסומי וקדימונים.

בסעיף 4 סעיף קטן (א), יימחקו הפסקאות הבאות: (2) "לעניין שידור על פי חוק הרשות השנייה – בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כהגדרתם בחוק האמור"; (3) "(א) לעניין שידור על פי פרק ב' לחוק הבזק – בעל רישיון לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א ובעל זיכיון כהגדרתו בסעיף 6יב, בחוק האמור; (ב) לעניין שידור על פי פרק ב' לחוק הבזק – בעל רישיון

(א) בסעיף קטן (א), במקום "פרסומת" יבוא "מסר פרסומי" ובמקום "ישודרו בטלוויזיה" יבוא "יסופקו באמצעות ספק רשום";

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, במקום "פרסומת" יבוא "מסר פרסומי" ובמקום "ישודרו בטלוויזיה" יבוא "יסופקו באמצעות ספק רשום";

(2) בפסקה (1), במקום "מישדרים" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע";

(3) בפסקה (2), בסופה יבוא "באספקת תכנים בהתאם ללוח שידורים קבוע מראש";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב)(2) לא יחולו על ערוץ שידור או על מישדר אשר אינם מיועדים לילדים והמשודרים" יבוא "המועצה רשאית לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב)(2) לא יחולו על אספקת תכנים או על תוכן צפייה-ושמע אשר אינם מיועדים לילדים והמסופקים בהתאם ללוח שידורים קבוע מראש";

(ד) בסעיף קטן (ד), בפסקה (3), במקום "ערוץ שידור" יבוא "אספקת תוכני צפייה-ושמע" ובמקום "שידור ישיר" יבוא "העברת תוכן צפייה-ושמע בזמן אמת";

(ה) בסעיף קטן (ה), במקום "שידור על פי חוק הרשות השנייה" יבוא "אספקת תכנים לפי חוק השידורים";

(ו) בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), בכל מקום, במקום "שידור" יבוא "אספקת", במקום "פרסומת" יבוא "מסר פרסומי", במקום "לשידור" יבוא "לאספקה";

(6) בסעיף 5 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), במקום "משדר מישדר טלוויזיה" יבוא "מספק בישראל תוכן צפייה-ושמע", במקום "המישדר" יבוא "התוכן האמור";

(2) בפסקה (2), במקום "משדר בטלוויזיה פרסומת" יבוא "מספק מסר פרסומי", במקום "הפרסומת או הקדימון שודרו" יבוא "המסר הפרסומי או הקדימון סופקו";

(ב) בסעיף קטן (ב), המילים "או ליטול זמני שידור" – יימחקו;

(7) בסעיף 6, סעיף קטן (ג) – בטל;

(8) סעיפים 7 ו-8 – בטלים.

תיקון חוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אחרי סעיף 19 יבוא: 151. בחוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אחרי סעיף 19 יבוא: 151. בחוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות – מס' 24

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 151 כהשלמה לסעיף 145, מוצע לתקן את חוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ולהטמיע בו את עיקרי ההגדרות וההסדרים הקבועים בחוק שידורי טלוויזיה ערב ביטולו, תוך התאמה למונחים ולעקרונות המוצעים בהצעת חוק זו. חוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות מהווה את המסגרת העקרונית להוראות השונות בדבר הנגשה, הסדרים הדומים במהותם

בסעיף 6 סעיף קטן (ג) ימחק: "תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) ו-4(ג) לעניין מישדרים, קדימונים או פרסומות המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב)".

סעיפים 7 ו-8 המכניסים תיקונים עקיפים בחוקים אחרים בטלים אף הם.

”גורם המספק תוכני צפייה-ושמע” – כל אחד מאלה:

- (א) ספק תכנים;
 - (ב) ספק חדשות;
 - (ג) תאגיד השידור הציבורי הישראלי;
- ”הגוף המאסדר” – אחד מאלה, לפי העניין:

- (1) לעניין אספקת תוכן צפייה-ושמע מכוח הוראות חוק השידור הציבורי – מועצת תאגיד השידור הישראלי;
- (2) לעניין אספקת תוכן צפייה-ושמע מכוח הוראות חוק השידורים – המועצה כהגדרתה בחוק השידורים;
- ”הודעת חירום” – הודעה מתפרצת הנכללת באופן חזותי אצל גורם המספק תוכני צפייה-ושמע, שעניינה באחד מאלה:
 - (1) אירוע חירום אזרחי;
 - (2) אירוע קרינה רדיולוגי;
 - (3) אירוע חומרים מסוכנים;
 - (4) תאונה או פעילות חבלנית עוינת;
 - (5) מלחמה;
 - (6) מבצע צבאי;
 - (7) תאונה או אסון המוני במהלך פעולה צבאית;
 - (8) תנאי מזג אוויר קיצוניים, המהווים סכנה;
 - (9) אירוע אחר בעל חשיבות מיוחדת לציבור שקבע הגוף המאסדר, בהתייחסות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקשות שמיעה;

”אירוע חירום אזרחי” – אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש, או ברכוש, המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת;

ד ב ר י ה ס ב ר

בקביעת הכללים לעניין אסדרת הנגישות כאשר תקנות כאמור יקבעו בהסכמת שר התקשורת ולאחר היוועצות עם המועצה לתקשורת משודרת שהיא הגורם המומחה לעניין אסדרת תחום השידורים.

להסדרים המוצעים בתחום תוכני הצפייה-ושמע, על כן מוצע להטמיעם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מוצע לקבוע את סמכות שר המשפטים שתחת אחריותו פועלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

“אירוע חומרים מסוכנים” – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;

“אירוע כימי או ביולוגי” – אירוע שנגרם כתוצאה מפעילות חבלנית עוינת, אשר בעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לחומרים כימיים או ביולוגיים שעלולים לגרום לפגיעה בשלום הציבור או בבריאותו;

“אירוע קרינה רדיולוגי” – אירוע שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לקרינה מיננת במנה החורגת מרמת ההתערבות הנמוכה ביותר שנקבעה לאוכלוסייה בלוח V של המהדורה האחרונה של התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה (International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources – IAEA); התקן האמור יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה לאנרגיה אטומית ויופקד לעיון הציבור באגף הרישוי של הוועדה לאנרגיה אטומית האמורה;

“בועת תרגום” – תחום המשולב בתמונת המרקע, ובו מופיעים אדם או דמות המתרגמים לשפת סימנים;

“חומר מסוכן” – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג–1993;

“חוק השידור הציבורי” – חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע”ד–2014;

“חוק השידורים” – חוק התקשורת (שידורים), התשפ”ג–2023;

“כתוביות” – כתוביות בעברית, בערבית או ברוסית, המביאות בכתב את הנאמר בתכנית או בהודעת חירום, לפי העניין ולפי הוראות חוק זה, בשפת התכנית או הודעת החירום, למעט תכנית לגיל הרך, בין שהכתוביות גלויות לכלל הצופים ובין שהן ניתנות לצפייה לפי בחירת הצופה ובלבד שיהיו זמינות לכלל הציבור והכל בתנאי ששירות הכתוביות יינתן בלא תשלום נוסף;

“ספק חדשות” – כהגדרתו בחוק השידורים;

“ספק תכנים” – כהגדרתו בחוק השידורים;

“תאגיד השידור הישראלי” – כהגדרתו בחוק השידור הציבורי;

“תוכן צפייה-ישמע” – כהגדרתו בחוק השידורים;

ד ב ר י ה ס ב ר

הודעות חירום בכתוביות ותרגום לשפת הסימנים. כלומר, ההסדרים שתידרש המועצה לקבוע יחויבו לעמוד ברף ההנגשה שהועמד לפני כן בחוק שידורי טלוויזיה.

עוד מוצע כי הסדרים שיקבעו בהתאם לסמכות החדשה ייקבעו ברף ובהיקף הנגשה שלא יפחת מזה שנקבע בחוק שידורי טלוויזיה כנוסחו ערב ביטולו, בשים לב להסדר הייחודי לתאגיד השידור הציבורי בעניין ליווי

“תרגום לשפת הסימנים” – תרגום לשפת סימנים, המופיע בבוטת תרגום או המופיע בחלק מוגדר נפרד של המסך, של מה שנאמר בתוכן הצפייה־ושמע או בהודעת חירום, בין אם הבוטת והתרגום גלויים לכלל הצופים ובין אם הבוטת והתרגום ניתנים לצפייה לפי בחירת הצופה, ובלבד שהתרגום זמין לכלל הציבור והכל בתנאי ששירות התרגום לשפת הסימנים יינתן בלא תשלום נוסף.

2.19מ. (א) תוכן צפייה־ושמע שמספק גורם המספק תכני צפייה־ושמע יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות לפי סימן זה.

נגישות תוכני צפייה־ושמע

(ב) גורם המספק תכני צפייה־ושמע יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה.

(ג) שר המשפטים, בהסכמת שר התקשורת לאחר היוועצות עם הגוף המאסדר לפי העניין, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה ובאישור הוועדה, יקבע בתקנות את אסדרת הנגישות כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (ג) יקבעו הוראות, ובכלל זה בנושאים הבאים:

(1) ליווי תוכן צפייה־ושמע בכתוביות;

(2) ליווי תוכן צפייה־ושמע בתרגום לשפת סימנים;

(3) ליווי תוכן צפייה־ושמע בשפה פשוטה;

(4) ליווי תוכן צפייה־ושמע בתיאור קולי;

(5) ליווי תוכן צפייה־ושמע והודעות בעת מצב חירום.

3.19מ. (א) בתקנות לפי סימן זה רשאי שר המשפטים לקבוע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות שקבע ובכלל זה דרישות מופחתות, לגבי סוגי שירותים או סוגי ספקים שקבע, כולם או חלקם, אם מתקיים אחד מאלה:

פטור והפחתות מביצוע התאמות נגישות

(1) הפטור או הדרישות המופחתות מתחייבים כדי למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של השירות הציבורי;

(2) ביצוע התאמות נגישות יהווה נטל כבד מדי.

(ב) בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע הוראות לעניין החלה בהדרגה של הוראות הנגישות שבתקנות כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

לתחומי האחריות והמומחיות המוצעת בהצעת חוק זו, מוצע כי הגורמים המספקים את תכני הצפייה־ושמע ידווחו למועצות לפי העניין, והמועצות ידווחו לוועדת

לבסוף, מוצע להחיל חובת דיווח בדבר הנגשת תכני הצפייה־ושמע, בדומה להסדרים הקיימים בתחומים אחרים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בהתאם

שמירת תוקף 4מ19. בתקנות שייקבעו לפי סעיף 2מ19(ב) לא יקבע שר המשפטים היקף הנגשה נמוך מזה שנקבע בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, כנוסחו ערב ביטולו.

מידע, פרסום 5מ19. (א) גורם המספק תכני צפייה יושמע יגיש מדי שנה לגוף המאסדר ולנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, דיווח בדבר הנגשת תכני הצפייה יושמע שבוצעה במהלך השנה החולפת, כמתחייב על פי הוראות פרק זה.

152. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 – תיקון חוק התקשורת – מס' 77

(1) בשם החוק, המילה "ושידורים" תימחק;

(2) בסעיף 1 –

(א) ההגדרות "בעל רישיון לשידורי כבלים", "בעל רישיון לשידורים", "מוקד שידור" ו"שידורים" – יימחקו;

(ב) אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה", יבוא:

"אספקת תכנים" ו"ספק תכנים רשום" – כהגדרתם בחוק השידורים;

(ג) אחרי ההגדרה "חוק החברות", יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ה-2025;

(ד) בהגדרה "מנוי", פסקה (2) – תימחק;

(ה) בהגדרה "נכסי הרישיון", הסיפה החל במילים "או להבחנת" ועד הסוף – תימחק;

(ו) אחרי ההגדרה "ספק מורשה" יבוא:

"ספק תכנים" – כהגדרתו בחוק השידורים;

(ז) בהגדרה "ציוד קצה", הסיפה החל במילים "מפענח או ממיר" ועד הסוף – תימחק;

(ח) בהגדרה "שירות העברת נתונים", המילים "או של בעלי רישיונות לשידורים" – יימחקו;

(3) בסעיף 4, בסעיף קטן (2ד), בפסקה (2), הסיפה החל במילים "בעל רישיון" ועד הסוף – תימחק;

(4) בסעיף 1ג1, פסקה (2) – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

התשמ"ב-1982 ("חוק הבזק") מכיוון שתחום אסדרת שידורי הטלוויזיה בכבלים ולווין הוצא מהחוק. מוצע למחוק את ההגדרות העוסקות בשידורים ואינן נדרשות בחוק הבזק ולהוסיף הפניות להגדרות בהצעת חוק זו.

מוצע למחוק את רוב הסמכויות וההוראות הקבועות בחוק התקשורת בנושאי שידורים, בעלי רישיונות לשידורים, תשתיות המשמשות לשידורים – ביחס לשימוש הנעשה בהן לשידורים בלבד, ציוד קצה המשמש לקליטת והצגת שידורי טלוויזיה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ותפקידיה וכן הוראות פיקוח ואכיפה העוסקים בנושאים הללו. במקרים בהם קיימות הוראות

העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. הדיווח הכפול, הן לנציבות והן למועצה נועד לבטא את הצורך בהכרות של המועצות עם העמידה של הגורמים המפוקחים גם בנושאים שלפי חוק זה.

סעיף 152 אסדרת תחום אספקת התכנים לציבור תעשה בחוק זה ועל כן אנו מציעים לשנות את חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, על מנת להתאים לאסדרה החדשה, באופן הבא:

מוצע לשנות את שם החוק מחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לחוק התקשורת (בזק).

- (5) בסעיף 14, המילים "או בעל רישיון לשידורים" והמילים "או מבעל רישיון לשידורים אחר" – יימחקו, במקום "או המועצה, לפי העניין, ה"תירו" יבוא "התיר". והמילים "או שידורים" – יימחקו;
- (6) בסעיף 4 –

- (1) בסעיף קטן (א), ההגדרות "ספק מורשה", ו"ציוד קצה לוויני, "צלחת קליטה" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (ג), המילים "או ספק מורשה לשידורים אחר", ו"או שידורים" – יימחקו;
- (3) בסעיף קטן (ד), המילים "או ספק מורשה לשידורים אחר", ו"או הספק המורשה לשידורים האחר" – יימחקו;
- (4) סעיף קטן (ו) – בטל;
- (7) בסעיף 5 –
- (א) בסעיף קטן (א), ההגדרה "ספק מורשה אחר" – תימחק;
- (ב) סעיפים קטנים (ז) עד (ט) – בטלים;
- (8) פרקים ב' למעט סעיף 216, כה, ב'2 ו-ב'3 – בטלים;
- (9) בסעיף 216, בסעיף קטן(ה), אחרי ההגדרה "בן העדה האתיופית יבוא:
- "המועצה" – כהגדרתה בחוק השידורים";
- (10) בסעיף 11, בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "בסעיף קטן זה" ועד הסוף – תימחק;
- (11) בסעיף 13, בסעיף קטן (א), בהגדרה "ספק מורשה" במקום "בעל רישיון לשידורים" יבוא "ספק תכנים רשום";
- (12) בסעיף 13 –
- (א) בסעיף משנה (א), במקום המילים "במתן שידורים" יבוא "אספקת תכנים";
- (ב) בסעיף משנה (ג), ההגדרה "שידורים" – תימחק;
- (13) בסעיף 14, בהגדרה "בעל זיקה שיווקית", בסעיף קטן (2)(ב), הסיפה החל במילים "שהם חזותיים וקוליים" – תימחק;
- (14) בסעיף 17 –
- (א) בסעיף משנה (ג)(3), במקום המילה "שידורים" יבוא "אספקת תכנים";
- (ב) בסעיף משנה (ה), במקום "בעל רישיון לשידורים" יבוא "ספק מורשה ובמקום "שידורים" יבוא "אספקת תכנים";
- (15) בסעיף 21, בסעיף משנה (ב) במקום "העברת שידורים" יבוא "אספקת תכנים";

ד ב ר י ה ס ב ר

ההוראות בסעיפים 17(ג) ו-17(ה) שעניינן סמכות השר לתת הוראות במקרים של תשלום שאינו סביר או תשלום שמעורר חשש לפגיעה בתחרות בתחום הבזק במקרים של מקבץ שירותי בזק הכוללים שירות אספקת תכנים, וההוראות בסעיף 21(ב) שעניינן הנחת רשת לאספקת תכנים בבית משותף.

ספציפיות בחוק הבזק בהן יש חשיבות לכלול או להחריג גופים העוסקים בשידורים מוצע להרחיב את ההוראות כך שיחולו על ספקי תכנים לפי חוק זה, ואלו הסעיפים: ההוראות בסעיף 13 שעניינן שירותי בזק לכוחות הביטחון, ההוראות בסעיף 13 שעניינן הוראות במקרה של תקלה או הפסקה משמעותית במתן שירותי בזק או במתן שידורים,

(א) בסעיף משנה (א)(1), הסיפא החל במילים "ובכלל זה התקן" – תימחק;

(ב) בסעיף משנה (א)(2), המילים "או שידורים" – יימחקו;

(ג) בסעיף משנה (ב) – המילים "לבעל רישיון לשידורים" – יימחקו;

(17) בסעיף 37א, ההגדרות "המועצה" ו"יושב ראש המועצה" – יימחקו;

(18) בסעיף 4א37, סעיף קטן (2) – יימחק;

(19) בסעיף 6א37 –

(א) בסעיף משנה (א)(1), המילים "או בתחום השידורים" – יימחקו;

(ב) בסעיף משנה (א)(2), המילים "או במתן שידורים" – יימחקו;

(20) בפרק ז', סימן ב' – יבוטל;

(21) בסעיף 37, ההגדרה "ספק משנה" – תימחק;

(22) בסעיף 51ג –

(א) בסעיף משנה (א), ההגדרה "ספק משנה" – תימחק;

(ב) בסעיף משנה (א)(3), המילים "או ברשת המשמשת להפצת שידורים של

ספק מורשה" – יימחקו;

(23) בסעיף 51ד, בסעיף משנה (א), בהגדרה "ספק מורשה", המילים "לרבות בעל רישיון

לשידורים" – יימחקו;

(24) בתוספת הרביעית, חלק ד', בסעיף 8, במקום "במתן שידורים" יבוא "באספקת

תכנים".

153. בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000⁵⁵, בתוספת הראשונה –

(1) בפרט 10(ב)(4) במקום "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "חוק התקשורת (בזק)";

(2) בפרט 22, פסקה (2) – תימחק;

(3) בפרט 32, בפסקה (1), במקום "חוק התקשורת (בזק ושידורים)", יבוא "חוק

התקשורת (בזק)";

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מנהליים – מס'
134

ד ב ר י ה ס ב ר

למוצע בהצעת חוק זו. כך החלטת רשות בענייני תכנון ובניה לפי הוראות חוק הבזק יוכפפו לבתי המשפט המנהליים, כקבוע היום.

מוצע למחוק את פרט 22(2), בשים לב להצעה לבטל את חוק שידורי טלוויזיה, ובהתאמה להצעה לתקן את ההסדרים הנוגעים לעניין בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נוסח הפרט: "החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ב-2005".

מוצע לתקן את פרט 32(1), כך שבמקום הפנייה ל"חוק התקשורת" תהיה הפנייה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, כך שהחלטה על עיצומים כספיים וקנסות אורחיים בתחום הבזק תישאר כפופה לבתי המשפט לעניינים מנהליים כקבוע היום.

מוצע לבטל את פרק ב'1 לחוק הבזק שעניינו שידורי טלוויזיה בכבלים ולמנויים, למעט סעיף 216 שעניינו השקעה בהפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית.

מוצע לבטל את פרק ב'2 לחוק הבזק שעניינו שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין.

מוצע לבטל את פרק ב'3 לחוק הבזק שעניינו חדשות מקומיות.

סעיף 153 בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000 מפורטים סוגים עניינים שעתירות לגביהן יידונו לפני בתי משפט לעניינים מנהליים. בתוספת זו מוצע לתקן את הפרטים הבאים:

מוצע לתקן את פרט 10(ב)(4), כך שבמקום הפנייה ל"חוק התקשורת" תהיה הפנייה ל"חוק הבזק" בהתאמה

⁵⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ג, עמ' 284.

"(67) תכני צפיה-יושם – החלטות של יושב ראש המועצה או של המועצה לפי חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ה-2025, למעט החלטות לפי פרק י"ג, החלטות לקביעת כללים לפי חוקים אלה וכן החלטות שלא לרשום במרשם לפי סעיף 36 או לבטל רישום במרשם לפי 28."

תיקון חוק הגנת הצרכן – מס' 66
154. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981⁵⁴ –

(1) בתוספת השנייה –

(א) בפרט (1), במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (בחוק זה – חוק התקשורת)" יבוא "בחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982 (בחוק זה – חוק הבזק)";

(ב) במקום פרט (3) יבוא "ספק תכנים רשום" כהגדרתו בחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג-2023;

(ג) פרט (4) – ימחק;

(2) בתוספת השלישית, בפרט (1), במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

תיקון חוק הדואר, התשמ"ו-1986⁵⁵, בסעיף 1 לחוק –

(1) בהגדרה "אמצעי שליטה" "בעל עניין" ו"החזקה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(2) ההגדרה "בזק" – תימחק;

(3) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

(4) בהגדרה "מברק", במקום "אמצעי בזק" יבוא "אמצעות רשת בזק";

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לתקן את פרט 32(א1), כך שהחלטת המועצה המוצעת בהצעת חוק זה להטיל עיצומים כספיים וקנסות אורחיים תהא כפופה לבית המשפט לעניינים מנהליים. זאת, במקום החלטת הממונה לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, אשר כאמור מוצע לבטלו בהצעת חוק זו.

מוצע לקבוע בפרט (67) שבכלל החלטות של המועצה ויושב ראש המועצה יובאו בפני בית משפט לעניינים מינהליים וזאת למעט החלטות בנושא עיצומים כספיים אשר יידונו בבית משפט השלום (סעיף 135) וכן החלטות בנושא הימנעות מרישום במרשם על רקע ריכוזיות כלל משקית (סעיף 54) או לביטול רישום במרשם (סעיף 45) וזאת על רקע ההשלכות המשמעותיות של החלטות כאמור על חופש הביטוי.

מוצע לתקן את פרט 155 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, כך שבמקום ההפניה בהגדרות ל"חוק התקשורת", מוצע להפנות ל"חוק הבזק", שם מוגדרים המונחים "אמצעי שליטה", "בעל עניין" ו"החזקה"; מוצע למחוק את ההגדרה "בזק" – כהגדרתו בחוק התקשורת, בהתאמה לחוק התקשורת (בזק ושידורים) כנוסחו היום, וכן להוסיף את ההגדרה "רשת בזק" הכוללת הפניה לחוק הבזק, לאחר שזו החליפה את המונח "בזק". בהמשך לכך,

סעיף 154 מוצע לתקן בפרט (1) בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), את השם "חוק התקשורת", ולהפנות לשם "חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, בשים לב שמדובר בהסדרים הנוגעים לשירות טלפוניה ובזק.

⁵⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשפ"ג, עמ' 546.

⁵⁵ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשפ"ב, עמ' 961.

(5) אחרי ההגדרה "רישיון מיוחד" יבוא:

"רשת בזק" – כהגדרתה בחוק הבזק".

156. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967⁵⁶ –

תיקון חוק
ההוצאה לפועל –
מס' 75

(1) בתוספת השנייה, בפרט 14 במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת) יבוא "בחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק)";

(2) בתוספת השלישית –

(א) פרט (6) – יימחק;

(ב) בפרט (7) במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

157. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בסעיף 59א, בהגדרה "תשתיות" במקום "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק)".

תיקון חוק החברות
הממשלתיות –
מס' 37

158. בחוק הטיס, התשע"א-2011⁵⁷, בסעיף 171 במקום "חוק התקשורת (בזק ושידורים)", יבוא "חוק התקשורת (בזק)".

תיקון חוק הטיס –
מס' 7

159. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 –

תיקון חוק המרכז
לגביית קנסות,
אגרות והוצאות –
מס' 27

(א) בסעיף 6, בסעיף קטן (2)(1) במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "בחוק התקשורת (בזק)";

(ב) בתוספת הראשונה –

(1) פרט (3) – יימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 157 מוצע לתקן את ההגדרה "תשתיות" בסעיף 59א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, כך שבמקום "בזק" יבוא "רשת בזק", בהתאמה למונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים) כנוסחו היום ולביטול ההגדרה "בזק", המתייחס למערכת אלקטרונית להעברת אותות באמצעים שונים על רכיביה הנלווים. בנוסף, מוצע להפנות ל"חוק הבזק" במקום ההפניה ל"חוק התקשורת", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 158 מוצע לתקן את סעיף 171 לחוק הטיס, התשע"א-2011, שהוא סעיף שמירת דינים, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא ההפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 159 מוצע לתקן את סעיף 6(2)(1) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, כך שבמקום הפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. כך, מנהל המרכז יהא רשאי לדרוש מספק מורשה למסור את מספרי הטלפון של החייב.

מוצע למחוק את פרט (3) בתוספת הראשונה, המגדיר את הגופים מהם רשאי מנהל המרכז לדרוש את כתובת החייב, כאמור בסעיף 6(1): "בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי חוק התקשורת (בזק ושידורים)";

מוצע לתקן את ההגדרה "מברק" בהתאמה למונח "רשת בזק" הקבוע בחוק התקשורת (בזק ושידורים) בנוסחו היום, המתייחס למערכת אלקטרונית להעברת אותות באמצעים שונים על רכיביה הנלווים.

סעיף 156 מוצע לתקן את פרט (14) בתוספת השנייה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, המפרט את הגורמים בידיהם מצויים מידע ומסמכים בדבר מצבו הכלכלי של החייב המבקש צו תשלומים כאמור בסעיף 7א(2), במקום הפניה ל"חוק התקשורת" מוצע להפנות ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

מוצע למחוק את פרט (6) לתוספת השלישית, המגדיר את הגופים עליהם רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לצוות למסור לידיו את כתובתו של החייב, כאמור בסעיף 7א(1): "בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק התקשורת". בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו ובשונה מהמציב הקיים, לגופים המצויים תחת האסדרה החדשה לא בהכרח תהיה הכרות עם הכתובת הפיזית של החייב שכן שירותים שהם ייתנו יכולים, ואף סביר כי יינתנו בפועל, על גבי רשת האינטרנט. בנוסף, בפרט (7) לתוספת השלישית, במקום "חוק התקשורת" מוצע להפנות ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

⁵⁶ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ג, עמ' 535.

⁵⁷ ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.

(2) בפרט (4), במקום "חוק התקשורת" יבוא "חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982".

160. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965⁵⁸ – תיקון חוק התכנון והבניה – מס' 146

(א) בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "חוק גנים לאומיים" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";

(2) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(3) במקום ההגדרה "מיתקני תקשורת" יבוא:

"מיתקני תקשורת" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי

שירותי טלוויזיה בשיטה הספרתית, קליטתם או הפצתם, לרבות

ציוד לווייני;

(ב) בסעיף 145, בסעיף קטן (ו) בפסקה (3), בסיפה, במקום "כהגדרתו בחוק התקשורת" יבוא "כהגדרתו בחוק הבזק";

(ג) בסעיף 202ב, בסעיף קטן (א), בהגדרה "בעל רישיון" במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ד) בסעיף 261, בסעיף קטן (ד), בפסקה (1), בפרט (ט) במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ה) בסעיף 266ג, בסעיף קטן (ב), בכל מקום במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".

(ו) בסעיף 2266, בהגדרה "גג בניין" במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

161. בחוק התקנים, התשי"ג-1953⁵⁹, בסעיף 7, בסעיף קטן (ג) במקום "לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת)" יבוא "לחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק)" ובמקום "בסעיף 13 לחוק התקשורת" יבוא "בסעיף 13 לחוק הבזק".

162. בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984⁶⁰, בסעיף 4א, בפסקה (5), במקום הקטע החל במילים "סעיפים 6כא(א)" ועד הסוף יבוא "סעיפים 45, 46, 62 ו-70 לחוק התקשורת (שירותים), התשפ"ה-2025⁶¹".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 161 מוצע לתקן את סעיף 7(ג) לחוק התקנים, התשי"ג-1953, כך שבמקום ההפניות "לחוק התקשורת" יבואו ההפניות "לחוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. זאת במטרה להתאים את הוראות הסעיף, המתנה קביעת תקן לעניין התקנת מיתקן, פעולת בזק, או התאמה טכנולוגית למיתקן בזק, בהסכמת כוחות הביטחון כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושירותים) כנוסחו היום.

סעיף 162 מוצע לתקן את סעיף 4א(5) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, המחריג את שירותי המשנה שחובה להעבירם מקבלת הסכמת הגורם המשרד, כך שהסעיף יפנה לחובת ההעברה המוצעת בהצעת חוק זו. לכן, מוצע לתקן את ההפניה "לחוק התקשורת" ולהפנות לשם החוק המוצע.

ושירותים), התשמ"ב-1982 (בתוספת זו – חוק התקשורת). בהתאם למוצע בהצעת חוק זו, לגופים המצויים תחת האסדרה החדשה לא בהכרח תהיה הכרות עם כתובת החייב. בנוסף, בפרט (4), במקום "חוק התקשורת" מוצע להפנות "לחוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 160 מוצע לתקן את ההגדרות בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כך שבמקום ההפניה "לחוק התקשורת" תבוא ההפניה "לחוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 תימחק. מוצע להתאים את ההגדרות והמונחים למוצע בהצעת חוק זו, בשים לב לכך שיתר ההגדרות המפנות לחוק הבזק נשארות כנוסחן היום.

⁵⁸ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ג, עמ' 538.

⁵⁹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

⁶⁰ ס"ח התשמ"ד, עמ' 157; התשע"ז, עמ' 504.

⁶¹ יוסף כשיפורסם

תיקון חוק זכות יוצרים – מס' 6

תיקון לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מס' 8

תיקון חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות – מס' 4

163. בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, בסעיף 53א, בסעיף קטן (א) בהגדרה "ספק גישה" במקום "לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "לחוק התקשורת (בזק)".

164. בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, בתוספת הראשונה, בפרט (14) במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "בחוק התקשורת (בזק)";

165. בחוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018,⁶² בסעיף 1 – (א) אחרי ההגדרה "הוועדה לביטחון לאומי" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

(ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(ג) בהגדרה "מספר טלפון" במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ד) בהגדרה "מסרון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ה) בהגדרה "מפעיל סלולרי" במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(ו) בהגדרה "שירותי בזק" במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

166. בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957,⁶³ בסעיף 37א, בהגדרה שירות ציבורי – (א) בפרט (12) –

(1) בפסקה (א) במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(2) בפסקה (ב) במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(3) בפסקה (ג) –

(א) בהגדרה "שירותי בזק" במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(ב) במקום ההגדרה "חוק התקשורת" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע להפנות את ההגדרות הבאות ל"חוק הבזק" במקום ל"חוק התקשורת": "מספר טלפון", "מסרון", "מפעיל סלולרי" ו"שירותי בזק", בשים לב לכך שהגדרות אלו נשארות כנוסחן היום. ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 תימחק.

סעיף 166 מוצע לתקן את פרט (12) בסעיף 37א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957, כך שבמקום ההפניות ל"חוק התקשורת" יבואו הפניות ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. בנוסף, מוצע לתקן את ההגדרה "חוק התקשורת" בפסקה (ג) ולהתאימה להגדרה "חוק הבזק" כמוצע בהצעת חוק זו.

כמו כן, חלף לפרט (13) מוצע כי שירות ציבורי ימוקד באספקה של תוכניות חדשות לפי חוק השידורים. אספקת תוכניות חדשות מתמקדת באינטרס הציבורי הממוקד והוא קבלת מידע עדכני על המתרחש וזאת בשונה מכלל אספקת תכני צפייה-יושם. ככלל, אספקת תוכניות החדשות כלולות גם היום בהגדרה הרחבה של "שידורים" הקבועה בפרט 13.

סעיף 163 מוצע לתקן את ההגדרה "ספק גישה" בסעיף 53א(א) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. זאת בשים לב לכך שההגדרה "ספק גישה לאינטרנט" נשארה כנוסחה היום בחוק הבזק, כמוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 164 מוצע לתקן את פרט (14) בתוספת הראשונה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. הפרט מגדיר ספק מורשה כגורם לגביו יצרף יחיד כתב ויתור סודיות והסכמה על מסירת מידע באשר למצבו הכלכלי, כאשר הוא מגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים.

סעיף 165 מוצע להתאים את סעיף ההגדרות בחוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018, להגדרות המוצעות בהצעת חוק זו: מוצע לתקן את ההגדרה "חוק התקשורת" ולהתאימה להגדרה "חוק הבזק" כמוצע בהצעת חוק זו. בהמשך לתיקון זה,

⁶² ס"ח התשע"ח, עמ' 444; התשפ"ג, עמ' 25.

⁶³ ס"ח התשי"ז, עמ' 58; התשפ"ב, עמ' 962.

(ב) במקום פרט (13) יבוא:

"(13) אספקת תוכניות חדשות על ידי ספק שידורי חדשות רשום בהתאם לחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ד-2024".

167. בחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁶⁴ –

(א) בסעיף 18, בסעיף קטן (א1), במקום "בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "ספק מורשה כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק)";

(ב) בתוספת השנייה –

(1) פרט (4) – יימחק;

(2) בפרט (8), במקום "בעל רישיון כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "ספק מורשה כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק)".

168. בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012⁶⁵, בתוספת השנייה, בסעיף (1), בפרט (4), במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "בחוק התקשורת (בזק)".

169. בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023⁶⁶ –

(א) בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "חומר מסוכן" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";

(2) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(3) בהגדרה "קו תשתית", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(4) בהגדרה "תשתיות לאומיות" בפרט (7), במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(ב) בסעיף 15 –

(1) בהגדרה "ספק מורשה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(2) בהגדרה "תשתית פסיבית", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

ד ב ר י ה ס ב ר

תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. כך, יישמרו הוראות הטיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני כאמור בסעיף 38(ב), והן יפנו להגדרה של מעגלים מודפסים במכשירי רדיו טלפון נייד, כהגדרתם היום.

סעיף 169 מוצע לתקן את ההפניות בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023, כך שבמקום ההפניות ל"חוק התקשורת" יבואו הפניות ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, ובשים לב לכך שהגדרות אלו נשארות בנוסחן היום; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק".

סעיף 167 מוצע לתקן את סעיף 18(א1) לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. כמו כן, מוצע לתקן את פרט (8) בתוספת השנייה, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

כמו כן, מוצע למחוק את פרט (4) בתוספת השנייה – "הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" – המחיל הוראות מהחוק על הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שמוצע לבטלה.

סעיף 168 מוצע לתקן את פרט (4) בסעיף 1 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת"

⁶⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשפ"ג, עמ' 198.

⁶⁵ ס"ח התשע"ב, עמ' 530; התשפ"ג, עמ' 22.

⁶⁶ ס"ח התשפ"ג, עמ' 261.

(ג) בסעיף 22, בסעיף קטן (ב), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".

170. בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016⁶⁷ – תיקון חוק מוקדי חירום – מס' 4

(א) בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "הועדה לביטחון לאומי" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

(2) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(3) בהגדרה "מפעיל סלולרי" במקום "חוק התקשורת" יבוא "חוק הבזק";

(ב) בסעיף 1א, בסעיף קטן (ב) במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ג) בסעיף 6, בסיפה, בהגדרה "שירות בזק" במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

171. בחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017⁶⁸, בסעיף 1, בהגדרת "ספק גישה לאינטרנט" במקום "לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "לחוק התקשורת (בזק)".

תיקון חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט – מס' 3

172. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002⁶⁹, בסעיף 11 – תיקון לחוק שירות הביטחון הכללי – מס' 5

(1) בסעיף קטן (א) בהגדרה "ספק מורשה" במקום "לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (בסעיף זה – חוק התקשורת)" יבוא "לחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982 (בסעיף זה – חוק הבזק)";

(2) בסעיף קטן (ו) במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".

173. בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006⁷⁰, בתוספת השנייה – תיקון לחוק תובענות ייצוגיות – מס' 15

(1) בפרט (9) –

(א) בסעיף קטן (1) במקום "ה' או ה'1" יבוא "ה', ה'1 או ה'3";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 170 מוצע לתקן את ההפניות בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, ובשים לב לכך שההגדרה "מפעיל סלולרי" מופנה להגדרה "ספק מורשה", הנשארת כנוסחה היום; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק".

סעיף 171 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז-2017, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. הסעיף מופנה להסדר העוסק באי-אחריות פלילית או אזרחית של ספק מורשה הממלא את ההוראות האמורות, הסדר שנשאר כנוסחו היום.

סעיף 173 מוצע לתקן את פרט (9)(2) בתוספת השניה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, כך שיכלול את הוראות פרק ה'3 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העוסקות בהסדרים הנוגעים לתחום השידורים.

סעיף 170 מוצע לתקן את ההפניות בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, ובשים לב לכך שההגדרה "מפעיל סלולרי" מופנה להגדרה "ספק מורשה", הנשארת כנוסחה היום; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק".

סעיף 171 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז-2017, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, ובשים לב לכך שההגדרה "ספק גישה לאינטרנט" נשארת כנוסחה היום.

⁶⁷ ס"ח התשע"ו, עמ' 878; התשפ"ג, עמ' 24.

⁶⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 1040; התשפ"ג, עמ' 25.

⁶⁹ ס"ח התשס"ב, עמ' 179; התשפ"ב, עמ' 964.

⁷⁰ ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשפ"ג, עמ' 374.

(ב) סעיף קטן (3) – יימחק.

(2) בפרט (12), במקום "לחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "לחוק התקשורת (בזק)".

174. בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017,⁷¹ בסעיף 1, בהגדרה "קו תשתית", במקום "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "מתקן בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק)".

תיקון לחוק
תשתיות להולכה
ולאחסון של
נפט על ידי גורם
מפעיל – מס' 1

175. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007⁷² –

(א) בסעיף 1 –

תיקון חוק סדר
הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה
– נתוני תקשורת)
– מס' 5

(1) אחרי ההגדרה "הרמטכ"ל" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982;

(2) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק.

(3) בהגדרה "מספר טלפון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(4) בהגדרה "ספק מורשה", במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(5) בהגדרה "מסר בזק", "ציוד קצה" ו"שירות בזק", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(ב) בסעיף 6, בסעיף קטן (א), במקום "לפי חוק התקשורת" יבוא "לפי חוק הבזק".

176. בחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005⁷³, בסעיף 6, בסעיף קטן (ב), במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים)" יבוא "בחוק התקשורת (בזק)".

תיקון חוק ספנות
חופית (היתר לכלי
שיט זר) – מס' 1

דברי הסבר

ההגדרה, כך שתפנה למונח "מתקן בזק" במקום "בזק", כדי שתחול על קווים המשמשים למתן שירותי בזק, בהתאם לביטול ההגדרה "בזק".

סעיף 175 מוצע לתקן את ההפניות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק". כך, ההגדרות "מספר טלפון", "ספק מורשה", "מסר בזק", "ציוד קצה" ו"שירות בזק", אשר נשארות כנוסחן היום, יפנו ל"חוק הבזק" בו הן מוגדרות.

סעיף 176 מוצע לתקן את סעיף 6 (ב) בחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו, בשים לב לכך שההגדרה "שליטה" נשארת כנוסחה היום.

כך תתאפשר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית על בסיס אי-עמידה בהוראות האמורות, בדומה להסדר החל על פרקים דומים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מוצע למחוק את פרט (9)(3) בתוספת השניה: "תביעה בעילה לפי הוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005", בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו ובשים לב להצעה לביטול חוק שידורי טלוויזיה.

מוצע לתקן את פרט (12) בתוספת השניה, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. הפרט מאפשר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד מפרסם כהגדרתו בחוק התקשורת כנוסחו היום.

סעיף 174 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017, כך שבהגדרה "קו תשתית" במקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. בנוסף, מוצע לתקן את אותה

⁷¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 480.

⁷² ס"ח התשס"ח, עמ' 72; התשפ"ב, עמ' 965.

⁷³ ס"ח התשס"ו, עמ' 11.

(1) אחרי הרישה יבוא:

”אספקת תכני צפייה-ושמע” – אספקה בישראל של תכני צפייה-ושמע כמשמעותם בחוק השידורים;”

(2) אחרי ההגדרה ”חוק הרשויות המקומיות (בחירות)” יבוא:

”חוק השידורים” – חוק התקשורת (שידורים), התשפ”ג-2023;”

(ב) בסעיף 5, במקום ”טלוויזיה” ו”שידורי טלוויזיה” יבוא ”אספקת תכני צפייה-ושמע”;

(ג) החל ביום התחילה, יקראו את סעיף 16ג, כך –

(1) במקום ”שידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש”ן-1990” יבוא ”ספקי חדשות לפי חוק השידורים ובלבד ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי חוק הפצת שידורים או באמצעות היישומון לפי סעיף 70 לחוק השידורים”;

(2) במקום ”מנהל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (להלן – הרשות השנייה)” יבוא ”יושב ראש כהגדרתו בחוק השידורים”;

(3) במקום ”הרשות השנייה והמורשים לשידורים” יבוא ”המועצה כהגדרתה בחוק השידורים והגורמים המורשים”;

(ד) בסעיף 16ד –

(1) בסעיף קטן (א) אחרי ההגדרה ”בחירות לרשות מקומית” יבוא:

”מורשה לשידורי רדיו” ו”מועצה” – כהגדרתם בחוק השידורים;

(2) ההגדרות ”בעל זכיון”, ”חוק הרשות השנייה” ו”מועצת הרשות” – יימחקו;

(3) בכל מקום –

(א) במקום ”בעל זכיון” יבוא ”מורשה לשידורי רדיו”;

ד ב ר י ה ס ב ר

הציבור באמצעות היישומון (הפצה המבטאת בין היתר את החשיבות הציבורית של התכנים ואת הזכות הרגולטורית להפצה ללא תשלום). הם ספקים הכוללים בשידוריהם גם תכני חדשות (בהקף שאינו זניח) והם דומים לערוצי ”הברודקאסט” הקיימים שבהם חלה כיום החובה: רשאים לשדר חדשות ומועברים באופן פתוח – לרבות באמצעות חובה להעברתם על גבי ספקי תכנים אחרים והפעלת מערכת הפצת תכנים. עם זאת כפי שעולה מדו”ח הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט-1959 אשר מונתה ביום כ”א בתמוז התשע”ה (8 ביולי 2015), ההסדר הקיים בסעיף 16 לחוק מעלה קשיים והוצע לקבוע הסדר חדש. מדובר בנושא שנכון שאסדרתו תקבע על ידי כנסת ישראל ועל כן הצעה זו מעגנת את ההסדר הדומה ככל הניתן להסדר הקיים מתוך שאיפה כי הסדר מקיף יותר יקבע בהליך נפרד. מכאן כי ההסדר המוצע הוא הסדר דומה באסדרה העדכנית ביחס להסדר

סעיף 177 מוצע להוסיף להגדרות בסעיף 1 בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט-1959 (”חוק הבחירות”) הפניה להגדרת אספקת תכני צפייה-ושמע בחוק זה ואת הגדרת חוק התקשורת (שידורים), התשפ”ג-2023.

מוצע להתאים את הוראות החוק למונחים בחוק זה כך שבסעיף 5 יוחלפו המונחים ”טלוויזיה” ו”שידורי טלוויזיה” במונח אספקת תכני צפייה-ושמע ובסעיף 16ד יוחלף המונח ”בעל זכיון” במונח ”מורשה לשידורי רדיו”.

לאור האסדרה החדשה הקבועה בחוק זה והוצאת תחום שידורי הטלוויזיה מחוק הרשות השנייה, מוצע להחיל את הסדרי ההפצה של תעמולת בחירות כך שיחולו על ספקי חדשות רשומים. פעולתם של ספקים אלה היא זו הדומה ביותר לפעילות בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש”ן-1990. ספקים אלה, ובפרט כאשר שידוריהם מופצים לכלל

⁷⁴ ס”ח התשי”ט, עמ’ 138; התשפ”ב, עמ’ 910.

"(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), בבחירת חברי המועצה, תפעל ועדת האיתור ככל הניתן כך שהרכב המועצה ישקף את מגוון הדעות הרווחות בציבור";
(4) בסעיף 80, בהגדרה "הסכום הכולל", בפסקה (3), במקום "650" יבוא "625";

(5) בסעיף 87, בסעיף קטן (א), במקום ההגדרה "הודעת חירום" יבוא:
"הודעת חירום" – הודעה בעניין המנוי בפסקאות (1) עד (9) להגדרה "הודעת חירום" שבסעיף 19 ע"ה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998";

(6) בתוספת, בסעיף 2, בפסקה (1), פסקת משנה (ב) – תימחק;

179. בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013⁷⁶ –
(א) בסעיף 1 –

תיקון החוק
לקידום התחרות
ולצמצום
הריכוזיות – מס' 9

(א) אחרי ההגדרה "הוועדה לצמצום הריכוזיות" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";

(ב) אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:

"חוק השידורים" – חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג-2023";

(ג) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(ב) בסעיף 4, בסעיף קטן (ו) –

(1) בהגדרה "גורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה" –

(א) פסקאות (2) עד (9) – יימחקו;

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) גורם מורשה כהגדרתו בחוק השידורים";

ד ב ר י ה ס ב ר

ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 תימחק.

בסעיף 4 סעיף קטן (ו) יימחקו הפסקאות הבאות: "(2) בעל זיכיון לשידורים או בעל רישיון לשידורים לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (בפרק זה – חוק הרשות השנייה)"; "(3) משדר ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת, המשדר שידורי חדשות או תכניות בענייני היום"; "(4) מפיק חדשות עצמאי כהגדרתו בסעיף 2כ6(א)(1) לחוק התקשורת"; "(5) משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות לפי הוראות סעיף 13 לחוק הפצת שידורים"; "(6) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי פרק ב' לחוק התקשורת"; "(7) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לפי פרק ב' לחוק התקשורת"; "(8) בעל רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כהגדרתו בחוק הפצת שידורים"; "(9) בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי כהגדרתו בסעיף 3כ6(א) לחוק התקשורת".

ההגדרה "חוק הפצת שידורים" – חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ו-2012 תימחק.

סעיף 179 בחוק הריכוזיות מוצע לבצע התאמות בהגדרות ובהפניות בהתאם לנוסחים המוצעים בחוק זה. בנוסף לכך מוצע להתאים מספר הסדרים מהותיים.

ראשית, מוצע לראות בכל גורם מורשה כהגדרתו בחוק השידורים כגורם בעל השפעה בתחום השידורים או העיתונות הכתובה. גורם מורשה הכולל ספק תכנים רשום וספק חדשות רשום כולל תחתיו את המפוקחים שלפי החוק המוצע, כאשר חובת הרישום של הראשון נובעת מסוג פעילותו ומהיקף פעילותו, בעוד שפעילותו של האחרון בתחום אספקת תוכניות חדשות היא בעלת חשיבות ציבורית מרכזית.

שנית, מוצע לכלול ברשימת הזכויות שבתוספת שהקצאתן כפופה לכנינה של שיקולי ריכוזיות את הרישום במרשם ספקי החדשות וזאת בהשלמה להסדרי הרישום במרשם של גורמים ריכוזיים שהוצע לקבוע בסעיף 37 המוצע. הצעה זו מתמקדת באספקת תוכניות חדשות ולא ברישום במרשם ספקי התכנים או הערוצים הישראליים שהרישום לעניינם מתבסס על פרטים טכניים גרידא ולא על הפעלת שיקול דעת.

⁷⁶ ס"ח התשע"ד, עמ' 92; התשפ"ג, עמ' 360.

(2) ההגדרה "חוק הפצת שידורים" – תימחק;

(3) בתוספת, בטור ב' –

(1) בפרט 1, בכל מקום במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(2) במקום פרט 3.1 יבוא:

"3.1 תחום הפעילות שלגביו נדרש רישום במרשם ספקי החדשות לפי חוק

השידורים";

(3) פרט 3.2 – יימחק;

(4) פרט 3.4 – יימחק.

180. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971⁷⁷, בסעיף 52, בסעיף קטן (ג) בהגדרה "ציוד קצה רט"ן", במקום "לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982" יבוא "לפי חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";

תיקון פקודת בתי הסוהר – מס' 67

181. בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁷⁸ –

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי – מס' 11

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "ועדת התדרים העליונה" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982.

(ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(ג) בהגדרה "כוחות הבטחון", במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(2) בסעיף 5, במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק";

(3) בסעיף 15, במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק".

182. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971⁷⁹, בסעיף 90 בסעיף קטן (ג) במקום "לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982" יבוא "לחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982".

תיקון פקודת המשטרה – מס' 41

ד ב ר י ה ס ב ר

[נוסח חדש], התשל"ב-1971, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 181 מוצע לתקן את ההפניות בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק".

סעיף 182 מוצע לתקן את ההפניות בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

בתוספת בטור ב', יימחקו הפרטים באים: פרט 3.2 "תחום הפעילות שלגביו נדרש אחד מרישיונות אלה: (1) רישיון כללי לשידורי כבלים לפי פרק ב' לחוק התקשורת; (2) רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לפי פרק ב' לחוק התקשורת"; פרט 3.4 "תחום הפעילות שלגביו נדרש אחד מאלה: (1) רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי סעיף 13 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 (בתוספת זו – חוק הפצת שידורים); (2) היתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות לפי חוק הפצת שידורים; (3) מינוי לגורם מפעיל פרטי לפי חוק הפצת שידורים; (4) רישיון כללי לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי חוק הפצת שידורים".

סעיפים מוצע להתאים את ההפניות לחוק התקשורת 180-187 בשמו העדכני, בשורה של חוקים שונים.

סעיף 180 מוצע לתקן את ההפניות בפקודת בתי הסוהר

⁷⁷ דמ"י התשל"ב, עמ' 459; ס"ח התשפ"ד, עמ' 589.

⁷⁸ דמ"י התשל"ב, עמ' 505; ס"ח התשפ"ד, עמ' 157.

⁷⁹ דמ"י התשל"א, עמ' 390; ס"ח התשפ"ד, עמ' 1346.

183. בפקודת העיריות [נוסח חדש]⁸⁰, בסעיף 274ב, בסעיף קטן (ג), בפסקה (3) במקום "בזק כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים)", התשמ"ב-1982 יבוא "רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";
184. (א) בסעיף 16ד, בהגדרה "שליטה" במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 יבוא "בחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";
- (ב) בסעיף 84, בסעיף קטן (ב) אחרי "תאגיד השידור הישראלי" יבוא "והרשות לתקשורת משודרת";
185. בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותרדירי שירות), התשס"ה-2005⁸¹, בסעיף 4 בסעיף קטן (א), במקום "בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 יבוא "בחוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";
186. בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024⁸² –
- (1) בסעיף 1 –
- (א) אחרי ההגדרה "ועדת השרים" יבוא:
- "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";
- (ב) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;
- (ג) בהגדרה "מפקח" במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (ד) בהגדרה "ספק גישה לאינטרנט" במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";
- (ה) במקום ההגדרה "ספק תכנים" יבוא:
- "ספק תכנים" – ספק תכנים רשום כהגדרתו בחוק התקשורת (שידורים), התשפ"ד-2024";
- (2) בסעיף 6, בפסקה (1) במקום "בחוק התקשורת" יבוא "בחוק הבזק".

תיקון פקודת העיריות – מס' 159

תיקון פקודת התעבורה – מס' 169

תיקון חוק גלי צה"ל – מס' 7

תיקון חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה – תיקון מס' 2

ד ב ר י ה ס ב ר

ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 186 מוצע לתקן את ההפניות בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024, כך שבמקום ההפניות ל"חוק התקשורת" יבואו הפניות ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו. כמו כן, מוצע לתקן את הגדרת "ספק תכנים" כך שתותאם לגורמים עליהם חלה האסדרה המוצעת בהצעת חוק זו, בשים לב לביטול חוק הפצת שידורים. ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 תימחק.

סעיף 183 מוצע לתקן את סעיף 274 לפקודת העיריות [נוסח חדש], כך שבמקום ההגדרה "בזק" המתייחסת לקווי תשתית תבוא ההגדרה "רשת בזק", בהתאמה למונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים) כנוסחו היום ולביטול ההגדרה "בזק".

סעיף 184 מוצע לתקן את ההפניות בפקודת התעבורה [נוסח חדש], כך שבמקום ההפניה ל"חוק התקשורת" תבוא הפניה ל"חוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 185 מוצע לתקן את ההפניות בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותרדירי שירות), התשס"ה-2005, כך שבמקום

⁸⁰ דמ"י התשכ"ד, עמ' 197; ס"ח התשפ"ד, עמ' 1490.

⁸¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 505; התשפ"ד, עמ' 157.

⁸² ס"ח התשפ"ד, עמ' 760; התשפ"ד, עמ' 1096.

(1) בהגדרה "גוף תשתית פרטי, בפיסקה (1), במקום "לחוק התקשורת" יבוא "לחוק הבזק";

(2) אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:

"חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק), התשמ"ב-1982";

(3) ההגדרה "חוק התקשורת" – תימחק;

(4) בהגדרה "תשתית", במקום "בזק" יבוא "בזק הבזק";

פרק ט"ז: תחילה, תחולה, הוראת שעה והוראות מעבר

סימן א': הוראות תחילה ותחולה

188. (א) תחילתו של חוק זה, למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ח), 24 חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתם של ההסדרים המפורטים להלן ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום):

(1) סימן ג' לפרק ב';

(2) סעיף 152(8) לעניין ביטול סעיפים 6, 16, 66 ו-67 לחוק הבזק;

(3) סעיף 143(2) לעניין ביטול סימן ד' לפרק ד' לחוק הרדיו.

(ג) תחילתם של הפרקים המנויים להלן ביום שבו יפרסם יושב ראש המועצה הודעה ברשומות על כך שהרשות והמועצה השלימו את היערכותן למילוי תפקידיהן לפי חוק זה (להלן – מועד כינון המועצה), או ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) לפי המוקדם; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה, לדחות את מועד התחילה שלפי סעיף קטן זה בשתי תקופות בנות 6 חודשים כל אחת אם מצא כי הרשות והמועצה טרם השלימו את היערכותן כאמור;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 188 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי יום התחילה של החוק החדש יחול בתוך 24 חודשים מיום פרסומו. עם זאת, הסדרים שונים דורשים מועדי תחילה שונים.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי מספר הסדרים יחולו כבר ביום פרסומו של החוק. ההסדר בסימן ג' לפרק ב' שעניינו הקמת ועדת האיתור המתניעה את הליך הקמת המועצה. ההסדר בסעיף 152(8) לעניין ביטול מספר הסדרים בחוק התקשורת בהם מגבלות על תוכן שידורים, על העלאת ערוצים וכן מגבלה על פרסום בכבלים ובטלוויזיה. ההסדר בסימן ד' לפרק ד' בחוק הרשות השניה שעניינו חובת שידור חדשות באמצעות חברת חדשות ובהתאם להסדרים מבניים שונים.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי הסדרים שעניינם תחולת האסדרה החדשה שלפי חוק זה יכנסו לתוקף ביום בו יודיע יושב

סעיף 187 מוצע לתקן את ההפניות בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021, כך שבמקום ההפניה "לחוק התקשורת" תבוא הפניה "לחוק הבזק" בהתאמה למוצע בהצעת חוק זו; מוצע למחוק את ההגדרה "חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ובמקומה להוסיף את ההגדרה "חוק הבזק".

פרק ט"ז

המעבר בין מספר הסדרים חוקיים קיימים להסדר החוקי החדש שצפוי להיות מלווה גם בהקמת גוף מאסדר חדש מעורר אתגר ארגוני וחוקי מורכב. מוצע כי ככלל, מרבית רכיבי האסדרה יכנסו לתוקף בחלוף 24 חודשים מיום פרסום החוק וזאת מתוך הנחה כי עד מועד זה תוקם מועצה ותחל עבודה סדורה של הרשות ועובדים שכירים שיבצעו את ליבת עבודתה המקצועית. בתוך כך, הסדרים לקראת תחילת פעולתה של הרשות יכנסו לתוקף מכוח סעיף 19 לפקודת הפרשנות, אף לפני מועד כניסתם לתוקף.

⁸⁵ ס"ח התשפ"ב, עמ' 459; התשפ"ד, עמ' 1272.

- (1) פרק א': הגדרות;
- (2) סימנים א', ב', ד' ו-ה' לפרק ב': הרשות לתקשורת משודרת והמועצה לאסדרת תוכני צפייה וידיעה;
- (3) פרק ד': הכנסה שנתית של ספק תכנים;
- (4) פרק ה': חובות השקעה של ספק תכנים;
- (5) פרק ו': דיווחים ודרישות מידע.
- (ד) תחילתו של סעיף 144 ביום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029) או במועד שקבע השר בצו, באישור ועדת הכלכלה, שיהיה לא יאוחר מיום כ"ו בטבת התש"צ (1 בינואר 2030), לפי המאוחר.
- (ה) תחילתם של סימן ד' לפרק ו' ושל סעיף 102(א)(4) ביום י"ד בטבת התשפ"ט (1 בינואר 2029) או במועדים שלהלן, לפי המוקדם:
- (1) לעניין הוראות סימן ד' החלות על מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית – במועד פרסום הודעת מועצת הרשות לפי סעיף 78;
- (2) לעניין הוראות סימן ד' החלות על אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית ולעניין סעיף 102(א)(4) – במועד פרסום הודעת מועצת הרשות לפי סעיף 83.
189. (א) הוראות סימן ד' לפרק ו' הנוגעות לאירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית לא יחולו לגבי הסכם שעמד בתוקפו ביום הפרסום שעניינו אספקת תכנים של אירוע ספורט שנכלל ברשימה שפרסמה המועצה לפי סעיף 82 אם מתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) אירוע הספורט נושא ההסכם לא נכלל בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין 27/2009 – (בסעיף זה – החלטת המועצה לשידורי כבלים ולוויין) בנוסחה המעודכן ליום הפרסום, והזכויות לביצוע פעולות בתוכני אירוע הספורט אינן מכוח מימוש זכות ברירה להארכת תקופת ההתקשרות בהסכם;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 189 מכיוון שהסכמים מסחריים לאספקת תוכני ספורט הם לעיתים הסכמים שנחתמים לפרק זמן ממושך ומתוך שאיפה למזער פגיעה בהסכמים קיימים ובאינטרס ההסתמכות ובהסכמים הקיימים, מוצע לקבוע כי ההסדרים בעניין תוכני ספורט לא יחולו לגבי הסכמים שהיו בתוקף ביום פרסום החוק משני סוגים:

לגבי אירועי ספורט שלא שוגו בעבר על ידי מועצת הכבלים כ"אירועים מוכרזים" בהחלטת המועצה 27/2009 – ("החלטת המועצה") – הרי שההסדר לא יחול לגבי הסכמים קיימים עד סיום מועד ההסכם.

לגבי אירועי ספורט ששוגו בעבר על ידי מועצת הכבלים כ"אירועים מוכרזים" – הרי שההסדר לא יחול לגבי הסכמים קיימים עד סיום מועד ההסכם ובלבד שאספקת התכנים של אותו אירוע תעשה באופן שהוסדר בהחלטת המועצה, היינו באמצעות הכללתם בערוצים הנכללים בתפוצה רחבה.

לגבי שני סוגי האירועים מוצע שלא לאפשר להכיר בתקופות הנובעות ממימוש ברירה ("אופציה") להארכת משך ההתקשרות מכיוון שלמימוש הבחירות שלעתים מאפשרות הארכות הסכם לטווח ארוך פגיעה קשה באינטרס

ראש המועצה על מוכנותה למלא את תפקידה. עד ליום זה תידרש המועצה לעצב הסדרים שונים ליישום חלק מההסדרים (כללים, נהלים, תהליכי עבודה וכו'). מועד זה נקבע ליום 1 בינואר 2028 או מוקדם יותר אם המועצה תהיה ערוכה לכך.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי ביטול חוק הפצת שידורים והפצת השידורים באמצעות מערך תחנות שידור ספרתיות יהיה ביום 1 בינואר 2029 או במועד אחר שקבע שר התקשורת בהסכמת ועדת הכלכלה שיוכל להיות מאוחר מכך בשנה נוספת. עד למועד זה צפוי היישומן להתחיל לשמש כאמצעי לאספקת תכנים שיחליף בהמשך את המערך.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי הסדרים לעניין תוכני ספורט בעלי חשיבות מסחרית או ציבורית יהיה יום 1 בינואר 2029 שעד אליו תידרש המועצה להשלים את העבודה בנושא. בהתאם לכך, גם חובת העברת תכנים ביישומן של אירועי ספורט בעלי חשיבות ציבורית תחל באותו מועד. מועד תחילת ההסדרים יכול להיות מוקדם יותר ככל שיקבעו המפעלים והאירועים הרלוונטיים על ידי המועצה.

(2) אירוע הספורט נושא ההסכם נכלל בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולווין, והזכויות לביצוע פעולות בתוכני אירוע הספורט אינן מכוח מימוש זכות ברירה להארכת תקופת ההתקשרות בהסכם.

(ב) התקיים בהסכם האמור בסעיף קטן (א) התנאי המנוי בפסקה (2) לאותו סעיף קטן, יחולו לגבי אספקת תוכני הספורט של אירוע הספורט נושא ההסכם ההסדרים שנקבעו בעניין אספקת תכניו בהחלטת המועצה לשידורי כבלים ולווין, בשינויים המחויבים, כל עוד ההסכם בתוקפו ומתקיים התנאי האמור בסעיף קטן (א)(2).

סימן ב': הוראות שעה

הוראת שעה 190. בתקופה החל ביום תחילתו של חוק זה ועד ליום ג' בטבת התשפ"ח (2 בינואר 2028) יקראו את סעיף 38 לחוק כך שבסופו יבוא:

"(10) הוא, או בעל זיקה אליו, עוסק באספקת חדשות בישראל, בעיתון יומי, אתר אינטרנט או תחנת רדיו, והכנסתו בשנת הכספים האחרונה מאחד או יותר מהבאים עולה במצטבר על 300 מיליון שקלים חדשים:

(א) הוצאה לאור של עיתון יומי;

(ב) הפעלת אתר אינטרנט חדשותי;

(ג) הפעלת תחנת הרדיו בה הוא מספק חדשות;

(ד) אספקת חדשות לגורם שעיסוקו כאמור בפסקאות (א) עד (ג)."

191. בתקופה שמיום הפרסום ועד תחילת סעיף 144 יקראו את חוק הפצת שידורים כך:

הוראת שעה
לעניין חוק הפצת
שידורים

(1) במקום בסעיף 6 לחוק יבוא:

6. הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה ושידורי הרדיו של הגורמים שהופצו ביום התחילה ותוך שימוש במרבב אחד;

"חובת הגורם
המפעיל להפיץ
שידורי טלוויזיה
באמצעות תחנות
שידור ספרתיות

(2) סעיף 7 – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל כך, רמת התחרות בשוק עשויה לגדול, באופן שישפיע על כמות השחקנים בשוק, מגוון הדעות, הרגלי הצפייה והכנסות השחקנים.

לעניין זה, מוצע להגביל – לפרק זמן קצוב וקצר – גורמים אשר מקיימים פעילות חדשותית בהיקף משמעותי במיוחד באמצעי תקשורת אחרים – בעיתון יומי, אתר אינטרנט חדשותי או תחנת רדיו, מלפעול בתחום. בזמן זה וכהגנת ינוקא, יתאפשר לגורמים קטנים יותר, או גורמים שאינם פעילים בתחום החדשות כיום, להכנס לשוק ולפעול בו, פרק זמן מסוים לפני כניסת הגופים הגדולים, הצפויים להיות בעלי יתרונות לגודל ולמגוון לעומתם.

סעיף 191 בחוק הפצת שידורים נקבעה במהלך שנת 2024 הוראת שעה שהוארכה במהלך שנת 2025 ותכליתה לשנות, באופן זמני, את חובת התשלום בעד הפצת שידורים בתחנות שידור ספרתיות. בהשלמה לכך ובהמשך להסדר המוצע לעניין הפצת תוכני צפייה ושמע

הציבורי והן אינן חלק מהסדר הבסיס של ההסכם כי אם תלויות בהבעת רצון נוסף (מצד אחד או משני הצדדים) להסכם. עוד יצוין כי הכרה בהסכמים קיימים נועדה לשקף הסתמכות על מצב אסדרתי קיים ואולם מיום פרסומה של הצעת חוק זו ניתנה לגורמים השונים התראה ברורה בדבר אפשרות שינוי המצב האסדרתי והדבר עשוי להשליך גם על הכרה בהסכמים שנחתמו לאחר פרסום הצעת החוק.

סימן ב'

סימן ב' קובע מספר הוראות שעה, שיחולו לפרקי זמן שונים לאחר כניסת החוק לתוקף.

סעיף 190 תנאי הסף לרישום במרשם ספקי החדשות אשר קבועים בסעיף 55 מאפשרים לגורמים רבים שאינם פועלים כיום בתחום אספקת תוכני חדשות במתכונת של צפייה ושמע להיכנס לשוק ולייצר תחרות מול השחקנים הפעילים בו כיום.

(3) במקום סעיף 9 לחוק יבוא:

9. "מימון הפצת שידורים
אוצר המדינה יממן את הפצת השידורים באמצעות תשלום לגורם המפעיל."

סימן ג': הוראות מעבר

192. (א) על אף האמור בסעיפים 57 ו-58 לענין שיעור ההשקעה בהפקות מקומיות, עד ליום כ"ו בטבת התשצ"א (1 בינואר 2031) יחולו שיעורי ההשקעה הבאים:

(1) לענין ספק תכנים שחלה עליו, ערב יום התחילה, חובת השקעה בהפקות מקומיות מכוח חוק הרשות השנייה:

(א) בשנת 2026 – 15%;

(ב) בשנת 2027 – 13.6%;

(ג) בשנת 2028 – 12.2%;

(ד) בשנת 2029 – 10.8%;

(ה) בשנת 2030 – 9.4%;

(ו) בשנת 2031 – 8.0%;

(ז) בשנת 2032 ואילך – 6.5%;

(2) לענין ספק תכנים שחלה עליו, ערב יום התחילה, חובת השקעה בהפקות מקומיות מכוח חוק התקשורת:

(א) בשנת 2026 – 4.0%;

(ב) בשנת 2027 – 4.4%;

(ג) בשנת 2028 – 4.8%;

(ד) בשנת 2029 – 5.2%;

(ה) בשנת 2030 – 5.6%;

(ו) בשנת 2031 – 6.0%;

(ז) בשנת 2032 ואילך – 6.5%;

(3) לענין ספק תכנים שלא חלה עליו חובת השקעה בהפקות מקומיות ערב יום התחילה:

(א) בשנת 2026 – 2.0%;

(ב) בשנת 2027 – 2.8%;

(ג) בשנת 2028 – 3.6%;

ד ב ר י ה ס ב ר

על רמת ההשקעה הכללית בהפקות מקומיות מסוגה עילית בדומה לזו שהייתה בשנת 2018 ותוך מתן שהות לספקים השונים להתאים את פעילותם לשיעור החובה שתחול עליהם – כך, לגבי ספקי תכנים שחלה עליהם חובה להפקות מקור מסוגה עילית בשיעור הגבוה מ-6.5%, תתבצע הפחתה מדורגת, ולגבי אלה שלא חלה עליהם חובה כלל, או שחלה חובה הנמוכה מהקף של 4% תחול עליהם הדרגתית בשיעור החובה.

ביישומון שיעשה ללא תשלום מצד הגורמים המופצים (למעט לענין השלמת הצפיה) – מוצע לקבוע כי גם הפצת התכנים באמצעות תחנות השידור הספרתיות תעשה ללא עלות וזו תכוסה מתוך אוצר המדינה.

סעיף 192 מוצע לקבוע מתווה מדורג להחלת חובות ההשקעה בהפקות מקומיות באופן אשר מתכנס לשיעור החובה האחיד של 6.5%. מתווה זה נועד לשמר

(ד) בשנת 2029 – 4.4%;

(ה) בשנת 2030 – 5.2%;

(ו) בשנת 2031 – 6.0%;

(ז) בשנת 2032 ואילך – 6.5%.

193. (א) ביום התחילה תתפרק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בסעיף זה – הרשות השנייה) ותחדל להיות אישיות משפטית, ויחולו הוראות אלה:

- (1) נכסי הרשות השנייה, ערב מועד הפירוק, יהיו לקניין הרשות ממועד הפירוק;
(2) הרשות תהיה אחראית לפירעון חובות הרשות השנייה, ככל שנותרו.

(ב) הרשות תעביר למנהל הכללי של משרד התקשורת או לעובד המשרד שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה – המוסמך), כל מידע או מסמך שהרשות השנייה העבירה אליה, לפי דרישתו; המוסמך יהיה רשאי לדרוש מידע או מסמך כאמור ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים ממועד הפירוק, זולת אם המידע או המסמך נדרשים לצורך הליך משפטי הנוגע לרשות השנייה או פירוקה.

(ג) החל ממועד הפירוק, כל הליך משפטי של הרשות השנייה או נגדה שהיה תלוי ועומד ערב מועד הפירוק וכל עילה להליך משפטי כאמור שהייתה קיימת באותו מועד יוסיפו לעמוד בתוקפם והרשות תיכנס בנעלי הרשות, לפי העניין.

(ד) בסעיף זה, "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, ובכלל זה ארכיב הרשות השנייה, וכן זכויות וטובות הנאה, התקשרויות או חובות והתחייבויות, מכל סוג שהוא, ובכלל זה תקציבי מדינה, תרומות, מענקים ותקבולים נוספים שהרשות השנייה הייתה זכאית לקבלם.

194. ביום התחילה בטלים כל הכללים, ההחלטות, הרישיונות וכל הוראה אחרת שניתנו על ידי מועצת הרשות השנייה ועל ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין; ואולם, הכללים, הוראות הרישיון וההחלטות המפורטים בתוספת השלישית – בטלים ביום הפרסום.

195. עד יום התחילה תעביר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כהגדרתה בחוק הבזק לרשות, לפי דרישתה, ידיעות ומסמכים הנדרשים לרשות לשם ביצוע תפקידיה והפעלת סמכויותיה לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק זה כהסדרים חלופיים המותירים אותם על כנם. הסדר זה אף נועד לגרום למועצה והרשות החדשות לאמץ הסדרים חדשים תוך שקילה שלהם מחדש ולא להותיר אסדרה ישנה על כנה מכוח האינרציה. לבסוף מוצע כי הסדרים שונים המפורטים בתוספת השלישית יבוטלו ביום הפרסום של החוק ולא ביום התחילה. מדובר בהסדרים פרטניים שנקבעו בהליכים שונים (רישיונות, החלטות מועצות ומסמכי מדיניות שונים) שסקירה פרטנית העלתה כי הצורך בהם מתייתר באופן מיידי ויש בהם משום נטל רגולטורי מיותר על הגורמים השונים הפועלים בתחום.

סעיף 195 בהמשך לאמור בסעיף 193 לעיל, מוצע לחייב גם את מועצת הכבלים לבצע העברה של מידע ומסמכים לרשות החדשה לשם ביצוע תפקידיה.

סעיף 193 הקמת רשות השידורים החדשה תעשה במקביל לסגירת הרשות השנייה – כאשר שניהם תאגידים שהוקמו על פי דין. מוצע אפוא לקבוע הסדרים חוקיים להעברת החובות, הזכויות והנכסים של הרשות השנייה לרשות החדשה וכן להעברת מידע, ככל שהוא נדרש, למשרד התקשורת ככל שהדבר נדרש במסגרת פעולות והליכים הנוגעים לרשות השנייה.

סעיף 194 לפי סעיף 23 לחוק הפרשנות, משבטלה חקיקה בטלים גם תקנות ומינויים שלפיה למעט אם נקבעו הוראות במקום המבטלות. על מנת להסיר ספק בדבר הוראות חלופיות ומעמדם של הסדרים שאינם במעמד של חקיקה – מוצע לקבוע במפורש כי בטלים גם כללים, הוראות מינהל ותקנות ושלעניין זה לא יראו בהסדרים המוצעים

196. בתקופה שמיום הפרסום ועד יום תחילתו של סימן ד' לפרק ו', לא יתקשר אדם בהסכם לאספקה בישראל של תוכני צפייה-יושמע של מפעל ספורט אלא בכפוף להוראות סעיף 82.
197. ההכנסה השנתית שלפיה תחושב לספק תכנים חובת ההשקעה בהפקות מקומיות החלה עליו בשנת 2027 לפי פרק ה' תכלול, על אף ההגדרה "הכנסה שנתית אחרונה" שבסעיף 1, גם את ההכנסה השנתית של אותו ספק תכנים בשנת הכספים 2025, ויחולו לעניין זה הוראות פרק ד' בשינויים המחויבים; ואולם, ספק התכנים כאמור רשאי לבקש מהרשות כי השקעה בהפקות מקומיות בהתאם לחובת ההשקעה החלה עליו בשנת 2027 תבוצע גם בשנת 2028.
198. על אף האמור בסעיפים 152/8, בתקופה שעד יום ג' בטבת התשפ"ח (3 בינואר 2028) או עד תום שלושה חודשים מהיום שבו פרסם יושב ראש המועצה ברשומות את רשימת אירועי הספורט בעלי החשיבות הציבורית כאמור בסעיף 83(ב), לפי המוקדם, תמשיך לחול החלטת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין מספר 27/2-2009, על בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק הבזק בנוסחו ערב יום התחילה.
199. לעניין חובת ההשקעה בהפקות מקומיות לפי פרק ו', תהא המועצה רשאית להתיר דחייה באספקה בפועל של תכני צפייה-יושמע שהם הפקות מקור בשתי השנים הראשונות לתחולת החובה ובכפוף לאספקה של אותם תכנים בשנים שלאחר מכן ומבלי לגרוע מחובות ביחס לאותם שנים.
200. (א) מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתם בחוק הבזק, יראו אותו, החל ביום התחילה, כמי שנרשם במרשם ספקי התכנים.
- (ב) מי שערב יום התחילה היה בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כמשמעותו בחוק הרשות השנייה, ושידר שידורי חדשות יראו אותו, החל ביום התחילה, כמי שנרשם במרשם ספקי החדשות.

התניה על מכירת זכות לביצוע פעולות בתוכני ספורט

הוראת מעבר לעניין חובת השקעה בהפקות מקומיות

שמירת תוקף הסדרים החלים בעניין אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית רבה

דחיית אספקה בפועל של הפקות מקור

חוקת רישום במרשם

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 199 מוצע לקבוע הסדר קבוע המאפשר למועצה לדחות השקעה בהפקות מקומיות בשתי השנים הראשונות לכניסת לתוקף של חובה כאמור כלפי גורם מסוים. הכנת הפקות מקומיות של תוכני צפייה-יושמע מצריכה שהות להתארגנות, הכנת תסריט, ארגון כלל ההפקה, צילום ועריכה ועוד שעשויים לארוך במקרים מסוימים מספר שנים. דחיית מועד היישום נועדה לאפשר הערכות מתאימה למי שחלה עליו חובה לראשונה ולא נערך בעבר לביצוע הפקות מקומיות כאמור.

סעיף 200 מוצע לקבוע כי מי שהיו בעלי רישיון ערב יום התחילה, לפי חוק התקשורת או לפי חוק הרשות השנייה, יראו אותו כמי שנרשם במרשם וזאת מכיוון שהליכי קבלת הרישיון והתנאים להם הם ממילא מחמירים יותר מהתנאים לרישום במרשם.

סעיף 196 בהמשך לאמור בסעיף 189 לעיל מוצע לקבוע כי הגם שהסדרים שונים לענייני תוכני ספורט (לפי סימן ד' לפרק ו') יכנסו לתוקף לאחר יום הפרסום, הרי שכבר ממועד זה תחול מגבלה על הגעה להסכמים שעשויים לעמוד בסתירה להסדר שבסעיף 82.

סעיף 197 החובה להשקיע בהפקות המקומיות היא מעיקריו של החוק ומועד תחולתה הוא בעל חשיבות עליונה לשמירה על האינטרס הציבורי ולמניעת ירידה ניכרת בהקף ההפקות המקומיות. מוצע אפוא לראות בחובת ההשקעה כמתייחסת כבר לשנת 2025 ואולם לאפשר את מימוש החובה באופן מדורג בשנים שלאחריה (בשנת 2027 ולא בשנת 2026, וכן לאפשר פרישה נוספת של חובת הפקות מקומיות שתחול בשנת 2027 כך שתחול גם בשנת 2028).

סעיף 198 בהמשך לסעיף 189 לעיל ולדברי ההסבר להסדר שבו, מוצע לקבוע הסדר לשמירת תוקף החלטת מועצת הכבלים 27/2-2009.

201. הליכים למינוי ועדת האיתור הראשונה שהחלו לפני יום הפרסום, יראו אותם כאילו נעשו לפי הוראות חוק זה, ובלבד שנעשו בהתאם להוראות חוק זה.

תוספת ראשונה

(סעיף 115)

חלק א'

- (1) ספק תכנים ישראלי שסך ההכנסה השנתית שלו עולה על 40 מיליון שקלים חדשים שסיפק תכנים בישראל בלי שהוא רשום במרשם ספקי התכנים, בניגוד להוראות סעיף 49;
- (2) סיפק תוכנית חדשות המיועדת בעיקרה לציבור בישראל כאשר חלים בו התנאים המפורטים בסעיף 52 בלי שהוא רשום במרשם ספקי החדשות, בניגוד להוראות סעיף 52;
- (3) ספק תכנים רשום שלא השקיע את הסכום הכספי הדרוש ממנו במימון, הפקה או רכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, או שלא השקיע את הסכום הדרוש בתוכניות תעודה, בניגוד להוראות סעיף 57;
- (4) ספק תכנים בין-לאומי שהכנסתו השנתית בשנת כספים נתונה מאספקת תכנים בישראל עולה על 40 מיליון שקלים חדשים, שלא השקיע את הסכום הכספי הדרוש ממנו במימון, הפקה או רכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, בניגוד להוראות סעיף 58;

דבריו הסבר

במרשם ספקי התכנים – היינו הימנעות מהכפיפות הבסיסית לאסדרה לפי החוק, בניגוד להוראות סעיף 49, תהיה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (2)

מוצע לקבוע כי אספקת תוכנית חדשות המיועדת בעיקרה לציבור בישראל, מבלי להירשם במרשם ספקי החדשות, על אף עמידה בתנאים הקובעים לעניין זה, בניגוד להוראות סעיף 52 לחוק, תהווה הפרה מהמדרג החמור, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף האמור ובשים לב לכך שאף היא הפרה של הסדר היסוד לעניין כפיפות לאסדרה.

לפרט (3)

מוצע לקבוע כי אי השקעת הסכום הכספי הדרוש לצורך מימון הפקה או רכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, או הסכום הדרוש לתוכניות תעודה כפי שנקבע בסעיף 57 לחוק, על ידי ספק תכנים רשום, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (4)

מוצע לקבוע כי אי השקעה בסכום הדרוש למימון הפקה או רכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית על ידי ספק תכנים בין לאומי העומד בתנאים הקבועים בסעיף 58 לחוק, תהווה הפרה מהמדרג החמור, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף האמור.

סעיף 201 מוצע לקבוע הסדר מפורש לעניין עבודתה של ועדת האיתור עוד לפני יום הפרסום שיאפשר התחלת ההערכות לעבודתה עוד לפני השלמת ההליכים השונים בכנסת ונוכח לוחות הזמנים ליישום החוק.

תוספת ראשונה

מוצע לקבוע בתוספת הסדרים שיהיו נתונים לעיצומים כספיים. עם זאת, קביעת הסדרים והוראות אלה היא חלקית וצפויות להתווסף עליה הפרות נוספות, בהתאם להליך הסדר לתקון התוספת. הפרות אלו צפויות להתווסף לאחר שתוקם המועצה והרשות ויוסדרו בכללים נושאים נוספים. כמו כן, לאחר שתוקם המועצה יהיה עליה לבחון האם היא סבורה כי ישנם נושאים נוספים שלא נכללו בהסדר זה והם מתאימים לאכיפה באמצעות הטלה של עיצום כספי ויהיה באפשרותה לבוא בנושא בדין ודברים עם שר התקשורת ולאחר מכן להביאם בפני ועדת הכלכלה.

לחלק א'

מוצע לקבוע כי ההפרות המנויות בחלק זה בתוספת יהיו הפרות מהמדרג החמור אשר בגינן ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הבסיסי, קרי 1% מהכנסתו השנתית של ספק התכנים.

לפרט (1)

מוצע לקבוע כי אספקת תכנים בישראל מבלי להירשם

(5) ספק תכנים החייב בהשקעה לפי סעיפים 57(א) ו-58, שלא הגיש למועצה דוח המפרט את הכנסתו השנתית, בשנת הדיווח, מאספקת תכני צפייה ושמע בישראל, בניגוד להוראות סעיף 59;

(6) ספק תכנים רשום שסיפק לציבור תכנים בניגוד לניגוד להוראות סעיף 70;

(7) ספק חייב בהעברה שלא סיפק לכל מנוייו, בזמן אמיתי, במסגרת ערוץ, את כלל התכנים של הספק המשתתף הכלולים באותו ערוץ, אם ביקש זאת הספק המשתתף, בניגוד להוראות סעיף 71(א) ו-(ב);

(8) ספק בעל חשיבות מסחרית שלא הקנה את הזכות לביצוע פעולות בתכנים של כל תכניו לכל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים שביקש זאת, בניגוד להוראות סעיף 74(א);

(9) ספק בעל חשיבות מסחרית שהתקשר בהסכם עם ספק תכנים רשום לאספקת תכניו באופן, בתנאים ובמחיר מפלים, בניגוד לקביעת הרשות לפי סעיף 75(א) או בניגוד להוראת הרשות לפי סעיף 75(ב);

(10) ספק בעל חשיבות מסחרית, שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 76, שלא הציע לציבור, בתמורה או שלא בתמורה, במתכונת ההעברה המקובלת, את תכניו גם בנפרד מהתקשרות לעניין תכנים או שירותים אחרים למנויים, בניגוד להוראות סעיף 76; וכן אם התנה מתן הנחה למנויים, במישרין או בעקיפין, ברכישת כלל התכנים המוצעים על ידו לציבור;

(11) ספק תוכני ספורט שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 79, ולא הקנה את הזכויות לביצוע פעולות בתכניו, שהוקנו בהסכם האמור לכל ספק תכנים רשום אחר המתקשר עם מנויים שביקש זאת, באופן, בתנאים ובמחיר בלתי מפלים, בניגוד להוראות סעיף 79;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפרט (5)

לפרט (9)

מוצע לקבוע כי התקשרות מפלה של ספק בעל חשיבות מסחרית עם ספק תכנים רשום לאספקת תכנים, בניגוד לקביעת הרשות לפי סעיף 75(א) או בניגוד לתנאים שהורתה עליהם הרשות לפי סעיף 75(ב) תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח הטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף 74.

מוצע לקבוע כי היעדר הגשת דוח המפרט את ההכנסות בשנת הדיווח, מאספקת תכני צפייה ושמע על ידי ספק תכנים החייב בהשקעה לפי סעיפים 57(א) ו-58, בניגוד להוראות סעיף 59, תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח החשיבות שבקבלת המידע על ידי המועצה.

לפרט (6)

לפרט (10)

מוצע לקבוע כי היעדר הצעה לציבור במתכונת ההעברה המקובלת, את תכניו של ספק בעל חשיבות מסחרית גם בנפרד מהתקשרות לעניין תכנים או שירותים אחרים למנויים, בניגוד לקבוע בסעיף 76 לחוק, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

מוצע לקבוע כי אספקת תכנים המהווים שידורים אסורים, בניגוד להוראות סעיף 70, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (7)

לפרט (11)

מוצע לקבוע כי אי אספקה לכל המנויים בזמן אמיתי ובמסגרת ערוץ של כלל התכנים של הספק המשתתף הכלולים באותו ערוץ, על ידי ספק החייב בהעברה, בניגוד להוראות סעיף 71(א) ו-(ב), תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח הטעמים המפורטים לחובה זו בדברי ההסבר לסעיף האמור.

מוצע לקבוע כי סרוב של ספק בעל חשיבות מסחרית להקנות את הזכות לביצוע פעולות בתכנים של כל תכניו לכל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים שביקש זאת, תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח הטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף 74.

לפרט (8)

מוצע לקבוע כי סרוב של ספק בעל חשיבות מסחרית להקנות את הזכות לביצוע פעולות בתכנים של כל תכניו לכל ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים שביקש זאת, תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח הטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף 74.

- (12) ספק תוכני ספורט, המתקיימים לגבי התנאים הקבועים בסעיף 81, שלא סיפק לציבור את תכניו, במתכונת ההעברה המקובלת, גם באופן נפרד מכל התקשרות אחרת שלו שעניינה אספקת תכנים שאינם תוכני ספורט או מתן שירותים אחרים למנויים, בניגוד להוראות סעיף 81; וכן אם התנה מתן הנחה למנויים בניגוד להוראות סעיף 81;
- (13) ספק תכנים המספק בישראל תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, שלא הציע אותם למכירה לכל ספק תכנים רשום המבקש לספק את התכנים האמורים בישראל, כך שלספק הרשום הרוכש יהיו אותן זכויות לביצוע פעולות בתכנים האמורים, בישראל, כפי שניתנו למוכר, בניגוד להוראות סעיף 82;
- (14) ספק תכנים שדרש תשלום נוסף עבור תוכני צפייה-ישמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית כשתכנים אלה לא מסופקים בישראל באמצעות היישומון כאמור בסימן ב' לפרק ט', בניגוד להוראות סעיף 84;
- (15) ספק תכנים רשום גדול שהפר הוראות שנתנה לו או לבעל זיקה בו, המועצה לפי סעיף 89 לעניין התנייה של אספקת תוכן צפייה-ישמע באספקת תוכן או קבלת כל שירות אחר על ידו, ובכלל זה הפרדת התשלום בעד תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט מסוים או בעד תוכני צפייה ושמע של חדשות, או בעד מקבץ תוכני צפייה-ישמע הכולל אחד מאלה, משאר תוכני הצפייה-ישמע אותם הוא מספק; וכן הוראות לעניין אופן הנגשת תוכני הצפייה ושמע לצופה ובכלל זה הוראות לעניין שימוש בשלט-רחוק, בציוד המצוי ברשות המנוי ובממשק הצפיה;
- (16) ספק תכנים רשום שהפר הגבלות שקבעה המועצה בכללים, לפי סעיף 95(א), בדבר מינוי נושא משרה;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפרט (12)

מוצע לקבוע כי היעדר הצעה לציבור במתכונת ההעברה המקובלת, את תכניו של ספק תוכני ספורט גם בנפרד מהתקשרות לעניין תכנים שאינם תוכני ספורט או שירותים אחרים למנויים, בניגוד לקבוע בסעיף 81 לחוק, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (13)

מוצע לקבוע כי התנהלות של ספק תכנים המספק בישראל תוכני ספורט של מפעל ספורט בעל חשיבות מסחרית, אשר לא הציע אותם למכירה לכל ספק תכנים רשום המבקש לספק את התכנים האמורים בישראל, כך שלספק הרשום הרוכש יהיו אותן זכויות לביצוע פעולות בתכנים האמורים, בישראל, כפי שניתנו למוכר, בניגוד להוראות סעיף 82, תהווה הפרה מהמדרג החמור, נוכח הטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף האמור.

לפרט (14)

מוצע לקבוע כי דרישת תשלום נוסף עבור תוכני צפייה-ישמע של אירוע ספורט בעל חשיבות ציבורית כשתכנים אלה לא מסופקים בישראל באמצעות היישומון, בניגוד להוראות סעיף 84, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (15)

מוצע לקבוע כי הפרת הוראות שנתנה המועצה לספק תכנים רשום גדול או לבעל זיקה בו, לפי סעיף 89 לחוק, בשל חשש לפגיעה בתחרות, לעניין התנייה של אספקת תוכן צפייה-ישמע באספקת תוכן או קבלת כל שירות אחר על ידו, ובכלל זה הפרדת התשלום בעד תוכני צפייה ושמע של מפעל ספורט מסוים או בעד תוכני צפייה ושמע של חדשות, או בעד מקבץ תוכני צפייה-ישמע הכולל אחד מאלה, משאר תוכני הצפייה-ישמע אותם הוא מספק; וכן הוראות לעניין אופן הנגשת תוכני הצפייה ושמע לצופה ובכלל זה הוראות לעניין שימוש בשלט-רחוק, בציוד המצוי ברשות המנוי ובממשק הצפיה, תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (16)

מוצע לקבוע כי הפרת הגבלות שקבעה המועצה בכללים לפי סעיף 95(א) בדבר מינוי נושא משרה, תהווה הפרה מהמדרג החמור, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר לסעיף האמור.

(17) ספק תכנים רשום, המחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק תכנים רשום אחר, או ספק חדשות רשום המחזיק בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק חדשות רשום אחר, מבלי שניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, בניגוד להוראות סעיף 95(ב);

(18) גוף המנוי בסעיף 108(א) שלא מסר מידע שנדרש למוסרו, בניגוד להוראות סעיף 108.

חלק ב'

(1) ספק תכנים רשום שהעביר או שיעבד זכות מהזכויות המוקנות לו מכוח רישום במרשם, בניגוד להוראות סעיף 47;

(2) ספק חייב בהעברה שסיפק ערוץ חדשות שלא באיכות ההעברה המקובלת או באיכות נמוכה יותר – אם ביקש זאת הספק המשתתף, בניגוד להוראות סעיף 71(ג);

(3) ספק חייב בהעברה שגבה ממנוי תשלום נוסף ייעודי עבור אספקת ערוץ החדשות של הספק המשתתף, בניגוד להוראות סעיף 71(ו);

(4) ספק החייב בהעברה שלא סיפק תכנים של ספק חדשות רשום, של ערוץ הכנסת ושל ערוץ הכולל תוכניות חדשות של תאגיד השידור הישראלי, באופן הבלטה דומה בממשק הצפייה, ואם אותו ספק עושה שימוש באפיקים מספריים – ברצף של אפיקים מספריים עוקבים או במספר רצפים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 72;

(5) ספק חדשות רשום שלא דיווח למועצה, אחת לשנה, בדבר בעלי העניין המחזיקים בו, או בדבר הגורמים שהתקשר עמם לעניין הכללת מסר פרסומי בתכנים שהוא מספק, בניגוד להוראות סעיף 73(א);

דבריו הסבר

לפרט (17)

לפרט (2)

מוצע לקבוע כי החזקה במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק תכנים רשום אחר על ידי ספק חדשות רשום, או החזקה בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק חדשות רשום אחר על ידי ספק חדשות רשום, מבלי שניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, בניגוד להוראות סעיף 95(ב), תהווה הפרה מהמדרג החמור, מהטעמים המפורטים בדבריו ההסבר לסעיף האמור.

מוצע לקבוע כי אי מסירת מידע בניגוד להוראות סעיף 108 תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לפרט (18)

לפרט (4)

מוצע לקבוע כי אי אספקת תכנים של ספק חדשות רשום, של הכנסת ושל ערוץ הכולל תוכניות חדשות של תאגיד השידור הישראלי, על ידי ספק החייב בהעברה, באופן הבלטה דומה בממשק הצפייה, ואם אותו ספק עושה שימוש באפיקים מספריים – ברצף של אפיקים מספריים עוקבים או במספר רצפים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 72, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.

מוצע לקבוע כי אי מסירת מידע בניגוד להוראות סעיף 108 תהווה הפרה מהמדרג החמור.

לחלק ב'

מוצע לקבוע כי ההפרות הקבועות בחלק זה בתוספת הראשונה יהיו הפרות מהמדרג הנמוך, אשר בגינן ניתן להטיל מחצית מהסכום הבסיסי, קרי 0.5% מהכנסות המפוקח.

לפרט (1)

לפרט (5)

מוצע לקבוע כי היעדר דיווח של ספק חדשות רשום למועצה בעניין בעלי העניין בספק החדשות או הגורמים שהתקשרו עימו לעניין הכללת מסר פרסומי בתכניו,

מוצע לקבוע כי העברה או שיעבוד של זכות מהזכויות המוקנות מכוח רישום במרשם, בניגוד להוראות סעיף 47 תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.

- (6) ספק תכנים כאמור בסעיף 86 המספק את תוכני הצפייה-ישמע של ערוץ הכנסת או של תאגיד השידור הישראלי, שדרש ממנוי תשלום כלשהו בעד אספקת התכנים האמורים, בניגוד להוראות סעיף 87;
- (7) ספק תכנים רשום שהפר הוראות שקבעה המועצה בכללים בתחום המסר הפרסומי לפי סעיף 91;
- (8) ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים שהפר הוראות שקבע השר בנושא הגנה על צרכנים לפי חוק הבזק ואשר הוחלו עליו לפי סעיף 93(א) או לפי סעיף 93(ב);
- (9) ספק תכנים רשום שהפר הוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 93(ב) לשם הגנה על צרכנים;
- (10) ספק תכנים רשום שלא התקין מערכת להפצת מסרי חירום במסגרת התכנים שהוא מספק לציבור בעת אירוע חירום, או שלא העביר מסרי חירום בשעת אירוע חירום בניגוד להוראה שניתנה לו מכוח סעיף 94(א) או בקשה מכוח סעיף 94(ב);
- (11) ספק תכנים רשום גדול שלא כלל בתוכני הצפייה-ישמע שהוא מספק תוכן קהילתי, במסגרת ערוץ או מספר ערוצים, בניגוד להוראות סעיף 97;
- (12) ספק תכנים רשום שהפר הוראה שנקבעה על ידי המועצה בכללים, בדבר פרסום מידע מצרפי אודות נתוני צפייה בתכנים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 98.

ד ב ר י ה ס ב ר

- בתנאים המפורטים בסעיף 73, בניגוד להוראות סעיף 73, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (6)**
- מוצע לקבוע כי דרישת תשלום כלשהו ממנוי בעד אספקת תוכני הצפייה ושמע של ערוץ הכנסת או של תאגיד השידור הציבורי, בניגוד להוראות סעיף 87, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (7)**
- מוצע לקבוע כי הפרת הוראות שקבעה המועצה בכללית בתחום המסר הפרסומי, לפי סעיף 91, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (8)**
- מוצע לקבוע כי הפרת הוראות שקבע השר בנושא הגנה על צרכנים לפי חוק הבזק ואשר הוחלו על ספק תכנים רשום המתקשר עם מנויים, לפי סעיף 93(א) או לפי סעיף 93(ב), תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (9)**
- מוצע לקבוע כי הפרה של הוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 93(ב) לשם הגנה על צרכנים, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (10)**
- מוצע לקבוע כי אי התקנת מערכת להפצת מסרי חירום ואי העברת מסרי חירום בשעת אירוע חירום בניגוד להוראה שניתנה מכוח סעיף 94(א) או בקשה מכוח סעיף 94(ב) תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (11)**
- מוצע לקבוע כי אי הכללה של תוכן קהילתי במסגרת ערוץ או מספק ערוצים בתוכני הצפייה-ישמע שמספק ספק תכנים רשום גדול, בניגוד להוראות 97, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.
- לפרט (12)**
- מוצע לקבוע כי הפרת הוראה שנקבעה על ידי המועצה בכללים בדבר פרסום מידע מצרפי אודות נתוני צפייה בתכנים לפי סעיף 98, תהווה הפרה מהמדרג הנמוך.

תוספת שנייה

(סעיף 45(א)(4))

- (1) ספק תכנים רשום שלא השקיע את הסכום הכספי הדרוש ממנו במימון, הפקה או רכישה של הפקות מקומיות מסוגה עילית, או שלא השקיע את הסכום הדרוש בתוכניות תעודה, במשך שלוש שנים רצופות, בניגוד להוראות סעיף 57;
- (2) ספק תכנים החייב בהשקעה לפי סעיפים 57(א) ו-58, שלא הגיש למועצה דוח המפרט את הכנסתו השנתית, בשנת הדיווח, מאספקת תכני צפייה-ושמע בישראל, במשך שלוש שנים רצופות, בניגוד להוראות סעיף 59;
- (3) ספק תכנים רשום שסיפק לציבור תכנים בניגוד להוראות סעיף 70;
- (4) ספק תכנים רשום שהפר הגבלות שקבעה המועצה בכללים, לפי סעיף 95(א), בדבר מינוי נושא משרה;
- (5) ספק תכנים רשום, המחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק תכנים רשום אחר, או ספק חדשות רשום המחזיק בשיעור העולה על 20% מאמצעי השליטה בספק חדשות רשום אחר, מבלי שניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המועצה לאחר שהתייעצה עם הממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, בניגוד להוראות סעיף 95(ב).

ד ב ר י ה ס ב ר

תוספת שנייה

לפרט (2)

אי-עמידה בהוראות סעיף 58 לעניין העברת דוח ובו פירוט ההכנסה השנתית, על ידי ספק תכנים החייב בהשקעה בהפקה מקומית, במשך שלוש שנים רצופות.

לפרט (3)

אספקת תכנים שהם בגדר שידורים אסורים, בניגוד להוראות סעיף 70.

לפרט (4)

הפרת מגבלות שקבעה המועצה בכללים, לפי סעיף 95(א), בדבר מינוי נושא משרה.

לפרט (5)

ספק תכנים שרכש, במישרין או בעקיפין, מעל 20% מאמצעי השליטה בספק תכנים רשום אחר או בספק חדשות רשום, מבלי שניתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי המועצה.

בתוספת השנייה מוצע לעגן רשימה של הפרות מהותיות של הוראות לפי חקיקת התכנים המסחריים (כהגדרתה לעיל) אשר במידה וספק תכנים רשום הפר אותן, ולא תיקן את ההפרה גם לאחר שהמועצה פנתה אליו בעניין, ניתן יהיה לאחר הליך סידור ובשים לב לאיזונים העדינים לעניין זה, לבטל את רישומו מכל אחד מהמרשמים או להתלות את הרישום עד לקיום תנאים שעליהם תורה.

מדובר ברשימת הפרות ברמת חומרה גבוהה, וככלל ההיבטים בהם דומים לאלו של ההפרות הכלולות בחלק א' לתוספת הראשונה לחוק, קרי הסדרי הליבה של החוק כגון חובת ההשקעה בהפקות מקומיות, הסדרי התחרות, הגבלות בעניין אמצעי שליטה ומינוי נושאי משרה, כדלהלן:

לפרט (1)

אי-עמידה בחובות ההשקעה בהפקות מקומיות, בניגוד להוראות סעיף 57, במשך שלוש שנים רצופות.

תוספת שלישית

(סעיף 194)

- (1) כלל 16ח לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ"ח-1987;
- (2) סעיף 24 לרישיון הכללי לשידורי כבלים שנתנה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין להוט מערכות תקשורת בכבלים ביום י"ח באייר התשס"ב (30 באפריל 2002) (להלן – רישיון הוט);
- (3) סעיף 14.1 לרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין שנתנה שרת התקשורת ביום ג' בשבט התשנ"ט (20 בינואר 1999) (להלן – רישיון יס);
- (4) החלטת המועצה לשידורי כבלים מס' 1-6/2019 מיום 27 במרץ 2019 בעניין "מתן אישור לבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים ולבעל הרישיון לשידורי לוויין להציע חבילות המצומצמות מחבילות הבסיס";
- (5) החלטת המועצה לשידורי כבלים מס' 2-8/2003 מיום 13 במרץ 2003 בעניין "מדיניות המועצה בעניין תוכן ישראלי בערוצי ילדים";
- (6) החלטת המועצה לשידורי כבלים מס' 1-27/2009 בעניין "מדיניות המועצה בנושא שידור משחקים חיים בערוצי הספורט" כפי שעודכנה מעת לעת.

ד ב ר י ה ס ב ר

תוספת שלישית

לחוק, מדובר בהסדרים בנושאי מועדי שידור של תכנים, חבילות בסיס, הכפפת שינויים בשידורים לאישור מועצת הכבלים, חובה לכלול הפקות מקור בתוכניות ילדים ושידור תוכני ספורט בחבילות הבסיס שנמצא כי הם אינם נחוצים עוד וכרוך בהם נטל רגולטורי שאינו הכרחי.

בסעיף 194 הוצע לקבוע ביחס להסדרים מסוימים שנקבעו בחקיקת משנה ובהוראות מינהל כי הם בטלים ביום פרסום החוק מכיוון שמדובר בהסדרים שאינם במדרג נורמטיבי של חקיקה מוצע לפרט אותם במסגרת התוספת

